

KAZNENO PRAVO

OPĆI DIO II.

PRVI DIO

KAZNENO DJELO

Kazneno djelo ili zločin u kolokvijalnom izričaju je ponašanje čovjeka koje je protupravno, skrivljeno i načelno kažnjivo te kao takvo opisano odnosno inkriminirano u kaznenom zakonu

- Opći pojam kaznenog djela obuhvaća materijalni i formalni aspekt

MATERIJALNI POJAM KAZNENOG DJELA

- Primarno označava njegovu socijalnu, odnosno političku (točnije kriminalnopolitičku) dimenziju
- **Voluntas populi suprema lex esto** – volja naroda nek bude najviši zakon; kazneni zakon mora vjerno održavati volju zakonodavca kao demokratskog predstavnika političkog tijela kojem duguje svoju legitimnost
- Kazneno djelo u svom materijalnom aspektu podrazumijeva ponašanje čovjeka kojim se ugrožavaju ili povređuju naročito vrijedna pravna dobra, pojedinačna ili skupna, odnosno dobra zajednice; **mala in se** (potječu iz normi prirodnog prava i nepotrebno ih je tumačiti) i **mala prohibita** (formalnom izriekom promijenjivi i prolazni ljudski zakoni)
- **Garofalo** rabio izričaj *prirodni zločin (delitto naturale)* označavajući njime svako djelo koje vrijeđa temeljne osjećaje sućuti i poštenja; von Ihering označavao sva ponašanja kojima se ugrožavaju temeljni društveni interesi
- Najviše vrednote poretka se dijele na **individualna pravna dobra** (primarno zaštićuju slobodu i afirmaciju pojedinca) i **univerzalna pravna dobra** (ona koja su primarno u funkciji zaštite standarda zajedničkog života)

FORMALNI POJAM KAZNENOG DJELA

- Isključivo pravne naravi i sadržan je u samom zakonu, tj. proistječe iz njega; beziznimno je svojestven svim kaznenim djelima
- Postoji 5 obilježja koja su zajednička svim KD i koja moraju biti ostvarena da bi se posljedično moglo govoriti o postojanju kaznenog djela u formalnom ili pravnom smislu: 1. radnja, 2. zakonsko biće kaznenog djela (biće kaznenog djela), 3. protupravnost, 4. krivnja, 5. kažnjivost
- Isključenje prethodnih obilježja čini nepotrebnim utvrđivanje daljnjih kumulativnih obilježja

- Polemike oko elementa kažnjivosti; tradicionalno kažnjivost je normativna oznaka kaznenog djela, čime se općenito izražava prosudba da je kazneno djelo nedopuštena radnja koja zaslužuje kaznu te u svojoj strukturi obuhvaća i zahtjev za kaznom
- „kazneno djelo je radnja kojom se ostvaruje biće kaznenog djela, koja je protupravna, skrivljena i načelno kažnjiva“

RADNJA KAZNENOG DJELA

KAZNENOPRAVNI POJAM RADNJE

- Radnja kao konstitutivni element i istodobno jedno o najvažnijih obilježja zakonskog bića kaznenog djela
- Cogitationis poenam nemo patitur – Ulpijan
- Ona je pojam koji objedinjuje različite oblike ljudskog postupanja: ne samo činjenje i nečinjenje nego i namjerne i nehajne radnje
- Naglašava se voljnost, voljna komponenta kao unutarnja strana radnje, dok fizički koeficijent, sam tjelesni pokret, predstavlja njezinu vanjsku stranu

TEORIJE O RADNJI

- Hrvatska kaznenopravna dogmatika najbliža je njemačkoj koja stoji iza mišljenja da je radnja ključni sastojak učenja o kaznenom djelu

1. NATURALISTIČKA ILI KAUZALNA TEORIJA RADNJE

- *Franz von Liszt i Ernst von Beling*
- Relevantnom radnjom smatraju *svako voljno ponašanje čovjeka koje je rezultiralo nekom promjenom u vanjskom svijetu*; u središtu pozornosti je volja, odnosno voljni impuls dok su njezin sadržaj i usmjerenost potisnuti u drugi plan
- Negativna staran je što iz svog pojma isključuje nevoljna ponašanja; to posebno dolazi do izražaja kod kaznenih djela nečinjenja kod kojih ova teorija ne daje prihvatljiv odgovor na pitanje u čemu se sastoji radnja kod djela koja nisu prouzročena aktivnim djelovanjem, već su posljedica neaktivnosti počinitelja
- Kasnije su proširili pojam radnje govoreći o radnji kao „voljnom nesprječavanju posljedice u vanjskom svijetu“ i „voljnom odsustvu tjelesnog pokreta“
- Pozitivistički pristup ove teorije nije održiv

2. FINALNA TEORIJA RADNJE

- Hans Welzel

- *Pojam radnje je ograničen na isključivo one radnje koje su funkcionalno usmjerene prema nekom cilju kao ostvarenje ciljnje djelatnosti, tj. finalno djelovanje*
- Radnja se odvija dvodimenzionalno: misaono i realno – kao zamišljanje, postavljanje cilja i njegovo ostvarenje
- Radnja i namjera su fundamentalno povezani instituti; tako se finalnost na kraju svodi na namjeru
- Teorija je imala problema sa konstrukcijom radnje kod kaznenih djela nečinjenja pa je nečinjenje trebalo biti tretirano kao zaseban oblik ljudskog djelovanja, pored navedenog finalnog; *nije mogla dati zadovoljavajući odgovor pa je u kaznenopravnoj dogmatici uglavnom napuštena*

3. SOCIJALNA TEORIJA RADNJE

- *Polazi od „socijalno značajnog“ ljudskog ponašanja*
- Apostrofiranjem da ponašanje mora biti ljudsko, odnosno inicirano od čovjeka kao socijalnog bića, isključuju se iz pojma radnje akti pravnih osoba

4. PERSONALNA TEORIJA RADNJE

- Claus Roxin
- Radnjom se primarno smatra svako „*očitovanje ljudske osobnosti*“, tj. *sve ono što se može pripisati čovjeku kao duševno – duhovnom središtu djelovanja*
- Ovaj koncept lako omogućuje da se iz pojma radnje isključe slučajevi tzv. nevoljnih odnosno nekontroliranih ponašanja (npr. neodoljiva sila, itd.)

NEGATIVNA FUNKCIJA RADNJE

- Najvažnija, tzv. nevoljna ljudska ponašanja koja se ne smatraju ljudskom radnjom, u smislu kaznenog prava su:
 1. **Slučajevi više sile (vis maior);** ovdje valja nabrojiti kemijske, fizikalne i druge procese te djelovanja životinja (osim u slučajevima kad ih je inicirao čovjek)
 2. **Misli;** koje se nikada i nikako nisu manifestirale u vanjskome svijetu
 3. **Tjelesni pokreti u besvijesnom stanju;** contra animi legem; ovdje spadaju pokreti u snu, situacije opće anestezije, neuroloških poremećaja poput epilepsije, situacije teškog akutnog pijanstva, itd.
 4. **Djelovanja pod utjecajem neodoljive sile (vis absoluta);** protiv koje je fizički otpor nemoguć te ne postoji voljni nadzor nad vlastitim tjelesnim pokretima- pod utjecajem neodoljive sile, za razliku od psihičke sile i sile kojoj se moglo odoljeti (vis compulsiva), ne postoji nikakva mogućnost izbora
 5. **Refleksni pokreti,** odnosno pokreti izvan kontrole svijesti (tzv. trzajni refleksi); od njih valja razlikovati situacije kratkog spoja, impulzivnog i afektivnog tipa koje su

posredovane sviješću i načelno se mogu podvrgnuti voljnu nadzoru; imamo i automatske pokrete, oni su prvobitno bili voljni, a kasnije učestalim ponavljanjem su postali mehanički

ČINJENJE I NEČINJENJE KAO OBLICI RADNJE

1. **Komisivni delikti (delicta comissiva)** koji pretpostavljaju aktivno djelovanje počinitelja, odnosno radnju ili radnje kojima počinitelj postupi protivno zabranjujućoj (prohibitivnoj) normi
 2. **Omisivni delikti (delicta omissiva)** pretpostavlja propuštanje dužne pažnje koja se od pojedinca očekivala prema nekoj zapovjednoj (imperativnoj) normi, može se u određenim uvjetima izjednačiti s činjenjem
- *Kriterij kauzalnosti* prema kojem je kazneno djelo počinjeno činjenjem ako je posljedica prouzročena aktivnom radnjom; samo ako aktivna radnja nije protupravna ili nije skrivljena, moguća je odgovornost za nečinjenje – istaknut je primat činjenja nad nečinjenjem
 - Nečinjenje otvara mogućnost faktičnog ublažavanja kazne kao i činjenicu da neka kaznena djela nečinjenja može počinuti samo garant – KD nečinjenjem je moguće je počinuti jedino ako su ispunjena dva uvjeta:
 - a) Postojanje dužnosti, pravne obveze počinitelja da poduzme radnju
 - b) Njegova sposobnost za nju (*ultra posse nemo tenetur*)
 - *Klauzula jednake vrijednosti* (čl. 20. st. 2. KZ)

PODJELA KAZNENIH DJELA NEČINJENJEM

1. **PRAVA KAZNENA DJELA NEČINJENJEM (delicta omissiva)**
 - Mogu se počinuti *isključivo nečinjenjem*, iscrpljuju se u samom neizvršavanju, propuštanju dužnog činjenja
 - Uvijek je riječ o povredi imperativne (zapovjedne) norme
 - Svako od tih djela konstruirano je kao samostalno kazneno djelo i načelno se ubraja u **red formalnih KD**, tj. KD bez posljedice, dakle *dovršeno je samim nepoduzimanjem*; posljedica ovih KD je izvan bića djela pa se u tim pitanjima ne postavlja pitanje uzročnosti
 - Npr. KD nepružanja pomoći (čl. 123. st. 1.), neprijavljivanja pripremanja kaznenog djela (čl. 301.), neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela (čl. 302.) ili neka posebna KD kao npr. čl. 124., čl. 183. itd

2. NEPRAVA KAZNENA DJELA NEČINJENJEM (*delicta commissa per omissionem*)

- Moguće ih je počiniti *činjenjem i nečinjenjem*
- Posljedica kod ovih KD ulazi u biće djela pa svojom konstrukcijom odgovaraju materijalnim KD
- Počinitelj može biti *samo garant*, pa su ova kaznena djela uvijek konstruirana kao **posebna kaznena djela ili *delicta propria***
- Razlikuju se dvije skupine KD nečinjenjem:

a) Zakonski regulirana

- Obuhvaćaju kaznena djela kod kojih je *uz činjenje izričito navedeno i nečinjenje* kao način počinjenja u zakonskom biću djela (npr. zlouporaba položaja i ovlasti čl. 291. st. 1., čl. 141. st. 1.)
- Kod ovih kaznenih djela zakon točno definira u čemu se sastoji nečinjenje, posljedicu i krug osoba koje odgovaraju za neotklanjanje posljedice

b) Zakonski neregulirana

- Njihovo biće sadrži *samo činjenje*
- Npr. ubojstvo (čl. 110); u određenim situacijama to KD je moguće počiniti i činjenjem i nečinjenjem; *tom odredbom omogućeno je kažnjavanje za nečinjenje i onda kada ono nije izričito predviđeno* dok je istodobno sužen krug počinitelja na one osobe koje su pravno obvezne spriječiti nastupanje posljedice
- Osoba koja je u opisanom slučaju dužna spriječiti nastupanje posljedice ima položaj *garanta*, odnosno obvezna je ispuniti svoju garantnu dužnost; zbog toga je od posebne važnosti utvrditi tko se i pod kojim uvjetima može smatrati garantom i koji je sadržaj klauzule jednake vrijednosti

GARANTNE DUŽNOSTI

- Osebnost kaznenih djela nečinjenjem sastoji se u činjenici da za njih ne odgovara svatko, već samo i isključivo *garant, dakle osoba koja je pravno obvezna spriječiti nastupanje posljedice*
- Garant ima obvezu zaštititi određeno pravno dobro, ima tzv. garantnu dužnost; postavlja se pitanje pod kojim uvjetima netko postaje garant i u čemu se sastoje njegove garantne dužnosti
- Garantna funkcija, prema funkcionalnoj teoriji ima dva ključna sadržaja:
 1. **Zaštitni** – dužnost skrbiti o zaštićenom pravnom dobru; odnosi se na obvezu pojedinca da osigura obranu pravnog dobra, tu spada *dužnost skrbi koja proizlazi iz činjenice prirodne životne povezanost, dužnost na temelju dobrovoljnog preuzimanja skrbi, posebnih odnosa uskog zajedništva izvan obiteljskopravnog i s njim izjednačenog statusa* (npr. različiti opasni pothvati, liječnik i pacijent, učiteljica prema

učenicima, itd.) i dužnosti proizlašle iz statusa službene osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi

2. **Kontrolni** – ili sigurnosni, podrazumijeva dužnost nadzora nad izvorima opasnosti; obuhvaća različite potencijalno opasne životne situacije iz kojih za određenog pojedinca proizlazi obveza kontrolnog nadzora nad izvorima opasnosti; tu spadaju *dužnost nadzora na temelju prethodne opasne radnje, dužnost nadzora nad potencijalnim izvorima opasnosti, općeopasnim tvarima/stvarima, ali i opasnim područjima u vlasti počinitelja i dužnost nadzora nad trećim osobama koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati opasnost (u tom slučaju, garant je u položaju autoriteta ili nadređene osobe)*

KLAUZULA JEDNAKE VRIJEDNOSTI

- Drugi temeljni uvjet za postojanje nepravog kaznenog djela nečinjenjem (pored postojanja garantne dužnosti na strani počinitelja) sadržan je u zahtjevu da je „*propuštanje po djelovanju i značenju jednako počinjenju tog djela činjenjem*“ (čl. 20. st. 2. KZ)
- Govori se o **jednakovrijednosti činjenja i nečinjenja**, ali ne pretpostavlja beziznimnu i izričitu obvezu suda u svakom konkretnom slučaju, nakon što utvrdi postojanje garantne dužnosti, utvrditi i spomenutu jednakovrijednost
- Moguće je nečinjenjem počiniti i kvalificirani oblik KD (teško ubojstvo nečinjenjem, čl. 111. t. 1., čl. 136. st. 3. i 4., itd.)

NEKA POSEBNA PITANJA U VEZI S KAZNENIM DJELIMA NEČINJENJA

1) Sposobnost za radnju

- Nemo posse ultra tenetur
- Postojanje kaznenog djela je isključeno i kad postoji tzv. individualna sposobnost za radnju, tj. kad konkretna osoba nije u stanju poduzeti radnju (situacije kad bi poduzimanje takve radnje bilo povezano s izlaganjem neprimjerenoj konkretnoj situaciji za život, tijelo ili zdravlje); utoliko izostanak individualne sposobnosti za radnju isključuje biće KD
- Isto pravilo vrijedi i u situacijama u kojima postoji dužnost izlaganja opasnosti osoba s posebnim svojstvom (policijski službenik, vatrogasci, itd.) kad se ta individualna sposobnost procjenjuje po odgovarajućim strožim kriterijima, no i tada je načelno riječ samo o kvantitativnim mjerilima

2) Namjera i nehaj

- kod nepravih kaznenih djela nečinjenjem svijest o djelu obuhvaća i svijest o postojanju okolnosti koje počinitelja čine garantom – izostane li ona, riječ je o zabludi o biću djela koja isključuje namjeru
- Svijest o garantnoj dužnosti nije obuhvaćena namjerom; svijest garanta da je u odnosnoj situaciji dužan spriječiti nastupanje posljedice, dio je svijesti o protupravnosti pa će njezin izostanak indicirati postojanje zablude o protupravnosti djela

3) Blaže kažnjavanje za nečinjenje

- Moguće osim ako je riječ o KD koje se može počiniti isključivo nečinjenjem
- Odredba ne vrijedi za prava KD nečinjenjem ni za zakonski regulirana KD nečinjenjem (je r kod njih zakonski opis sadržava samo nečinjenje)

UZROČNOST

- lat. causalitas
- Uzrok i posljedica imaju svoju logiku isključivo u dimenziji prostora i vremena, a temeljna im je funkcija eksplanatorne naravi
- Problem uzročnosti se javlja kod KD kod kojih zakonsko biće osim radnje obuhvaća i posljedicu – kod formalnih KD posljedica vremenski i prostorno se poklapa s radnjom i/ili konačno je irelevantna, a kod materijalnih KD mora postojati uzročna veza
- Počinitelj će odgovarati samo za onu ili one posljedice koje proistječu iz njegove radnje
- postoje 3 teorije koje su nastale u okviru njemačke kaznenopravne dogmatike:

➤ TEORIJA EKVIVALENCIJE

- Teorija jednake vrijednosti svih uzroka
- Cjelovito ju definirao njemački teoretičar Maximilian von Buri
- Dominantna je u kaznenopravnoj dogmatici i od nje inicijalno polazi i naša sudska praksa
- Uzrokom u smislu kaznenog prava smatra svaku radnju koja je na bilo koji nači utjecala ili doprinijela nastanku posljedice
- Temelji se na formuli *condicio sine qua non* (uvjet bez kojeg se ne može)
- Prema ovoj teoriji uzrokom se smatra svaka prethodna radnja koja se ne može eliminirati iz uzročno – posljedičnog kompleksa, a da se istodobno ne negira posljedica koja je uslijedila – na misaonoj razini se provodi postupak *hipotetičke eliminacije*

- Prednost teorije:
 - ✓ Budući da je temeljena na formuli *condicio sine qua non*, **omogućuje rješavanje i onih slučajeva u kojima istodobno ili usporedno djeluju i neki drugi uzroci** (npr. treća osoba ili žrtva, itd.); nešto su drugačije situacije u kojima treća strana ili oštećenik samostalno ostvaruje novi uzročni slijed, neovisan o prethodnoj radnji počinitelja (tada imamo prekid uzročnosti), glavni primjer za to je davanje otrova s naknadnim djelovanjem žrtvi koja u međuvremenu pogiba u prometnoj nesreći – ostaje odgovornost počinitelja za pokušaj
- Slabosti:
 - ✓ Obuhvaća **preširok krug uzroka**; vremenski i prostorno udaljeni ili čak vrlo udaljeni događaji u nomenklaturi događaja, iako bez njih nesumnjivo nikada ne bi ni došlo do posljedice (npr. činjenica rođenja počinitelja, itd.)
 - ✓ Ne nudi zadovoljavajuće rješenje u slučajevima **kumulativnog kauzaliteta** kad je posljedica prouzročena višestrukim istodobnim radnjama dvaju ili više počinitelja, od kojih ju je i svaka zasebno podobna i dovoljna prouzročiti
 - ✓ Slučajevi **hipotetičkog kauzaliteta** u kojima bi do posljedice izvjesno došlo i bez radnje počinitelja (npr. ubojstvo na samrti)
 - ✓ Teško se može primijeniti u slučajevima **konkurirajućih uzroka** kad stvaran učinak pojedinih prethodnih događaja nije poznat ili pak je krajnje dvojben pa se ni vještačenjem ne može utvrditi koji je točno događaj odnosno uzrok bio presudan

➤ TEORIJA ADEKVATNE UZROČNOSTI ILI ADEKVATNOG KAUZALITETA

- Sužava krug potencijalnih uzroka na one koji su tipična posljedica neke radnje, odnosno koji prema općoj iskustvenoj vjerojatnosti dovode do određene posljedice
- Isključeni su oni uzroci koji se ne mogu „razumno“ povezati s određenom radnjom
- Adekvatnost se utvrđuje **metodom naknadne prognoze, reverzibilnom misaonom konstrukcijom analize djelovanja počinitelja tempore criminis**
- Najveća prednost je što **isključuje slučajne posljedice**
- Nedostatna je jer se na niz slučajeva u kojima je kauzalitet isključen ne može svesti na neuobičajenu atipičnu posljedicu

➤ TEORIJA OBJEKTIVNOG URAČUNAVANJA

- Uračunavanje posljedice radnje u kompleks objektivnog bića djela

- Napušta naturalistički pojam uzročnosti polazeći od zamisli da utvrđivanje uzročne veze između radnje i posljedice predstavlja samo dio teorijskih i praktičnih problema vezanih za pripisivanje određene posljedice radnji određenog počinitelja
- Objektivnost nalaže isključenje onih kriterija koji su značajni za subjektivno uračunavanje, odnosno krivnju kao subjektivni odnos počinitelja prema djelu
- Podrazumijeva dva stadija: u prvom valja utvrditi uzročnu vezu između radnje i posljedice prema formuli *condicio sine qua non*, a u drugom se daje vrijednosna (normativna) ocjena
- Da bi se počinitelju određena radnja mogla uračunati na temelju normativne ocjene, potrebno je da je počinitelj svojom radnjom stvorio protupravnu opasnost za objekt radnje te da je upravo ta opasnost realizirana u posljedici koju zakon predviđa kao obilježje zakonskog bića KD
- U posljedici mora biti realizirana upravo ona opasnost koja je nastala zbog povrede dužne pažnje, osim ako počinitelj poštuje zahtjeve dužne pažnje ili pak postupi sukladno propisima alternativnog ponašanja, taj uvjet neće biti ispunjen; moguće 2 situacije:
 1. *Takva posljedica nije rezultat radnje počinitelja već je samo u paralelnom, moguće i slučajnom odnosu s njom* (npr. kod nepredvidivih izvanjskih faktora, kod prometnih delikata, itd.)
 2. *Uračunavanje je isključeno kad je riječ o posljedici izvan zaštitnog područja povrijeđene norme* (moguće da počinitelj nehajnog delikta povrijedi zahtjeve dužne pažnje, ali da norma koju je prekršio nije u suprotnosti s nekom normom dužnog ponašanja)
- Situacije u kojima bi do posljedice sigurno došlo i da je počinitelj poštovao dužnu pažnju (tu imamo **teoriju o povišenju rizika** u slučaju kada je vozač vozio nedopuštenom brzinom i pregazi pješaka koji je ležao na kolniku u alkoholiziranom stanju; postavlja se pitanje bi li žrtva ostala živa da je počinitelj vozio primjenom brzinom – toj teoriji se suprostavlja **teorija o prestanku zaštitne funkcije**)
- Posebno pitanje se postavlja kod nepravih KD nečinjenjem jer nečinjenje ne može prouzročiti nikakvu posljedicu, ne može biti tvorni uzrok (lat. *causa efficiens*) bilo čega u vanjskom svijetu – stoga se *počinitelj kažnjava što posljedicu nije spriječio odnosno otklonio*
- Formula *condicio sine qua non* se ne primjenjuje kao hipotetički postupak eliminacije nego kao *hipotetički postupak dodavanja propuštene radnje*

BIĆE KAZNENOG DJELA

- Biće KD je skup obilježja KD; označava u čemu se sastoji neko zabranjeno ponašanje, ono što je tipično za neko KD, po čemu se ono razlikuje od drugih, ponekad i vrlo sličnih KD
- Sva obilježja moraju kumulativno biti ispunjena kako bi se radilo o određenom KD
- Povezano je sa pojmom zakonskog opisa:
 1. U najvećem broju slučajeva zakonski opis sadrži biće KD tj. može se s njime poistovjetiti (npr. krađa)
 2. u nekim slučajevima zakonski opis je širi od zakonskog bića obuhvaćajući sadržaje koji ne predstavljaju prava obilježja KD i stoga ne ulaze u pojam zakonskog bića (najčešće riječ o *objektivnim uvjetima kažnjivosti kao materijalnim pretpostavkama kažnjivosti*)
 3. slučajevi kada zakonsko biće KD sadrži neka nepisana obilježja koja nisu izričito navedena u odgovarajućem zakonskom opisu – pojam zakonskog opisa je uži od pojma zakonskog bića (npr. *neprava zakonski neregulirana kaznena djela nečinjenjem*)

FUNKCIJE BIĆA KAZNENOG DJELA

- glavna funkcija zakonskog bića je omogućivanje sustavnog razlikovanja kaznenih djela
- zakonsko biće samo indicira protupravnost i krivnju, a biće KD podrazumijeva i garantivnu funkciju, najuže povezanu sa načelom zakonitosti
- sukladno tome, obilježja KD moraju biti predviđena u zakonu i određena (*nullum crimen sine lege –scripta, -certa*)
- nepostojanje svijesti o obilježju ili obilježjima djela upućuje na postojanje zablude o biću djela

BIĆE KAZNENOG DJELA, ZAŠTIĆENO PRAVNO DOBRO I OBJEKT RADNJE

- pojam pravnog dobra podrazumijeva naročito vrijedna pravna dobra zaštićena ustavom, odnosno međunarodnim pravom (*ratio legis*)
- zakonsko biće kao osnova sistematizacije posebnog dijela kaznenog zakonodavstva; kaznena djela grupiraju se prema pretežitom zajedničkom dobru koje se njima zaštićuje, bilo ono individualne ili univerzalne naravi
- pojam pravnog dobra valja razlikovati od objekta radnje; pravno dobro je idealne naravi, označava habitualnu vrijednost društva za razliku od objekta radnje koji je realan, individualiziran, konkretan predmet

DESKRIPTIVNA I NORMATIVNA OBILJEŽJA KAZNENOG DJELA

- **deskriptivna ili opisna obilježja KD** odnose se na datost ili zbivanja koja se mogu razumijeti na temelju svakodnevnog iskustva razumnog prosječnog čovjeka
- **normativna ili vrijednosna obilježja** proistječu iz neke norme, pravne, kulturološke te podrazumijevaju vrijednosnu ocjenu

OBJEKTIVNA I SUBJEKTIVNA OBILJEŽJA KAZNENOG DJELA

- na objektivnim činjenicama se temelji vanjska dimenzija KD, a na subjektivnim se profilirala njegova unutarnja dimenzija koja se tradicionalno povezuje s krivnjom (upućuju na duševni, mentalni kompleks na strani počinitelja, tzv. intelektualnu, odnosno voluntativnu komponentu)
- suvremen koncept zakonskog bića polazi od jedinstva objektivnih i subjektivnih obilježja pri čemu su u prvom planu, objektivna obilježja (1. oznaka počinitelja, 2. radnja, 3. objekt radnje, 4. posljedica, 5. uzročna veza)
- postoje atipična zakonska bića, nepisana subjektivna obilježja KD koja ne apostrofiraju izričito subjektivno obilježje, ali se ono nužno pretpostavlja (npr. bludne radnje iz čl. 155.) – neće postojati ne dokaže li se na strani počinitelja određeno subjektivno obilježje iliti sporna tendencija

KLASIFIKACIJA KAZNENIH DJELA PREMA TIPOVIMA BIĆA KD

1. temeljna, kvalificirana i privilegirana kaznena djela
2. materijalna i formalna kaznena djela
3. kaznena djela ugrožavanja i kaznena djela povrede
4. trajna kaznena djela i kaznena djela stanja
5. jednostavna i složena kaznena djela
6. jednoaktna i višetaktna kaznena djela
7. opća i posebna kaznena djela
8. kaznena djela činjenjem i kaznena djela nečinjenjem

TEMELJNA, KVALIFICIRANA I PRIVILEGIRANA KAZNENA DJELA

- KD može biti predviđeno u više različitih oblika tako da se temeljni oblik dopuni novim obilježjima, u formi novih okolnosti koja djelo čine **težim (kvalifikatorne okolnosti) ili lakšim (privilegirajuće okolnosti)**
- Dakle, osim temeljnog kaznenog djela, postoje in abstracto teža KD te privilegirana KD (npr. *ubojstvo kao temeljni oblik, sastoji se od teškog ubojstva kao kvalificiranog KD i usmrćenja kao privilegiranog KD*)
- Kvalifikatorne i privilegirajuće okolnosti mogu se odnositi na različite modalitete počinjenja radnje (npr. „na okrutan ili podmukao način“ kod *teškog ubojstva*, čl. 111. t. 1., na „osobito opasan ili drzak način“ kod *teške krađe*, čl. 229. t. 2. KZ)
- Kvalificirana i privilegirana KD su nesamostalna, odnosno ovisna su o postojanju temeljnog KD čija obilježja valja prethodno utvrditi; ona figuriraju kao *lex specialis*
- Postoje i *delicta sui generis* – KD koja u sebi sadrže obilježja nekog drugog KD, ali nisu o njemu ovisna (npr. KD razbojništva; sadrži obilježja krađe i prisile, ali nije kvalificirani oblik bilo kojeg od njih)

MATERIJALNA I FORMALNA KAZNENA DJELA

- **Materijalna KD** u svom zakonskom biću sadrže posljedicu pa se smatraju ostvarenim, odnosno dovršenim tek u trenutku njezina nastupanja, pri čemu je ona vremenski i prostorno manje ili više udaljena od same radnje (npr. *KD ubojstva*, čl. 110., *prouzročenja smrti iz nehaja*, čl. 113., *itd.*)
- **Formalna KD ili KD čistog djelovanja** iscrpljuju se, odnosno dovršena su poduzimanjem same radnje iz zakonskog bića djela, dakle nemaju posljedicu u opisanom smislu (npr. *davanje lažnog iskaza*, čl. 305. st. 1. kod kojeg je posljedica pravno irelevantna jer se ne traži da je sud na takvu iskazu temeljio odluku te *KD narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora*, čl. 141. st.1.); imaju posljedicu u materijalnom odnosno širem smislu, ali ona nije sastavnica zakonskog bića djela

KAZNENA DJELA POVREDE I KAZNENA DJELA UGROŽAVANJA

- **KD povrede** – sastoje se u uništenju ili pak drugom stvarnom oštećenju objekta radnje; većina materijalnih KD koncipirana su upravo kao KD povređivanja (npr. *KD ubojstva*, čl. 110., *tjelesne ozljede*, čl. 117., *oštećenja tuđe stvari*, čl. 235.); spadaju u skupinu materijalnih KD
- **KD ugrožavanja** – kod njih se kažnjava samo ugrožavanje, odnosno izazivanje opasnosti (u tu skupinu prvenstveno se ubrajaju *KD protiv opće sigurnosti*, *KD protiv sigurnosti prometa te protiv okoliša*);

- KD konkretnog ugrožavanja koja podrazumijevaju dovođenje u opasnost objekta radnje tko da izostanak povređivanja ovisi samo o sretnom stecaju okolnosti (npr. *dovođenje u opasnost života ljudi i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, čl. 215., ugrožavanje prometa opasnom radnjom ili sredstvom, čl. 224. st. 2. i 3., ugrožavanje posebnih vrste prometa, čl. 225. st. 1. i 2.*); pripadaju skupini materijalnih KD
- KD apstraktnog ugrožavanja – ratio ovih inkriminacija sastoji se u sprječavanju ne samo povređivanja nego i konkretnog ugrožavanja (takva KD su *uništenja, oštećenja ili zlouporabe znakova za opasnost, čl. 218., onečišćenje okoliša, čl. 193. st. 1.*); pripadaju skupini formalnih KD
- Poznate i skupine mješovitog tipa (koje sadržavaju i ugrožavanje i povređivanje)

TRAJNA KAZNENA DJELA I KAZNENA DJELA STANJA

- **Trajna KD** karakterizira protupravno stanje koje je svojom radnjom stvorio počinitelj i održava ga svojom voljom; ono postoji sve do trenutka kad počinitelj odluči to stanje prekinut
 - U pravilu je riječ o *formalnim kaznenim djelima; njima u širem smislu pripadaju i KD nečinjenjem* kod kojih počinitelj kontinuirano krši neku obvezu na činjenje održavajući takvo protupravno stanje
 - Ona su formalno dovršena samim poduzimanjem radnje, a materijalno su dovršena njegovim prestankom
 - Cijelo to vrijeme mogu pristupiti novi supočinitelji ili pomagači, zastara kaznenog progona počinje teći od trenutka prestanka protupravnog stanja, odnosno materijalnog dovršenja KD
 - Žrtvi odnosno oštećeniku pripada pravo na nužnu obranu
- **KD stanja** – pretpostavljaju postojanje protupravnog stanja, no ono nakon što je stvoreno *postoji neovisno o volji počinitelja*
 - Npr. KD ubojstva (čl. 110.), tjelesne ozljede (čl. 117.), oštećenja tuđe stvari (čl. 235.), dvobračnosti (čl. 167. st. 1.)
 - Nastupom protupravnog stanja, ova KD dovršena su i u formalnom i u materijalnom smislu
 - Zastara počinje teći od dovršenja djela, dakle nastupom protupravnog stanja

JEDNOSTAVNA I SLOŽENA KAZNENA DJELA

- **Jednostavna KD** – najčešća su u kaznenom zakonodavstvu, ona kojima se povređuje samo jedno pravno dobro (npr. *KD ubojstva se povređuje život, KD prisile se povređuje osobna sloboda, itd.*)

- **Složena KD** – njima se povređuju dva ili više pravnih dobara (npr. *KD razbojništva se povređuje imovina i osobna sloboda, itd.*)
- Postoje KD kojima se istodobno zaštićuje nekoliko pravnih dobara, primjerice, inkriminiranjem *izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu (čl. 227.)* ostvaruje se zaštita individualnih dobara kao što su život, tijelo i imovina, ali i zajedničkog, univerzalnog dobra sigurnosti u prometu

JEDNOAKTNA I VIŠEAKTNA KAZNENA DJELA

1. **Jednoaktna KD** – djela koja se ostvaruju poduzimanjem samo jedne radnje (npr. *ubojstvo jer zahtjeva samo radnju usmrćenja, itd.*)
2. **Višeaktna KD** – djela koja se sastoje od dviju ili više radnji (npr. *KD razbojništva i razbojničke krađe koja se, kao dvoaktna djela, sastoje od oduzimanja tuđe pokretne stvari te uporabom sile ili prijetnje, također i KD silovanja*); za pokušaj je dovoljno da počinitelj počne ostvarivati prvu radnju

OPĆA I POSEBNA KAZNENA DJELA

- **Opća KD** – *delicta communia*, to su KD koja može počiniti svatko, predstavljaju većinu svih KD u posebnom dijelu kaznenog zakonodavstva
- **Posebna KD** – *delicta propria*, mogu počiniti isključivo osobe s određenim svojstvom koje je posebno naznačeno u zakonskom biću djela; odnosno svojstvo je najčešće status „službene osobe“, „odgovorne osobe“, no ono može biti i drukčije definirano kao npr. „majka“ kod KD usmrćenja (čl. 112. St.2.), itd.
 - Prava posebna kaznena djela – o postojanju svojstva počinitelja izravno ovisi i samo postojanje KD; osobe bez traženog svojstva ne mogu biti počinitelji niti supočinitelji, već samo pomagači
 - Neprava posebna KD - počinitelj može biti svatko, ali je posebno svojstvo počinitelja kvalifikatorna okolnost; temeljni oblik ovih KD je konstruiran kao *delicta communium* (može ga počiniti svatko), no ako počinitelj ima posebno svojstvo, radit će se o kvalificiranom obliku djela: ostvare li dvije ili više osoba radnju takvog KD kao supočinitelji, osoba bez svojstva kaznit će se za temeljni oblik KD, a njegov supočinitelj s posebnim svojstvom za kvalificirani oblik KD

PROTUPRAVNOST

- *Protupravnost označava povredu prohibitivne odnosno imperativne norme kaznenog prava*
- Kršenje prohibitivne (zabranjujuće) norme pretpostavlja aktivnu radnju (činjenje), dok se kod kršenja imperativne (zapovijedajuće) norme radi o pasivnoj radnji (nečinjenje)
- Radnja neće biti protupravna ako postoji neki razlog isključenja protupravnosti poput nužne obrane, kranje nužde, itd.
- Procesna posljedica isključenja protupravnosti je donošenje **oslobađajuće presude** (presude kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe)
- Kad je riječ o kaznenopravnim sankcijama, neke od njih mogu biti izrečene i osobama koje tempore criminis nisu bile krive, ali su ostvarile protupravnu radnju – npr. *neubrojivim osobama se mogu izreći sigurnosne mjere zabrane upravljanja vozilima, zabrane pristupa internetu, itd.*
- 2 vrste protupravnosti:
 1. *Formalna protupravnost* – iscrpljuje se u kršenju prohibitivne ili imperativne norme kaznenog prava i ne može se stupnjevati; u tom smislu ne postoji razlika među KD
 2. *Materijalna protupravnost* – daje odgovor na pitanje različite težine kaznenih djela koja se iscrpe u formalnoj protupravnosti; može se stupnjevati prema stupnju štete koja je za društvo prouzročena KD kao antisocijalnim činom; usko je povezana sa razlozima isključenja protupravnosti

RAZLOZI ISKLJUČENJA PROTUPRAVNOSTI

- 4 skupine:
 1. Razlozi isključenja protupravnosti iz općeg dijela kaznenog zakona (*nužna obrana i kranja nužda*)
 2. Razlozi isključenja protupravnosti predviđeni u posebnom dijelu kaznenog zakona (*npr. zvučno snimanje i prisluškivanje učinjeno u javnom interesu ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe čl. 143., uz izuzetak zapovijedi nadređenog*)
 3. Razlozi isključenja protupravnosti koji su propisani međunarodnim ratnim pravom (*načelno su tu civilno pučanstvo, ranjenici i ratni zarobljenici koji uživaju posebnu zaštitu sukladno Ženevskim konvencijama iz 1949.g.*)

4. Razlozi isključenja protupravnosti izvan materijalnog kaznenog zakonodavstva: pristanak oštećenika, zakonita uporaba sredstava prisile i prigovor savjesti
- okolnost da osoba smatra kako je neko ponašanje dopušteno jer običaji isključuju njegovu protupravnost, ocjenjuje se u kontekstu postojanja, odnosno nepostojanja *zablude o protupravnosti*

NUŽNA OBRANA

- potječe iz rimskog prava; označava pravo na odbijanje protupravnog napada
- nužna obrana je ona obrana koja je prijeko potrebna za odbijanje istodobnog ili izravno predstojećeg protupravnog napada
- radnjom koja se poduzima u nužnoj obrani ostvaruju obilježja bića KD, pa i onih najtežih (npr. ubojstva), no s obzirom na svrhu koja se njome ostvaruje, a to je zaštita pravnog poretka, toj radnji nedostaje svojstvo protupravnosti
- utjelovljuje 2 važna načela:
 1. **načelo samozaštite** u kojem se ogleda pravo pojedinca na zaštitu individualnih pravnih dobara koja mu pripadaju
 2. **načelo zaštite pravnog poretka**; uključuje i nužnu pomoć odnosno situacije u kojima se napad odbija od trećih osoba, od napadnutog se ne traži da uzmakne pred napadom (turpis fuga), već da aktivno spriječe napad na zaštićena dobra...
- pravni učinak nužne obrane je isključenje protupravnosti; okrivljenik se oslobađa od optužbe

NAPAD

- pretpostavka nužne obrane je postojanje protupravnog napada upravljenog na određeno zaštićeno pravno dobro napadnute ili treće osobe
- napadom se smatra svaka povreda ili ugrožavanje zaštićenog pravnog dobra i on, da bi nužna obrana bila dopuštena, mora biti *protupravan*
- napad mora potjecati **od čovjeka, biti stvaran i aktualan**;
 - ako napad ne potječe od čovjeka nego od životinje, radić će se o krajnjoj nuždi (iznimka je ako se životinja koristi kao puko sredstvo u rukama napadača – tada se radi o nužnoj obrani)
 - zahtjev da mora biti stvaran znači da nema nužne obrane ako napadnuti samo smatra da se radi o napadu koji zapravo ne postoji – tada će se raditi o

putativnoj nužnoj obrani kao vrsti zablude o razlozima koji isključuju protupravnost

- napad mora biti aktualan što znači istodoban ili neposredno predstojeći – obrana protiv napada koji nije započeo ili je dovršen, nije nužna obrana nego *vremensko (ekscesivno) prekoračenje njezinih granica*
- napad će biti **isključen kod tzv. ugovorenih obračuna** kod kojih su sve strane istodobno i napadači i napadnuti

OBRANA

- protupravnost radnje isključuje samo ona obrana koja je, prema okolnostima konkretnog slučaja, bila nužna (a nužna znači da će biti potrebno utvrditi da *napad nije bilo moguće otkloniti na drugi način* kojim se u manjoj mjeri ugrožavaju, odnosno povređuju dobra napadača)
- uz potrebu *poštovanja razmjernosti* između napadača i obrane, traži se i poštovanje *dužnosti napadnutog da u maksimalnoj mjeri štedi napadača odnosno njegova dobra*; *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*

SUBJEKTIVNI ELEMENT NUŽNE OBRANE

- subjektivni element nužne obrane je postupanje s **obrambenom voljom**
- osoba koja je napadnuta mora postupati s *namjerom otklanjanja protupravnog napada* – u suprotnom, radit će se o isprovociranom napadu kod kojeg osoba izaziva drugoga da ju napadne kako bi pod krinkom nužne obrane prema toj osobi počinila KD
- *od isprovociranog napada valja razlikovati izazvani napad*

RAZMJERNOST NAPADA I OBRANE

- nužna obrana ugrožavanjem života nije dopuštena radi zaštite imovine
- *načelo razmjernosti* znači isključivo to da mora postojati razmjer između napada i obrane što se procjenjuje u svakom konkretnom slučaju i ovisi o obilježjima napadača i napada s jedne strane te napadnutog i obrane s druge strane
- ako se u postupku utvrdi da obrana nije bila razmjerna, radit će se o *prekoračenju nužne obrane*
- korištenje oružja ili opasnog oruđa bit će u pravilu dopušteno ako je napadač osoba veće tjelesne snage u odnosu na napadnutog ili ako se napadnuti nalazi u ležećem položaju na leđima, što mu otežava ili u potpunosti onemogućava razumnu i trezvenu procjenu manje intenzivnog sredstva obrane

- test razmjernosti uvijek mora biti proveden *ex ante*, dakle s obzirom na situaciju koja je prethodila nužnoj obrani i s obzirom na pretpostavku postupanja *razumne osobe u usporedivoj situaciji*

ISTODOBNOST NAPADA I OBRANE

- vremensko prekoračenje nužne obrane (*ekstenzivni eksces*) koje se smatra *prekoračenjem nužne obrane u zakonskom smislu*
- zabranjena je anticipativna nužna obrana, odnosno ona obrana koja se poduzima radi otkanjanja mogućeg budućeg napada
- zaštitna sredstva su dopuštena ako udovoljavaju *kriteriju razmjernosti* (u primjeru sa stavljanjem kućne ograde pod visoki napon isključeno s obzirom na zabranu zaštite imovine povredom odnosno ugrožavanjem života napadača)

NUŽNA POMOĆ

- radi se o situacijama u kojima se napad odbija od trećih osoba
- dvojbeno je da li je pretpostavka pružanja nužne pomoći pristanak napadnute osobe; to ovisi o kakvu je napadu riječ i o kojim se zaštićenim dobrima napadnute osobe radi
- nužnom pomoći se napad može otklanjati i od pravnih osoba, pa i od države koja je također pravna osoba

ISKLJUČENJE PRAVA NA NUŽNU OBRANU

- **nužna obrana nije dopuštena protiv nužne obrane**; međutim, ukoliko napadnuti preokorači nužnu obranu, tada se napadaču priznaje pravo na obranu, ali ono je ograničeno s obzirom na njegovu aktivnu ulogu kojom je izazvao napadnutog
- bit će isključeno u slučaju *beznačajnog napada i isprovociranog, odnosno insceniranog napada* (nema nužne obrane ako netko namjerno izazove drugog da ga napadne kako bi ga pod krinkom nužne obrane usmrtio, nije ispunjen subjektivni element nužne obrane, a to je obrambena volja)

OGRANIČENJE NUŽNE OBRANE

- osoba ima pravo na nužnu obranu, ali joj je to pravo ograničeno

- osoba, kojoj je pravo na nužnu obranu ograničeno, morala bi se ograničiti na *defenzivnu obranu*, uklanjanje udarcima i slično, a tek bi iznimno, ako ni na koji drugi način ne može otkloniti napad, mogla prijeći u *ofenzivnu obranu*
- nužna obrana je ograničena u 3 slučaja:
 1. **napad osobe koja nije kriva** – napad djece, neubrojivih osoba i osoba kojima je krivnja isključena zbog zablude
 2. **napad osobe kojoj je napadnut garant** – potreba zaštite osobe u garantnom odnosu (npr. bračnih drugova) koje su inače dužne skrbiti jedne o drugima
 3. **izazvani napad** – napadnuti nije namjerno isprovocirao osobu koja ga je napala kako bi pod krinkom nužne obrane povrijedio neko njezino dobro, ali je svojim aktivnim postupcima (npr. vrijeđanjem, zlostavljanjem i sl.) sam pridonio da bude napadnut; opravdanje tog razloga za ograničenje nalazi se u doprinosu napadnute osobe stvaranju opasnog stanja kao povoda za protupravni napad

PREKORAČENJE NUŽNE OBRANE

1. intenzivno prekoračenje nužne obrane
 - u situacijama u kojima je obrana bila nerazmjerna napadu (npr. kada je napadnuti koristio teže sredstvo obrane, a na raspolaganju mu je bila razumna mogućnost korištenja blažeg sredstva)
 - posezanje za ofenzivnom obranom umjesto defenzivne u pravilu će značiti prekoračenje nužne obrane (iznimka situacije u kojima napadnuti nije imao drugih mogućnosti odbiti protupravni napad)
2. ekstenzivno prekoračenje nužne obrane
 - vremensko prekoračenje
 - situacije u kojima napad još nije počeo ili je dovršen; pritom valja razlikovati napad koji je dovršen od napada koji je samo prekinut
 - *ponekad će se raditi o kombinaciji obaju ekscesa* kao npr napadnuti koji ležeći na leđima otklanja napad višestrukim ubadanjem nožem napadača koji leži na njemu istovremeno može prekoračiti nužnu obranu i prema intenzitetu i prema njezinim vremenskim granicama – prema intenzitetu po kriteriju razmjernosti, a prema vremenskim granicama je po kriteriju trajanja napada; u takvim graničnim situacijama valja uzeti da preteže intenzivni eksces
 - **zakonska odredba o prekoračenju nužne obrane odnosi isključivo na intenzivni eksces**, jer da bi nužna obrana bila prekoračena, ona mora postojati, a ona postoji samo ako postoji i napad; ako napada nema, nema ni nužne obrane niti njezina prekoračenja
 - poseban oblik prekoračenja nužne obrane je onaj do kojeg je došlo zbog:
 1. *jake razdraženosti (stenički afekt)*; uglavnom dovodi do povećane agresivnosti – izjednačen je s „običnim“ prekoračenjem nužne obrane

2. *prepasti izazvane napadom ili jaka prepast (astenički afekt)*; uglavnom se radi o blokadi psihomotornih funkcija zbog straha izazvanog napadom – smatra se ispričavajućim razlogom koji isključuje krivnju
- u praksi je vrlo teško razgraničiti usmrćenje na mah i ubojstvo u prekoračenju nužne obrane pa bi trebalo *djelo kvalificirati kao usmrćenje na mah u prekoračenju nužne obrane* – jer je kazna privilegiranog usmrćenja (a to je usmrćenje na mah) blaža za okrivljenika od kazne propisane za ubojstvo, dok kvalifikacija prekoračenja nužne obrane ostavlja mogućnost daljnjeg ublažavanja, odnosno izricanja kazne ispod propisanog minimuma

KRAJNJA NUŽDA

- otklanjanje istodobne opasnosti koja se na drugi način nije mogla otkloniti, uz uvjet da je zlo koje je nastupilo manje od onog koje je prijetilo (isključenje protupravnosti) ili pak nije nerazmjerno veće od onog koje je prijetilo (isključenje krivnje)
 1. krajnju nuždu kao razlog isključenja protupravnosti zovemo **opravdavajućom krajnjom nuždom**; slična je nužnoj obrani; riječ je o zaštiti pretežnijeg interesa
 2. krajnju nuždu kao razlog isključenja krivnje zovemo **ispričavajućom krajnjom nuždom** (jer se temelji na ispričavajućim razlozima); reakcija na psihičku prisilu koja pod određenim pretpostavkama može isključiti krivnju
- krajnja nužda se od nužne obrane razlikuje po tome što je kod nužne obrane riječ o sukobu (sučeljavanju) prava i neprava, dok se kod krajnje nužde radi o sukobu, odnosno izboru između dvaju ili više prava, odnosno opravdanih interesa
- tipične situacije krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti u sudskoj praksi su:
 - a. provaljivanje u tuđi stan da bi se spasilo dijete iz požara
 - b. razdiranje tuđe odjeće da bi se osobi pružila prva pomoć
 - c. usmrćivanje tuđeg psa koji napada čovjeka
 - d. itd...

KRAJNJA NUŽDA KAO RAZLOG ISKLJUČENJA PROTUPRAVNOSTI

OPASNOST

- opasnost se može odrediti kao bliska (neposredna) mogućnost povređivanja nekog zaštićenog pravnog dobra; neposrednost u vremenskom i prostornom smislu

- mora se raditi o istodobnoj opasnosti što znači da neće biti dopuštena krajnja nužda radi otklanjanja neke buduće pretpostavljive opasnosti; kao što nije dopuštena anticipirana nužna obrana, tako nije dopuštena ni anticipirana krajnja nužda
- pojam „trajna opasnost“ koja prijeti od određenih izvora, npr obiteljskih zlostavljača – **nije dopušteno** usmrtni pod uvjetom da se opasnost ne bi mogla otkloniti na bilo koji drugi način s obzirom na to da se proširuje zakonski pojam opasnosti i na slučajeve u kojima ona nije istodobna jer se dopušta da zlo može nastupiti i u daljnjoj budućnosti
- za razliku od nužne obrane koja je dopuštena samo protiv napada čovjeka, izvori opasnosti kod krajnje nužde mogu biti različiti: određena ljudska ponašanja (odnosno postupci, bilo nehajni ili namjerni), elementarne nepogode, napadi životinja i sl.
- **pravo na krajnju nuždu priznaje se i osobi koja je sama prouzročila opasnost pod uvjetom da je zlo koje je nastupilo manje od zla koje je prijetilo**, ratio legis toga se sastoji u zaštiti pretežnijeg interesa bez obzira na to tko je odgovoran za nastupanje opasnosti

OTKLANJANJE OPASNOSTI

- neće se raditi o krajnjoj nuždi ako je postojala mogućnost zaštite pretežnijeg interesa na neki drugi način; ona mora biti posljednje odnosno ultimativno sredstvo zaštite koje je prikladno s obzirom na sve okolnosti konkretne situacije – u tome se ogleda *supsidijarni karakter krajnje nužde*
- radnjom u krajnjoj nuždi može se otklanjati opasnost od sebe ili drugoga; u tom je pogledu vrlo slična nužnoj pomoći kod nužne obrane – bit će dopuštena krajnja nužda i radi otklanjanja opasnosti od pravnih osoba, pa i države, no uz uvjet pridržavanja ograničenja
- *ako netko žrtvuje imovinu da bi spasio svoj ili tuđi život, protupravnost njegove radnje će uvijek biti isključena po osnovi krajnje nužde*
- utvrđivanje težine zla uvijek mora biti provedeno:
 - a. in concreto
 - b. ex ante
 - c. prema standardu razumne osobe koja bi se našla u usporedivoj situaciji
- poduzimanje radnje u krajnjoj nuždi je isključeno ako se njome grubo povređuju osnovne vrijednosti pravnog poretka (u međunarodnom pravu tortura je apsolutno zabranjena)
- scenarij „**tempirane bombe**“ u kojem permisivnost torture proizlazi iz obveze poštovanja načela manje štete – *opravdano je podvrgnuti mučenju osobu za koju se*

vjeruje da raspolaže informacijama kojima bi teroristički napad mogao biti pravodobno spriječen

- subjektivni element krajnje nužde je **spašavalačka volja** – osoba mora biti svjesna da se radi o opasnosti za zaštićena dobra i interese i postupati s namjerom da se ta opasnost otkloni; u suprotnom se neće raditi o krajnjoj nuždi

KOLIZIJA DUŽNOSTI

- tipična situacija koja se često opisuje u literaturi je primjer oca koji u požaru, s obzirom na okolnosti, može spasiti samo jedno od svoje dvoje djece
- termin „nadzakonska krajnja nužda“ nije najprikladnije rješenje

ZAPOVIJED NADREĐENOG

- Pravilnikom o službi u Oružanim snagama propisano je da „podređenost obveza pripadnika Oružanih snaga da bez pogovora, na vrijeme i na najbolji način prema tjelesnim i umnim sposobnostima i okolnostima izvršava zapovijedi nadređenih“
- Također propisano je (čl. 380. KZ) da vojna osoba koja protupravnu radnju kojom se ostvaruju obilježja kaznenog djela počini na zapovijed *biti kriva samo ako je znala ili je bilo očito da izvršenjem zapovijedi čini protupravnu radnju*
- Izrijeком je propisano da su KD genocida i zločina protiv čovječnosti uvijek očito protupravna što je u osnovi i nepotrebno jer će svakoj, pa i prosječnoj osobi, a osobito osobi koja obavlja službu u oružanim snagama i kojoj ti popisi po kriteriju obavljanja funkcije moraju biti poznati, biti očito da bi se izvršenjem zapovijedi da se počine ta KD, ostvarila protupravna radnja

ZAKONITA UPORABA SREDSTAVA PRISILE

- Pojedine službene osobe (npr. policija) u obavljanju određenih, zakonom propisanih, ovlasti koriste određena sredstva prisile kojima se ostvaruju obilježja bića pojedinih KD (ubojstvo, tjelesna ozljeda, uništenje, narušavanje nepovredivosti doma, itd.) – s obzirom da se radi o službenim radnjama, njihova protupravnost će biti isključena

- Pojedini zakoni daju ovlast na poduzimanje određenih radnji koje u sebi sadrže sredstva prisile svim građanima, a ne samo službenim ili odgovornim osobama, pa će se i te radnje smatrati zakonitom uporabom sredstava prisile
- Osoba koja primjenjuje sredstva prisile na temelju izričite zakonske ovlasti mora biti svijesna da postoji razlog koji joj daje pravo na izvršavanje tih ovlasti; ako nije svijesna, radit će se o zabludi o okolnostima koje isključuju protupravnost (ali se postavlja pitanje njezine krivnje, odnosno postojanja zablude koja tu krivnju može ublažiti ili isključiti)
- Zakonita uporaba sredstava prisile *specijalni je razlog isključenja protupravnosti u odnosu na krajnju nuždu* i ograničava se samo na situacije u kojima službena (ili druga zakonom ovlaštena) osoba ovlašteno primjenjuje neko sredstvo prisile
- 2 zahtjeva:
 1. *Zahtjev supsidijarnosti* – primjena pojedinog sredstva prisile (npr. raspršivača s nadražujućom tvari) dopuštena tek ako blažim sredstvom prisile (npr. tjelesnom snagom) nije moguće ostvariti određenu službenu radnju (npr. uhićenje)
 2. *Zahtjev razmjernosti* – određeno sredstvo prisile neće biti primijenjeno u mjeri većoj od nužne za ostvarenje svrhe postupanja

PRISTANAK OŠTEĆENIKA

- Violenti non fit iniuria – standard postavljen u rimskom pravu
- Pravni poredak priznaje pristanak oštećenika kao razlog isključenja protupravnosti samo kod nekih KD i pod točno određenim uvjetima – kod **KD kojima se ugrožavaju ili povređuju pravna dobra kojima oštećenik može slobodno raspolagati, tzv. dostupibilna individualna pravna dobra** kod kojih javni interes za kažnjavanjem nije u tolikoj mjeri izražen
- Razlikovanje pojmova pristanka i suglasnosti:
 1. Ako se radi o zabludi kod KD kod kojih pristanak oštećenika isključuje protupravnost, radit će se o *zabludi o razlozima koji isključuju protupravnost*
 2. Kod zablude kod KD kod kojih suglasnost isključuje biće djela, radit će se o *zabludi o biću djela*
- Da bi pristanak oštećenika isključivao protupravnost, on mora:
 - a. biti **ozbiljan i izričit** (bit će dovoljne i konkludentne radnje iz kojih je moguće izvesti zaključak o postojanju pristanka, primjerice klimanje glavom)
 - b. mora **prethoditi određenoj radnji** kojom se ostvaruju obilježja bića KD

- c. biti dan od **osobe koja je sposobna dati pristanak** (što znači da protupravnost radnje neće isključivati očitovanja volje djece i duševno bolesnih osoba ako je njihova ubrojivost isključena)
- d. biti **konačan (neopoziv)**
- e. osoba koja daje pristanak mora biti **jedini ovlaštenik na davanje pristanka** (npr. u slučaju suvlasništva nad stvari samo će pristanak svim suvlasnika isključivati protupravnost radnje)

ISKLUČENJE PROTUPRAVNOSTI U MEĐUNARODNOM PRAVU

- u međunarodnom je ratnom pravu isključena protupravnost određenih radnji koje bi, da nema toga stanja, predstavljale KD – u praksi to znači da će ubojstvo neprijateljskog vojnika izvan borbe (hors de combat) biti kažnjivo, i to ne kao ooće kazneno djelo (ubojstvo) već kao ratni zločin
- protupravnost načelno neće biti isključena ni kod KD počinjenih na štetu civila, ratnih zarobljenika, ranjenika i bolesnika jer se oni smatraju kategorijama zaštićenim po međunarodnom humanitarnom pravu (Ženevskim konvencijama)

PRIGOVOR SAVJESTI

- **moralna kategorija internalizirana u vrijednosnom sustavu pojedinca koja se često sukobljava s nekim drugim zahtjevima pravnog poretka**
- za KP prigovor savjesti relevantan je kad je riječ o odbijanju određenih zakonskih dužnosti čije neispunjenje povlači kaznenu odgovornost – tako prema hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, kažnjivo odbijanje primanja oružja, no protupravnost te radnje će biti isključena ako se radi o vojnoj osobi kojoj je u propisanom postupku uvažen prigovor savjesti
- prigovor savjesti se može prihvatiti kao razlog isključenja protupravnosti i kod kaznenog djela neodazivanja pozivu i izbjegavanja vojne službe (čl. 367. KZ), ali uz određene uvjete
- Ustav načelno propisuje da je „vojna obveza i obrana RH dužnost svih z to sposobnih državljana“, ali i dopušta „prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripralni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama (...), no one su obvezane ispunjavati druge dužnosti određene zakonom“

KRIVNJA

- Jedan od elemenata pojma KD u formalnom smislu
- U kaznenopravnom smislu krivnja se može definirati kao *subjektivni odnos počinitelja prema djelu zbog kojeg mu se može uputiti prijekor*
- Usko povezana s moralom; poveznica između krivnje i morala u nužnosti je zajedničkog života u društvenoj zajednici
- Odgovornost na temelju krivnje polazi od nepoštovanja određenih društvenih vrijednosti zaštićenih Ustavom i pozitivnim propisima, a odgovornost na temelju morala polazi iz običaja
- Protupravnost ne indicira krivnju, već predstavlja pretpostavku za njezino utvrđivanje u dokaznom postupku; krivnja se uvijek utvrđuje *ad personam*, s obzirom na konkretnu osobu, njezino psihičko stanje tempore criminis, itd...
- Osoba koja je najprije osumnjičena, pa okrivljena, a naposljetku i optužena za KD ima se smatrati nedužnom dok se pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže suprotno (*presumptio iuris – oboriva presumpcija*)

NAČELO KRIVNJE

- *Nitko ne može biti kažnjen ako nije kriv za počinjeno KD* – praktična je implikacija ove odredbe nemogućnost kažnjavanja (kaznom zatvora ili novčanom kaznom) osobe koja nije bila kriva (npr. zbog neubrojivosti ili postupanja u zabludi); to ne isključuje mogućnost izricanja drugih kaznenopravnih sankcija, odnosno posebnih mjera (prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama)

KRIVNJA U MATERIJALNOM I FORMALNOM SMISLU

1. **U materijalnom smislu** – krivnja je institut materijalnog kaznenog prava i označava središnji element u strukturi KD
 - bez krivnje nema KD (*nullum crimen sine culpa*) ni kazne (*nulla poena sine culpa*)
 2. **U formalnom smislu** – krivnja se utvrđuje sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je optuženik počinio KD koje mu je stavljeno na teret
 - Riječ je o presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim, a koja se često kolokvijalno naziva osuđujućom presudom
- Moguće je da u konkretnoj *situaciji postoji krivnja u materijalnom smislu, ali ne i u formalnom* (npr. u slučaju optuženika koji je skrivljeno poduzeo protupravnu radnju, ali mu to u postupku nije dokazano, pa sud mora donijeti oslobađajuću presudu zbog nedostatka dokaza)

KRIVNJA I KAZNENA ODGOVORNOST

- Pojam kaznene odgovornosti je širi od pojma krivnje
- Dokazana krivnja biti će pretpostavka utvrđivanja kaznene odgovornosti i njezina odgovarajućeg sankcioniranja
- **Ubrojivost nije sastavni dio krivnje, već njezina pretpostavka, a kaznena odgovornost je pojam koji obuhvaća ubrojivost i krivnju**

KRIVNJA I SLOBODA VOLJE

a) Indeterminizam

- shvaćanje prema kojem je čovjek apsolutno slobodan u svojim postupcima
- Kazna kao prijekor opravdano se može primijeniti samo prema onim počiniteljima koji su u vrijeme počinjenja KD postupali u skladu sa svojom slobodnom voljom
- Oni kod kojih takve volje nije bilo, neće biti krivi jer na njih kazna kao iracionalan prijekor neće imati učinka s obzirom na to da ona pretpostavlja slobodnog čovjeka koji je sposoban shvatiti društveno značenje svojih postupaka
- Na ovim postavkama svoju koncepciju kaznenopravnog sustava zasnovali su pripadnici klasične škole kaznenog prava

b) Determinizam

- Čovjek je apsolutno određen
- Pripadnici pozitivističke škole
- Čovjekovo ponašanje uvjetuju određeni unutarnji (endogeni) i/ili vanjski (egzogeni) čimbenici
- Lombroso – *kriminalni atavizam*

c) Eklektički pristup (pristup srednjeg puta)

- Čovjek je u načelu slobodan u svom nastupanju, ali je neprijeporno da u određenim situacijama na njega djeluju različiti čimbenici koji mogu isključiti njegovu krivnju (npr. duševna bolest koja je dovela do neubrojivosti tempore criminis) ili je reducirati

SASTOJCI KRIVNJE

- Čl. 23. KZ
- Sastojci krivnje:
 1. Ubrojivost (*kao apstraktna sposobnost za krivnju*)
 2. Namjera ili nehaj (*kao oblici krivnje*)
 3. Svijest o protupravnosti (*kao normativni element predodžbe počinitelja o zabranjenosti djela*)

4. Nepostojanje ispričavajućih razloga (*ispričavajuće nužne obrane ili ispričavajuće krajnje nužde*)

- Glede sastojaka krivnje u teoriji kaznenog prava razliku se 3 teorije:
 1. **Psihološke teorije:** sastojci krivnje su oblici krivnje utvrđeni kao namjera ili nehaj i ubrojivost kao apstraktna sposobnost za krivnju; preuska i nije u stanju objasniti poziciju npr. nesvjesnog nehaja kod kojeg nedostaje intelektualna sastavnica odnosno bilo kakav psihički odnos počinitelja prema KD
 2. **Psihološko – normativne teorije:** o sadržaju krivnje odredio 3 njezina sastojka – ubrojivost, namjeru ili nehaj i svijest o protupravnosti
 3. **Normativne teorije:** uz ubrojivost, namjeru ili nehaj i svijest o protupravnosti uvode i nepostojanje ispričavajućih razloga (provedeno u KZ11)
- Sastojci krivnje, poput elemenata KD, utvrđuju se **sukcesivno** (*znači da npr. utvrđivanje oblika krivnje kao namjere ili nehaja prethodi utvrđivanju postojanja svijesti o protupravnosti*)
- Propuštanje dužnosti suda da na primjeren način obrazloži presudu u dijelu koji se odnosi na krivnju optuženika, neće predstavljati samo jednu od žalbenih osnova u kaznenom postupku, već i povredu prava na pravično suđenje kako proizlazi iz niza odluka Ustavnog suda RH i ESLJP

UBROJIVOST

- Prvi sastojak krivnje
- Osoba koja nije ubrojiva ne može biti kriva
- Ubrojivost se definira kao sposobnost shvaćanja vlastitog postupanja i vladanja vlastitom voljom (kognitivno – kontrolna sastavnica ubrojivosti) te mora postojati u vrijeme počinjenja KD
- Neubrojiva osoba je ona osoba koja u vrijeme počinjenja KD nije mogla shvatiti značenje svojih postupaka (intelektualna sastavnica) ili vladati svojom voljom (voljna sastavnica) zbog *duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti, nedovoljnog duševnog razvitka ili neke druge teže duševne smetnje*
- Osoba koja je protupravnu radnju ostvarila u stanju neubrojivosti nije kriva (iznimka je samoskrivljena neubrojivost) i ne može biti kažnjena (ali prema njoj mogu biti primijenjene neke sigurnosne mjere)
- **Pojam ubrojivosti odnosi se isključivo na počinitelja KD**, a ne i na druge osobe (npr. oštećenika) čiji intelektualni i voljni kapaciteti tempore criminis mogu biti odlučni glede postojanja KD, njegove kvalifikacije ili pak odluke o kazni

METODE UTVRĐIVANJA NEUBROJIVOSTI

1. BIOLOŠKA METODA

- Primjenjivana u samim počecima razvitka shvaćanja o tome da neubrojive osobe nisu sposobne za krivnju i da ih stoga ne treba kažnjavati, već ih je potrebno izolirati
- Osnovna slabost ove metode je što zanemaruje konkretan utjecaj određene biološke osnove na ponašanje čovjeka, odnosno na mogućnost shvaćanja značenja djela i vladanja voljom – neke suvremene znanstvene spoznaje upozoravaju da intelektualni i voljni kapaciteti neke osobe mogu biti očuvani bez obzira na njezinu duševnu bolest
- Stoga će osoba koja redovito uzima lijekove u visokom postotku vjerojatnosti biti ubrojiva bez obzira na dijagnosticiranu tešku duševnu bolest

2. PSIHOLOŠKA METODA

- Ograničena isključivo na utvrđivanje intelektualne i voljne sastavnice ubrojivosti
- Prema ovoj metodi, isključivo je relevantno stanje počinitelja tempore criminis u smislu njegove sposobnosti shvaćanja značenja djela i upravljanja postupcima bez obzira na to jesu li na to stanje utjecale *duševna bolest, privremena duševna poremećenost, nedovoljan duševni razvitak ili neka druga teža duševna smetnja*
- Nepotpuna i jednodimenzionalna jer zanemaruje uzroke koji su doveli do isključenja mogućnosti shvaćanja značenja djela i vladanja voljom

3. BIOPSIHOLOŠKA METODA

- Pomiruje isključivost biološke i psihološke metode
- Prema ovoj metodi, najprije se utvrđuje postojanje duševne smetnje (*npr. paranoidne shizofrenije*), a potom i njezin utjecaj na mogućnost počinitelja da shvati značenje svojih postupaka i vlada svojom voljom
- Dominantna metoda u suvremenom kaznenom pravu

BIOPSIHOLOŠKE OSNOVE NEUBROJIVOSTI

1. Duševna bolest
2. Privremena duševna bolest
3. Nedovoljni duševni razvitak
4. Druga teža duševna smetnja

DUŠEVNA BOLEST

- Zovu se i psihoze
- Prema izvoru, dijele se na:
 - a) **Egzogene** – izazvane nekim vanjskim uzrokom (npr. bolešću ili teškom ozljedom mozga)
 - b) **Endogene** – izazvane unutarnjim uzrocima zbog čega se nazivaju i funkcionalni psihozama, jer nemaju organski uzrok (za razliku od egzogenih); najčešće su *shizofrenija i manično-depresivna psihoza*
- Kod duševne bolesti mora se raditi o **stanju dužeg trajanja** po čemu se, uz ostalo, razlikuje od privremene duševne poremećenosti
- Postojanje određenih znakova poremećaja ličnosti uz odsutnost simptoma prave duševne bolesti neće isključiti ubrojivost, već će ju, eventualno, *reducirati*
- Različiti oblici poremećaja raspoloženja (ciklotimije) neće se smatrati duševnom bolešću osim ako ne poprime obilježja manično-depresivnog psihotičnog poremećaja

PRIVREMENA DUŠEVNA POREMEĆENOST

- Pod ovim pojmom podrazumijevaju se **poremećaji svijesti** koji utječu na intelektualne i voljne kapacitete počinitelja u vrijeme počinjenja KD
- Od privremene duševne poremećenosti kao poremećaja svijesti valja razlikovati **besvjesno stanje** koje isključuje samu radnju pa se kod njega i ne postavlja pitanje krivnje
- Mora biti **vrlo visokog intenziteta**; u forenzičkoj praksi se smatra stanjem prepasti
- Sa stanjem jake prepasti blisko je povezana i akutna reakcija na stres koja se također smatra oblikom privremene duševne poremećenosti s utjecajem na ubrojivost
- U pravilu, alkoholna opijenost, odnosno stanje akutne intoksikacije alkoholom, pa i kad se radi o vrlo visokim koncentracijama, *neće isključiti ubrojivost*, ali ovisno o drugim okolnostima (npr. strukturi ličnosti okrivljenika), često rezultira smanjenom mogućnošću počinitelja da shvati značenje svog djela i vlada svojom voljom

NEDOVOLJNI DUŠEVNI RAZVITAK

- Različiti stupnjevi nedovoljnog duševnog razvitka kod kojih ubrojivost počinitelja, s obzirom na stupanj njegove zaostalosti, ali i neke druge okolnosti, može biti isključena ili reducirana

- Sama činjenica mentalne retardacije neće sama po sebi isključiti ubrojivost, nego će biti potrebno utvrditi utjecaj takva stanja na konkretne sposobnosti shvaćanja djela i vladanja voljom u odnosu na konkretno KD
- U praksi je utvrđeno da *neće svaki intelektualni deficit ujedno značiti i da je riječ o nedovoljnom duševnom razvitku*; riječ je okolnosti koju je potrebno utvrditi vještačenjem
- Nedovoljan duševni razvitak često je u kombinaciji s određenim situacijskim rizičnim čimbenicima koji utječu na ubrojivost o čemu također treba voditi računa prilikom sudske ocjene nalaza i mišljenja vještaka

DRUGA TEŽA DUŠEVNA SMETNJA

a) Neuroze

- *Funkcionalni poremećaji bez somatskog uzroka*
- Neurotična osoba je svijesna realnosti, ali ima problem sa kontrolom svojih reakcija na vanjske podražaje
- Uglavnom imaju za posljedicu *redukciju ubrojivosti*

b) Poremećaji nagona

- Prisilno-opsesivne odnosno kompulzivne radnje od kojih je jedna i *kleptomanija* (patološka sklonost krađi)
- Ova okolnost je u nekoliko navrata isticana u postupcima izvanrednog ublažavanja kazne

c) Psihopatije

- Poremećaj *karakternih osobina* zbog kojih je osoba nesposobna za empatiju i ostvarivanje bliskih emotivnih kontakata
- Takve osobe su emocionalno hladne, bezosjećajne, sebične i svojim postupcima često dehumaniziraju svoje žrtve
- Nisu impulzivni nasilnici već zlostavljanju pristupaju hladno i proračunato
- U pravilu *ne isključuju ubrojivost*, ali mogu dovesti do *smanjenje ubrojivosti*
- Kod njihova utvrđivanja važno je iskombinirati psihijatrijsko i psihološko vještačenje

KOGNITIVNO – KONTROLNA SASTAVNICA UBROJIVOSTI

- Drugi naziv u literaturi je **nesposobnost za rasuđivanje i odlučivanje**
- *Ubrojivost će biti isključena i u slučaju utvrđivanja barem jedne od tih sastavnica* pri čemu će nepostojanje kognitivne često indicirati da ne postoji ni kontrola; moguće je

da kognitivna sastavnica bude očuvana, ali da počinitelj zbog djelovanja određenih duševnih smetnji ne može kontrolirati svoje postupku zgo čega njegova ubrojivost može biti isključena ili smanjena

1. Kognitivna sastavnica - sastoji se u sposobnosti počinitelja da shvati značenje djela; to pretpostavlja da subjekt može spoznati uzročno-posljedične veze u realnom svijetu, djelovanje prirodnih zakona i društvenu zbilju
 - Osobi kojoj takva sposobnost nedotaje ne mogu se uračunati (ubrojiti) društvene posljedice njezinih radnji jer bi to bilo u suprotnosti s načelom krivnje
 - Osobi kojoj je takva sposobnost umanjena i krivnja će biti umanjena
2. Kontrolna sastavnica – sastoji se u sposobnosti počinitelja da vlada svojom voljom
 - Riječ je o sposobnosti odlučivanja, odnosno racionalnog postupanja koje slijedi spoznaji, odnosno shvaćanju značenja djela

SAMOSKRIVLJENA NEUBROJIVOST (*actio libera in causa*)

- Počinitelj će u takvim situacijama biti kriv ako je u vrijeme dovođenja u takvo stanje, KD koje je počinio, bilo obuhvaćeno njegovom namjerom ili je glede tog KD kod njega postojao nehaj, a zakon propisuje kažnjivost i za taj oblik krivnje
- *Actio libera in causa – radnja slobodna u uzroku, ali neslobodna u izvođenju*
- **Utvrđivanje krivnje se pomiče u prethodni stadij** i opravdava kažnjavanje u situacijama u kojima se počinitelj na neki način samim sobom poslužio kao sredstvom za počinjenje KD ili je zbog lakomislenosti, pa čak i nesvjesno, zanemario zahtjev da svoje ponašanje uskladi sa zahtjevima pravnog poretka
- Zakon navodi da se u stanje neubrojivosti počinitelj mora dovesti uporabom *alkohola, droga ili na drugi način* – neće se raditi o samoskrivljenoj neubrojivosti ako je ona posljedica neke bolesti na koju optuženik nema utjecaja
- Okolnost da je do neubrojivosti došlo samoskrivljeno **sud ne smije presumirati**, već ona, kao i sva ostala pitanja u vezi s ubrojivosti optuženika, mora biti utvrđena od strane suda, ali na temelju mišljenja i nalaza vještaka
- Jedan od uvjeta koji mora biti ispunjen je da je **djelo koje je počinjeno u stanju neubrojivosti bilo obuhvaćeno namjerom ili nehajem počinitelja u vrijeme kada se dovodio u takvo stanje, a zakon propisuje kažnjivost i za nehajni oblik krivnje**

SMANJENA UBROJIVOST

- **Počinitelj je u vrijeme počinjenja djela bio u stanju shvatiti značenje djela i vladati svojom voljom, ali otežano**
- Nije prijelazno stanje između ubrojivosti i neubrojivosti, već se radi o ubrojivosti koja je, ako je utvrđena, reducira krivnju počinitelja KD
- Zakon ne propisuje posebno način i metode utvrđivanja smanjene ubrojivosti pa se u tom smislu primjenjuju pravila koja vrijede kod utvrđivanja neubrojivosti, te on uopće *ne spominje smanjenu ubrojivost, već bitno smanjenu ubrojivost*
- Do smanjene ubrojivosti u sudskoj praksi uglavnom dovode različiti poremećaji, stanja akutne opijenosti i sl., a može biti i pasivno ovisna, opsesivna i narcistička ličnost kod koje, uslijed obiteljske situacije, dolazi do kumulacije agresije koja se oslobađa uz veliku destrukciju na katkad i banalan poticaj
- Postojanje duševne bolesti je najčešće osnova za neubrojivost, u nekim je situacijama to osnova za bitno smanjenu ubrojivost
- Razlikovanje smanjene od bitno smanjene ubrojivosti:
 - a) **Smanjena ubrojivost** – može predstavljati *olakotnu okolnost* prilikom odmeđivanja kazne
 - b) **Bitno smanjena ubrojivost** – sud počinitelju može *ublažiti kaznu* te je samo ona zakonska pretpostavka za izricanje *sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja*
- Da bi smanjena ubrojivost kao potencijalna olakotna okolnost i bitno smanjena ubrojivost kao potencijalna ublaživa okolnost mogle biti primijenjene od strane suda, potrebno je utvrditi da do njih **nije došlo samoskrivljeno** – *samoskrivljenost isključuje mogućnost ublažavanja kazne, odnosno vrednovanja smanjene ubrojivosti kao olakotne okolnosti*
- Kod samoskrivljene neubrojivosti (*actio libera in causa*) prethodna krivnja počinitelja anulira samu neubrojivost u vrijeme počinjenja KD

NAMJERA

- Ubrojivi počinitelj koji se ostvario protupravnu radnju odgovarat će za počinjeno KD ako ga je počinio s namjerom ili iz nehaja (i ako je imao svijest o protupravnosti, a nisu postojali ispričavajući razlozi)
- Svaki oblik krivnje ima 2 sastavnice:
 - a) **Intelektualnu** – odnosi se na svijest o djelu, odnosno na postojanje predodžbe počinitelja o svim bitnim obilježjima tog djela
 - b) **Voljnu** – njegov odnos prema zabranjenoj posljedici i drugim obilježjima djela
- Postoje različiti oblici krivnje – *od izravne namjere do nesvjesnog nehaja*
- Namjera je teži oblik krivnje od nehaja – najteža KD propisana kaznenim zakonodavstvom namjerna su kaznena djela (ubojstvo, silovanje, ratni zločini, itd.), a kod nekih mora postojati i posebna namjera koja ima daje na težini
- Za KD počinjena s namjerom kažnjava se uvijek, a za ona iz nehaja samo kad to zakon posebno propisuje (čl. 27.)
- Oblici namjere:
 - a) **Izravna namjera (dolus directus)**
 - Počinitelj je svjestan obilježja djela i *hoće* ga ostvariti ili je *siguran* u njegovo ostvarenje (čl. 28. st. 2. KZ)
 - *U pravilu je teži oblik namjere*, no u nekim situacijama i neizravna namjera koju karakteriziraju ravnodušnost počinitelja i njegov prijezir prema pravnom poretku i zaštićenim vrijednostima može biti ocijenjena kao otegotna okolnost
 - b) **Neizravna namjera (dolus eventualis)**
 - Počinitelj je svjestan da *može* ostvariti obilježja KD pa na to *pristaje* (čl. 28. st. 3. KZ)
 - c) **Prednamjera ili predumišljaj (dolus praemeditatus)**
 - Počinitelj počinu KD nakon dužeg prethodnog razmišljanja
 - U sudskoj praksi se to uglavnom uzima kao *otegotna okolnost*, no to ne mora uvijek biti povećan znak krivnje jer je moguće da se počinitelj kolebao i bio neodlučan glede počinjenja KD
 - d) **Dolus alternativus (alternativna namjera)**
 - Počinitelj svjestan da svojom radnjom *može ostvariti* različita djela i ta djela *hoće* ostvariti
 - Ugl. *materijalna KD* kod kojih počinitelj namjerava radnjom ostvariti više posljedica, a svejedno mu je koja će od njih uistinu njegovom radnjom biti prouzročena

- Moguća i kod formalnih KD – u takvim situacijama počinitelj će odgovarati za teže KD, a za lakše samo ako je moguća konstrukcija stjeca
 - Valja razlikovati od **kumulativne namjere** kod koje *stjecaj neće biti moguć* ako se radi o istovrsnim KD
- U postupku je važno utvrditi je li počinitelj postupao s izravnom ili neizravnom namjerom zbog 2 razloga:
 1. Radi se o odlučujućoj činjenici koju je u sudskoj presudi potrebno obrazložiti i glede koje okrivljenik ima pravo žalbe
 2. O obliku namjere ovisi i težina kazne
 - Zakonodavac ne propisuje posebno KD koja se mogu počiniti sa izravnom ili neizravnom namjerom, već se iz bića KD može zaključiti s kojim ga je oblikom namjere moguće počiniti

IZRAVNA NAMJERA

- Glede intelektualne sastavnice, počinitelj koji postupao s izravnom namjerom je svjestan KD, odnosno svih njegovih obilježja
- Ako u pogledu nekih od tih obilježja počinitelj u vrijeme počinjenja (*tempore criminis*) nije imao jasnu predodžbu, radić će se o zabludi (i to zabludi o biću djela)
- Svijest o djelu odnosi se i na kvalifikatorne okolnosti kod kvalificiranih KD – zabluda o postojanju kvalifikatornih okolnosti je također zabluda o biću djela
- Kod blanketnih KD počinitelj mora biti svjestan i onih dopunskih obilježja djela iz blanketnog propisa (čl. 199. KZ)
- *Kod izravne namjere svijest o djelu mora obuhvatiti i uzročnost, pri čemu nebitna odstupanja stvarnog od zamišljenog kauzalnog tijeka neće utjecati na krivnju*
- Postojanje svijesti od djelu ne znači da počinitelj mora biti svjestan pravnog značenja svih obilježja bića KD koje ostvaruje – dovoljna je **paralelna ocjena u laičkoj sferi** (to znači *npr. da će na strani osobe koja prima mito postojati svijest o djelu prema se od nje ne traži da tempore criminis znala sve elemente definicije tog pojma*)
- Voljna sastavnica se sastoji u htijenju počinitelja da počin KD; kod materijalnih KD to se odnosi na nastupanje posljedice

1. IZRAVNA NAMERA PRVOG STUPNJA

- Naglasak je na *voljnoj sastavnici*
- Počinitelj je *svjestan* djela i *hoće* njegovo počinjenje; stalo mu je da počini KD
- Hoće posljedicu, ali nije sasvim siguran hoće li nastupiti – on posljedicu predviđa kao moguću, a ne kao izvjesnu

2. IZRAVNA NAMJERA DRUGOG STUPNJA

- Naglasak na *intelektualnoj sastavnici* (*svijest o djelu u smislu sigurnosti nastupa zabranjene posljedice*)
- Počinitelj je svjestan obilježja djela, ali je ta svijest na jednoj višoj razini – počinitelj je siguran da će posljedica nastupiti (*sigurno znanje*) – nije mu stalo do ostvarenja obilježja KD, ali je znao da će ona sigurno biti ostvarena poduzme li namjeravanu radnju
- Ne znači da će se to zaista i dogoditi na način na koji je počinitelj zamislio, već je dovoljno da je *nastupanje posljedice* prema općem iskustvu *gotovo izvjesno*
- Valja je razlikovati od **neizravne namjere** jer kod nje je naglasak na *pristanku*, odnosno na voljnoj sastavnici

NEIZRAVNA NAMJERA

- Počinitelj je *svjestan djela i pristaje na njegovo počinjenje*; specifičnost ovog oblika je u voljnoj sastavnici koja se sastoji u pristanku na to da djelo bude počinjeno
- Počinitelj je prema toj okolnosti ravnodušan i svejedno mu je hoće li djelo biti počinjeno ili ne
- Ovakvo postupanje je moguće kod većine namjernih KD
- čl. 149. KZ
- jedno od najsloženijih pitanja kaznenopravne dogmatike je razgraničenje neizravne namjere i svjesnog nehaja; slični su što se tiče intelektualne sastavnice, a razlikuju se prvenstveno po voljnoj sastavnici (ta razlika je često u nijansama)
- kod **svjesnog nehaja** počinitelj je *bio svjestan* da može ostvariti obilježja bića KD, ali je *lakomisleno smatrao da se to neće dogoditi*, odnosno da će ga moći spriječiti (čl. 29. st. 2. KZ)

NEHAJ

- počinitelj će biti kažnjen za nehajni oblik KD samo ako to zakon posebno propisuje
- počinitelj u vrijeme počinjenja KD nije postupao s onim stupnjem dužne pažnje koju je pravni poredak od njega zahtijevao; u suštini se svodi na odgovornost za posljedicu zbog povrede dužne pažnje – iz toga slijedi da je nehaj uglavnom vezan uz materijalna KD, no on može biti moguć i kod formalnih KD
- *apsolutne teorije* o svrsi kažnjavanja inzistiraju na pravednosti kažnjavanja imaju poteškoće sa prihvaćanjem nehaja jer pravedna kazna mora biti reakcija pravnog poretka na zlo kojim je počinitelj svojim svjesnim ponašanjem taj poredak ugrozio – *utilitarističke koncepcije* s tim nemaju problema ako se kažnjavanjem zbog počinjenog zla ostvaruju ciljevi specijalne i generalne prevencije
- posebni prigovori se upućuju **nesvjesnom nehaju** kod kojeg praktički ne postoji nikakav psihički odnos prema djelu jer počinitelj uopće nije svjestan da *može* počiniti KD
- počinitelj će biti kriv ako je prema objektivnim i subjektivnim kriterijima mogao i morao predvidjeti mogućnost nastupanja posljedice i tome prilagoditi svoje ponašanje tako da tu posljedicu spriječi
- nehajni propusti kojima su eventualno prouzročene teške posljedice (*npr. zrakoplovne nesreće, nesreće u cestovnom prometu, itd.*), neće se smatrati običnim tehničkim pogreškama, već skrivljenim ponašanjem odgovornih osoba na koja pravni poredak mora registrirati instrumentima kaznenopravne prisile

NEHAJ KAO POVREDA OBJEKTIVNE I SUBJEKTIVNE DUŽNE PAŽNJE

1. **objektivni kriterij** se sastoji u zahtjevu dužnog opreza, što se utvrđuje po usvojenim standardima opreznog ponašanja te je samo pretpostavka utvrđivanja subjektivne dužne pažnje
 2. **subjektivni kriterij** se sastoji u mogućnosti počinitelja da se u konkretnoj situaciji prema svojim osobnim svojstvima ponaša sukladno takvu zahtjevu dužnog opreza
- mjerilo je prosječan razuman čovjek u usporedivoj situaciji
 - prva sastavnica objektivnog kriterija se sastoji u dužnosti osobe da predvidi opasnost (*unutarnja pažnja*)

- nakon što je utvrđena povreda unutarnje pažnje, pristupa se utvrđivanju **vanjske dužne pažnje** koja se sastoji u *dužnosti osobe da stoji ponašanje uskladi sa zahtjevima pravnog poretka*
- osoba kojoj nije utvrđena povreda objektivne dužne pažnje tako i subjektivne dužne pažnje, u pravilu ne bi smjela biti osuđena zbog nehajnog KD – o iznimci od pravila da osoba koja nije povrijedila subjektivnu dužnu pažnju ipak može biti kazneno odgovorna radić će se kod **krivnje zbog preuzimanja**

SVJESNI NEHAJ

- počinitelj koji je bio *svjestan* da može ostvariti obilježja KD, ali je *lakomisleno* smatrao da se to neće dogoditi, odnosno da će ga moći spriječiti (čl. 29. st. 2. KZ)
- u njegovoj osnovi je **lakomislenost i pretjerano pouzdanje u vlastite mogućnosti**
- intelektualna sastavnica je ista kao i kod neizravne namjere, a voljna se sastoji u nekritičkom stavu prema vlastitim mogućnostima sprečavanja nastupa posljedica i povjerenju u sretan ishod – to se *razlikuje* od voljne sastavnice kod neizravne namjere kod koje počinitelj pristaje na posljedicu i svejedno mu je hoće li ona nastupiti ili ne
- pretpostavka odgovornosti za svjesni nehaj je postojanje svijesti o mogućnosti počinjenja KD – ako ta svijest ne postoji, tada neće biti potrebno utvrđivati ni je li ostvarena voljna sastavnica ovog oblika krivnje

NESVJESNI NEHAJ

- počinitelj *nije bio svjestan* (nedostaje psihički odnos počinitelja prema djelu) da može ostvariti obilježja KD iako je prema okolnostima *bio dužan* i prema svojim osobnim svojstvima mogao biti svjestan te mogućnosti (čl. 29. st. 3. KZ)
- naglasak je na **nepostojanju svijesti o mogućnosti ostvarenja obilježja KD**
- počinitelj se kažnjava zato što je prema okolnostima i prema osobnim svojstvima mogao i morao biti svjestan da svojom radnjom može ostvariti obilježja KD

ODGOVORNOST ZA KAZNENA DJELA KVALIFICIRANA TEŽOM POSLJEDICOM

- naš zakon propisuje da se teža kazna koju zakon propisuje za težu posljedicu KD može izreći kad je počinitelj glede te posljedice postupao barem s nehajem (čl. 27. st. 2. KZ)
- težu posljedicu valja razlikovati od kvalifikatornih okolnosti koje moraju biti obuhvaćene namjerom počinitelja u vrijeme počinjenja KD (*npr. pronevjera veće svote novca ili vrijednosnih papira velike vrijednosti je kvalifikatorna okolnost koja mora biti obuhvaćena namjerom počinitelja, a ne njegovim nehajem*)
- kod utvrđivanja odgovornosti za KD kvalificirana težom posljedicom potrebno je, kao i kod svih ostalih oblika krivnje, utvrditi sve objektivne i subjektivne elemente krivnje kako u odnosu na temeljno djelo tako i u odnosu na posljedicu
- postoje 3 kombinacije glede oblika krivnje počinitelja u odnosu na temeljno djelo i na težu posljedicu:

1. namjera + nehaj

- najčešća kombinacija koja se još zove i preterintencionalitet (*praeter intentionem* ili preko namjere); kod većine KD
- počinitelj u odnosu na temeljno KD postupao s namjerom, a da je glede posljedice postojao nehaj
- *npr. optuženik koji je bacajući staklenu čašu u glavu oštećenika, postupao s neizravnom namjerom u odnosu na njegovo tjelesno ozljeđivanje*

2. namjera + namjera

- u načelu će namjera u odnosu na težu posljedicu isključivati ovaj oblik odgovornosti pa će biti riječ o stjecaju (između temeljnog KD i KD u kojem je sadržana teža posljedica) ili o prividnom stjecaju ako KD u kojem je sadržana teža posljedica po pravilima prividnog stjecaja isključuje temeljno KD
- iznimka od toga su situacije u kojima teža posljedica sama za sebe ne predstavlja KD (*npr. trudnoća žrtve kod KD silovanja*) iz čega slijedi da konstrukcija stjecaja ne bi došla u obzir
- druga iznimka je situacija u kojima je teža posljedica samostalno KD, ali bi primjenom odredaba o stjecaju kazna koju bi bilo moguće izreći bila manja od one koja je propisana za KD kvalificirano težom posljedicom

3. nehaj + nehaj

- ova kombinacija je vrlo rijetka kod odgovornosti za težu posljedicu
- nalazimo je kod KD protiv opće sigurnosti kod kojih je temeljni oblik počinjen iz nehaja, a i teška posljedica pripisiva tom obliku krivnje
- ako postoji nehaj samo glede temeljnog djela, a teža posljedica se ne može pripisati ni počiniteljevu nehaju, tada će on odgovarati za osnovno, a ne za teško KD protiv opće sigurnosti

SVIJEST O PROTUPRAVNOSTI

- *treća pozitivna sastavnica krivnje, uz ubrojivost, namjeru i nehaj* (4. je negativna i sastoji se u *nepostojanju ispričavajućih razloga*)
- oosba kojoj u vrijeme počinjenja djela nedostaje svijest o protupravnosti nije kriva ni u materijalnom ni u formalnom smislu
- *ignorantia iuris nocet, ignorantia legis non excusat* (zakonodavac je napustio ovo stajalište gdje nepoznavanje prava ne ispričava te je predvidio mogućnost da nepostojanje svijesti o protupravnosti, ovisno o okolnostima, isključi ili umanjí krivnju počinitelja)
- **nije dovoljno** da počinitelj smatra kako je ono što čini samo moralno neprihvatljivo ili zabranjeno; traži se znanje, odnosno svijest počinitelja o tome da je ono što čini *pravno zabranjeno* i da zbog toga može biti sankcioniran (svijest o kažnjivosti je sastavni dio svijesti o protupravnosti)
- svijest o protupravnosti se razlikuje od svijesti o djelu kao intelektualnoj sastavnici namjere; *svijest o protupravnosti je uvijek predodžba o pravu, a svijest o djelu predodžba o činjenicama*
- 2 kriterija za utvrđivanje svijesti o protupravnosti:
 1. **Objektivni kriterij** – prosječni razumni čovjek u usporedivoj situaciji
 2. **Subjektivni kriterij** – počinitelj KD kod kojeg se postojanje svijesti o protupravnosti procjenjuje s obzirom na njegova osobna svojstva, sposobnosti, znanja i iskustvo
- Kod *stvarne svijesti o protupravnosti*, riječ je o tome da je počinitelj bio svjestan pravne zabranjenosti svog ponašanja, a kod *očekivane svijesti o protupravnosti* o tome da počinitelj toga nije bio svjestan, ali je bio dužan i mogao biti svjestan da je njegovo djelo zabranjeno

ZABLUDE

- 4 vrste:
 1. **Zabluda o biću djela**
 2. **Zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost**
 3. **Zabluda o okolnostima krajnje nužde koja isključuje krivnju**
 4. **Zabluda o protupravnosti**
- Prve 3 zablude su u pravilu *činjenične naravi* jer se najčešće odnose na određene činjenične okolnosti (npr. identitet ili dob žrtve KD, postojanje napada kao pretpostavke nužne obrane ili opasnosti kao pretpostavke krajnje nužde), dok je *zabluda o protupravnosti zabluda o pravu*
- Kad je riječ o pravnim učincima zabluda, **činjenične zablude, ako su neotklonjive, isključuju namjeru (zabluda o biću djela), odnosno kažnjavanje za namjeru (zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost i zabluda o okolnostima krajnje nužde koja isključuje krivnju), a pravna zabluda odnosno zabluda o protupravnosti, ako je neotklonjiva, isključuje krivnju**
- Okrivljenik se oslobađa optužbe (*oslobađajuća presuda*)
- Otklonjive činjenične zablude (one koje su skrivljene) su one koje je počinitelj mogao otkloniti da je bio pažljiviji, ostavljaju *mogućnost kažnjavanja za nehajni oblik krivnje* ako je zakonodavac za odnosno KD propisao kažnjavanje i za nehaj
- Za razliku od činjeničnih zabluda, **otklonjiva zabluda o protupravnosti** neće isključiti krivnju, ali je u izvjesnoj mjeri može reducirati, što je osnova za fakultativno ublažavanje kazne

ZABLUDA O BIĆU DJELA

- Počinitelj koji u vrijeme počinjenja KD nije bio svjestan nekog njegova zakonom propisanog obilježja – obrnuta strana intelektualne sastavnice namjere
- Ta sastavnica (intelektualna sastavnica) obuhvaća svijest o djelu, dok kod zablude o biću djela ta svijest nedostaje
- Može se odnositi na **sva obilježja bića temeljnog KD** (radnju, objekt radnje, posljedicu, uzročnost, itd.), ali i **na kvalifikatorna obilježja (kod kvalificiranih KD**

najčešće je riječ o zabludi o posebnom svojstvu objekta radnje, odnosno žrtve); pod uvjetom da je bio u zabludi, neće odgovarati za kvalificirani, već za temeljni oblik KD (slučaj ubojstva trudnice)

- Kad je riječ o pogrešnoj predodžbi počinitelja o privilegirajućim obilježjima KD; moguće je da privilegirajuća okolnost zaista postoji, ali je počinitelj u vrijeme počinjenja KD nije svjestan (*npr. osoba izrazi izričit i ozbiljan zahtjev da ju se usmrti, a počinitelj, nesvjestan te okolnosti i neovisno o tome, toj osobi s namjerom oduzme život; on je bio u zabludi glede postojanja privilegirajuće okolnosti, ali je bio svjestan da ubija drugog čovjeka zbog čega će odgovarati za KD ubojstva*)
- Zabluda o biću djela može se odnositi i na blanketne propise zakonskog i podzakonskog ranga, pa i na neke opće akte iz kojih slijede određene dužnosti (npr. čl. 180. KZ)
- Najčešći je oblik zablude o biću djela zabluda o objektu (**error in persona vel in objecto**) – ta zabluda je irelevantna kad je riječ o objektima jednake vrijednosti (*npr. počinitelj u namjeri da ubije osobu A, ubije osobu B – on će odgovarati za ubojstvo bez obzira što je ubio osobu koju nije htio*)
- Zabluda o objektu bit će relevantna samo ako je riječ o objektima različite vrijednosti u tom smislu da će to utjecati na pravnu kvalifikaciju djela (*npr. počinitelj ubije osobu pod međunarodnom zaštitom, ali nije svjestan njezina svojstva zbog čega neće odgovarati za posebno KD (čl. 352.), već za opće KD ubojstva (čl. 110.)*) - zabluda o identitetu
- Zabluda o biću djela se može odnositi i na **element uzročnosti** s tim da ona *neće biti relevantna* ako je riječ o nebitnom odstupanju između zamišljenog i ostvarenog kauzalnog tijeka; može biti relevantna u slučaju skretanja udarca (**abberatio ictus**) – riječ je o promašaju cilja radnje; *počinitelj svojom radnjom uspijeva prouzročiti posljedicu, ali ne na željenom, već na drugom objektu*

ZABLUDA O OKOLNOSTIMA KOJE ISKLJUČUJU PROTUPRAVNOST

- Pravni poredak isključuje protupravnost radnje koja je poduzeta radi odbijanja protupravnog napada ili otklanjanja opasnosti
- *Moguće je da takav napad ili opasnost stvarno ne postoje, ali osoba toga nije svjesna i u odbijanju nepostojećeg napada, odnosno otklanjanju takve nepostojeće, odnosno umišljene opasnosti ostvari obilježja nekog KD*

- Putativna nužna obrana i putativna krajnja nužda, odnosno zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost
- Kod krajnje nužde ova zabluda je moguća samo u situacijama u kojima je počinitelj koji je bio u zabludi glede postojanja opasnosti, prouzročio *manje zlo od onog koje je prijetilo* - riječ je o **opravdavajućoj nužnoj obrani**
- Ako je zabluda bila *neotklonjiva*, odnosno ako sud utvrdi da počinitelj nije došao u zabludu svojom krivnjom i da bi neka druga osoba pod sličnim okolnostima bila u takvoj zabludi, ona **isključuje kažnjivost za namjeru**, a ako je zabluda bila *skrivena* onda će **počinitelj biti kažnjen za nehajni oblik KD** ako zakon propisuje kažnjavanje za nehaj

ZABLUDA O OKOLNOSTIMA KRAJNJE NUŽDE KOJA ISKLJUČUJE **KRIVNJU**

- O njoj je riječ ako *zlo koje je nastupilo nije nerazmjerno veće od zla za koje je počinitelj pogrešno smatrao da prijeti*
- Pravni učinak neotklonjive (neskrivljene) zablude nije posebno propisan, ali se u dijelu literature i obrazloženju zakonskih izmjena navodi kako „nema dvojbe da ona isključuje krivnju ako je neotklonjiva (**svaka neotklonjiva zabluda je ujedno i neskrivljena**)
- Ako zabluda kod ispričavajuće krajnje nužde bila otklonjiva (skrivena), tada će **počinitelj odgovarati za nehaj** ako zakon za to KD propisuje taj oblik krivnje – to je logično s obzirom na to da je riječ o činjeničnoj zabludi (zabluda o okolnostima) u kojoj se počinitelj našao iz nehaja
- Kod utvrđivanja otklonjivosti zablude bit će potrebno uzeti u obzir sve okolnosti koje su inače relevantne kod utvrđivanja nehajnog oblika krivnje, i kako **objektivne** (*standard prosječne razumne osobe u usporedivoj situaciji koja bi lako mogla zaključiti da nije riječ o pravom oružju*) tako i **subjektivne kriterije nehaja** (*konkretna osoba u konkretnoj situaciji, npr. da je počinitelj zaštitar ili policijski službenik...*)

ZABLUDA O PROTUPRAVNOSTI

- Obnuta strana svijesti o protupravnosti; osoba koja u vrijeme počinjenja djela nije bila svjesna niti je bila dužna ili mogla biti svjesna protupravnosti svog djela, **NIJE KRIVA**
- Kod zablude o protupravnosti je riječ o tome da počinitelj nije svjestan da čini nešto što je pravno zabranjeno

- Ima 2 oblika (oba se nazivaju i **izravna zabluda o protupravnosti**)
 1. Počinitelj može biti u zabludi u pogledu postojanja pravne norme koja zabranjuje određeno ponašanje (npr. čl. 156.)
 2. Počinitelj može biti u zabludi glede njezina sadržaja – zabluda o supsumpciji kod koje je počinitelj svjestan postojanja pravne norme koja zabranjuje određeno ponašanje, ali je tumači preusko i zbog toga smatra da je njegovo ponašanje pravno dopušteno
- Postoji i **neizravna zabluda o protupravnosti** – situacije u kojima počinitelj pogrešno i bez valjane pravne osobe proširuje granice nekog razloga isključenja protupravnosti (*npr. pogrešno smatrajući da pristanak oštećenika isključuje protupravnost ubojstva*)
- Zabluda o protupravnosti može biti **neotklonjiva** – **isključuje krivnju**; ili **otklonjiva** kad ima **učinak fakultativnog blažeg kažnjavanja**
- Na isključenje neotklonjive zablude utjecat će okolnosti poput funkcije ili zanimanja koje je optuženik obnašao u vrijeme počinjenja KD

ISPRIČAVAJUĆI RAZLOZI

- Negativni element što znači da će krivnja biti isključena ukoliko u konkretnom slučaju postoji jedan od ispričavajućih razloga
- 2 ispričavajuća razloga:
 1. **Prekoračenje nužne obrane zbog ispričive jake prepasti**
 - rezultira isključenjem krivnje pa samim tim i KD
 - čl. 21. st. 4.
 - Sud donosi presudu kojom se okrivljenik oslobađa optužbe (oslobađajuća presuda)
 - Ostali afekti koji uključuju i jaku razdraženost kod prekoračenja nužne obrane mogu rezultirati ublažavanjem kazne što znači da krivnja ostaje neokrnjena (čl. 21. st. 3.)
 - Ovaj ispričivi razlog se objašnjava time da astenički afekti koji se temelje na slabosti, podložnosti ili nemoći napadnutog zaslužuju veći stupanj privilegija od steničkih afekata koje karakterizira nadmoć, snaga pa čak i agresivnost

2. Krajnja nužda kao razlog isključenja krivnje (ispričavajuća krajnja nužda)

- Osnovna razlika između krajnje nužde kao razloga isključenja krivnje (*ispričavajuća krajnja nužda*) i krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti (*opravdavajuća krajnja nužda*) je u tome što kod ispričavajuće krajnje nužde zlo koje je nastupilo nije nerazmjerno teže od onog koje je prijetilo
- Razlika je i u pravnim učincima (opravdavajuća krajnja nužda isključuje protupravnost, a ispričujuća isključuje krivnju) kao i u tome što opasnost koja se radnjom u ispričavajućoj krajnjoj nuždi otklanja uvijek mora biti *neskrivljena* (taj se uvjet ne traži kod krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti)
- Kod krajnje nužde koja isključuje protupravnost pravni učinak se opravdava potrebom zaštite pretežnijeg interesa, to kod ovog oblika krajnje nužde nije moguće s obzirom na to da se radi o interesima (približno) jednake vrijednosti
- Uvedeno po uzoru na švicarsko, njemačko i austrijsko pravo
- Da bi krajnja nužda isključivala krivnju, moraju biti ispunjenje i sve osnovne pretpostavke koje su uvjet krajnje nužde kao razloga isključenja protupravnosti (*uvjet istodobnosti i supsidijarnosti radnje*)
- Djelovanje pod psihičkom prisilom koja se definira kao sila kojoj se moglo odoljeti (*vis compulsiva*), za razliku od neodoljive sile (*vis absoluta*) predstavlja osnovu za isključenje radnje u kaznenopravnom smislu jer anulira voljno djelovanje čovjeka, kod psihičke, odnosno kompulzivne sile riječ je o sili kojoj se moglo odoljeti
- Kod prijetnje se zlo tek stavlja u izgled, a kod psihičke prisile se ono već izvršava
- Krivnja će biti isključena samo ako zlo prouzročeno radnjom u krajnjoj nuždi nije nerazmjerno veće od onog koje je prijetilo
- Život kao apsolutno dobro koje se ne može stupnjevati
- Ni od koga se ne može očekivati da bez obzira na svoje zanimanje žrtvuje svoj život da bi spasio drugog, priznat će mu se krajnja nužda ako bi radnja spašavanja za njega predstavljala neizbježnu smrt

KAŽNJIVOST

- Razlozi za posebno isticanje kažnjivosti kao dodatnog elementa KD tradicionalni su i načelno su kriminalnopolitičke naravi

- Ne treba je posebno dokazivati niti kazna konačno mora biti stvarno izrečena – ona je samo pretpostavka te izražava tautološku narav samog izričaja kojim se označavaju njihovi najteži oblici – kaznena djela
- KD neće postojati iako su ostvarena sva 4 njegova elementa ne ostvare li se ove dodatne okolnosti:
 1. **Objektivni uvjeti kažnjivosti** (formulirani kao pozitivne pretpostavke kažnjivosti jer je njihovo postojanje uvjet postojanja KD)
 2. **Razlozi isključenja protupravnosti** (negativne pretpostavke jer je njihovo nepostojanje uvjet postojanja KD)

OBJEKTIVNI UVJETI KAŽNJIVOSTI

- Riječ je o materijalnim odnosno pozitivnim pretpostavkama kažnjivosti
- Ne pripadaju zakonskom biću KD iako su sastavni dio zakonskog opisa, no ne pripadaju ni protupravnosti ni krivnji
- Razlikuju se pravi i nepravi objektivni uvjeti kažnjivosti:
 1. **Pravi objektivni uzrok kažnjivosti** – u funkciji ograničenja, odnosno suženja kažnjivosti; zbog kriminalnopolitičkog razloga kažnjavanje se propisuje samo ako je ispunjen objektivni uvjet (npr. čl. 249. st. 6.)
 2. **Nepravi objektivni uzrok nekažnjivosti** – izravno utječu na postojanje ili težinu neprava i na taj način utemeljuju kažnjivost; izostanu li, djelo nije kažnjivo ili to nije u granicama koje predviđa zakon (npr. čl. 122. st. 1.)

BEZNAČAJNO DJELO (čl. 33.)

- Riječ je o razlogu isključenja kažnjivosti odnosno o njezinoj negativnoj pretpostavci
- KD je isključeno, ne postoji unatoč tomu što su ostvarena sva njegova obilježja
- „Sudac ne brine o neznatnim stvarima“ (*de minimis non curat praetor*)
- U modernim zakonodavstvima taj se problem primarno rješava u okviru problematike procesnog prava (**načelo oportuniteta kaznenog progona**)
- Beznačajno djelo je nedvojbeno protupravno i protiv njega je dopuštena nužna obrana
- Je li neko djelo beznačajno, prosuđuje se prema svim subjektivnim i objektivnim okolnostima konkretnog slučaja, neovisno o apstraktnog težini djela

STADIJ KAZNENOG DJELA

ITER CRIMINIS (kriminalni put)

- Dovršenju namjernog KD može prethoditi nekoliko stadija od kojih su samo neki kaznenopravno relevantni u smislu da njihovo ostvarivanje implicira **kažnjivost** – prvi stadij je psihološke naravi i sastoji se od 2 podstadija (*stvaranje predodžbe o KD slijedi donošenje odluke koja još nije materijalizirana u stvarnom svijetu i pripremne radnje, kao vrijednosno neutralne i još uvijek prilično udaljene od povrede kaznenog dobra*)
- Za donošenje odluke o počinjenju KD ne kažnjava se nikad, pripreme radnje su načelno nekažnjive, a za pokušaj se kažnjava pod uvjetima propisanim zakonom
- Ulpijan isticao da se za misli ne kažnjava (*cogitationis poenam nemo patitur*)
- *Stadij počinjenja KD uvijek su u odnosu prividnog stjecaja*, što znači da sukcesivni stadij isključuje kažnjivost prethodnog

PRIPREMNE RADNJE

- U kaznenom pravu se načelno ne kažnjava, a opravdava se time što je povreda pravnog dobra još uvijek vremenski i prostorno udaljena
- Budući da je teško dokazati da su određene radnje poduzete upravo s ciljem olakšavanja realizacije KD, one su vrijednosno neutralne
- Njima se nastoji olakšati realizacija KD, međutim njihovim poduzimanjem počinitelj još uvijek nije započeo s ostvarivanjem KD
- Sud u svakom konkretnom slučaju mora utvrditi u čemu se sastoji pripremne radnje
- 2 vrste kažnjivih pripremnih radnji:
 1. **Samostalna KD (delicta sui generis)**
 - Zakonodavac zasebno inkriminira neke pripremne radnje zbog njihove posebne opasnosti (npr. čl. 327. ili čl. 330.)
 - Pokušaj je moguć (međutim, uglavnom nije kažnjiv s izuzetkom pripremi radnji za KD s elementima terorizma kod kojih su propisane i vrlo visoke kazne, kao i financiranje terorizma, novačenje za terorizam, itd.)
 2. **Nesamostalna KD (delicta preparata)**

- Zakonodavac proširuje biće određenih KD na sve pripremne radnje kojima se nastoji olakšati njihova realizacija (čl. 530., čl. 103.)
 - Definiranje radnji koje se mogu smatrati pripremnim kod nesamostalnih KD zakonodavac je u potpunosti prepustio sudskoj praksi
 - Pokušaj nije moguć (objektivno nije moguć pokušaj pripremanja)
- Obje vrste pripremih kažnjivih radnji bit će u odnosu prividnog stjecaja s dovršenim KD
 - Ako je riječ o pripremnim radnjama, počinitelj se u pravilu neće kazniti, dok se za pokušaj, u uvjetima propisanim zakonom, počinitelj kažnjava
 - U našoj sudskoj praksi prihvaćeno je da se **pripremnim radnjama smatra osposobljavanje sredstva za počinjenje KD**; sredstvo može biti stavljeno u funkciju, odnosno da se u određenom trenutku može upotrijebiti (npr. sastavljanje rastavljene puške, itd.)
 - Nekažnjive su pripremne radnje i *uklanjanja prepreka radi lakše realizacije KD, izrada skica mjesta počinjenja KD, aktivnosti usmjerene naknadnom prikrivanju tragova i sl.*

POKUŠAJ

- Čl. 34. KZ
- Ni pokušaj KD još uvijek ne dovodi do povrede zaštićenog pravnog dobra
- Pokušajem započinje namjerno ostvarivanje KD i da posljedica u smislu dovršenja KD, odnosno povreda zaštićenog pravnog dobra neposredno predstoji
- Razlozi zbog kojih započeto djelo ostaje nedovršeno mogu biti različiti – najčešće je to zbog aktivnosti žrtve jer ona nastoji pružiti otpor, mogući i neke vanjske okolnosti, moguće okolnosti na strani počinitelja, pravovremene medicinske intervencije, itd.
- Pokušaj ima objektivna i subjektivna obilježja:
 1. **Objektivno** – poduzimanje radnje koja prostorno i vremenski neposredno prethodi ostvarenju bića KD
 2. **Subjektivno** – postupanje počinitelja s namjerom da počinj KD

- Da bi se radilo o pokušaju, **djelo mora ostati nedovršeno**; sva tri elementa moraju biti kumulativno ispunjenja jer nedostaje li jedan od njih, neće se raditi o pokušaju
- Dovršeno KD kao naknadni stadij uvijek isključuje pokušaj kao prolazni delikt
- Teorija razlikuje dovršeni od nedovršenog pokušaja; temelj za razgraničenje je subjektivan
 1. **Dovršeni pokušaj** – *počinitelj je poduzeo sve radnje koje su prema njegovoj namjeri, odnosno zamisli trebale dovesti do dovršenja KD*
 2. **Nedovršeni pokušaj** – *ako počinitelj još uvijek nije poduzeo sve radnje koje su prema njegovoj namjeri, odnosno zamisli trebale dovesti do dovršenja KD*
- Razlikovanje dovršenog od nedovršenog pokušaja je važno kod odmjeravanja kazne i kod dobrovoljnog odustanka

SUBJEKTIVNA OBILJEŽJA POKUŠAJA

- Pokušaj je kažnjiv isključivo kod namjernih KD – to proizlazi iz čl. 34. KZ-a u kojem je navedeno da počinitelj mora postupati s namjerom počinjenja KD
- Namjera mora obuhvatiti sva obilježja bića KD te na postojanje namjere za počinjenje KD može upućivati niz okolnosti kao što su uporabljeno oružje/oruđe, usmjerenost napada na vitalne dijelove oštećenika i sl.
- Namjera mora obuhvatiti sva obilježja dovršenog KD:
 - Kod *materijalnih KD* namjera mora obuhvatiti i posljedicu (smrt) prouzročenu na objektu radnje
 - Kod *kvalificiranih KD* namjera mora obuhvatiti i kvalificirane okolnosti (npr. okolnost da se drugog usmrćuje na okrutan način)
 - Osigurava nekažnjavanje *agenta provokatora* koji ne ide za tim da djelo bude dovršeno, nego samo da počinitelj započne sa njegovim izvršavanjem kako bi mogao biti uhićen
- Od ovih situacija valja razlikovati **kvalificirani pokušaj** kod kojeg počinitelj nije ostvario obilježja namjeravanog djela (ubojstvo), nego nekog drugog KD (teška tjelesna ozljeda) – tada počinjeno djelo koje je lakše od namjeravanog je samo prolazan delikt konzumiran pokušajem težeg KD i kao takav isključen iz prividnog stjecaja, no koji se uzima u obzir pri odmejeravanju kazne kao otegotna okolnost

OBJEKTIVNA OBILJEŽJA POKUŠAJA

- **Početak ostvarivanja KD;** počinitelj mora poduzeti radnju koja manifestira njegovu namjeru počinjenja određenog KD
- Početak ostvarivanja KD koji se i u stranim zakonodavstvima smatra razdjelnicom između pripremnih radnji i pokušaja širi je pojam od početka izvršenja radnje kojom se ostvaruje (realizira) biće KD
- Uvjeti prostorne i vremenske neposrednosti moraju biti ispunjeni *kumulativno*
- Vrijeme od poduzimanja radnje koja prethodi ostvarenju bića KD pa do njegova dovršenja neće biti relevantno ako je počinitelj poduzeo sve radnje koje su potrebne da bi po njegovoj zamisli djelo bilo dovršeno
- Pokušaj će postojati i kad počinitelj započne ostvarivati radnju kojom se ostvaruje biće KD; **kod složenih KD** počinitelj je u stadiju pokušaja do trenutka poduzimanja **prve radnje** kojom se ostvaruje biće KD
- Pokušaj je kažnjiv i kod *nepravih KD nečinjenjem* (npr. majka koja ne hrani svoje dijete s namjerom da ga usmrti, odgovarat će za pokušaj teškog ubojstva ako posljedica izostane)
- 2 shvaćanja od kojeg trenutka se može smatrati da je počinitelj kod nepravih KD nečinjenjem započeo s ostvarivanjem KD:
 1. To je u trenutku kad je postojala zadnja mogućnost spašavanja ugroženog dobra, odnosno otklanjanja posljedice na zaštićenom pravnom dobru
 2. Nepoduzimanje prve dužne radnje kojom se spriječava nastup posljedice na zaštićenom pravnom dobru
 - Oba slučaja bi trebalo uzeti da je odlučujući trenutak onaj u kojem je zaštićeno pravno dobro postalo objektivno ugroženo
- Kod **pravih KD nečinjenjem** pokušaj objektivno nije moguć s obzirom na to da je riječ o formalnim KD koja su dovršena već u trenutku nepoduzimanja radnje koju nalaže zakon (*npr. osoba koja ne pruži pomoć drugom koji se nalazi u izravnoj životnoj opasnosti, a mogla je to učiniti bez opasnosti za sebe ili drugog odgovarati će za KD nepružanja pomoći*)
- Ako je počinitelj više puta pokušao KD, može se, ovisno o okolnostima, raditi o *stjecaju pokušaja tog KD ili o jednom produljenom pokušaju* – sastavnice produljenog pokušaja istovjetne su onima dovršenog KD; jedna od tih sastavnica je identitet oštećenika, pa ako se radi o različitim oštećenicima, biti će riječ o stjecaju pokušaja KD

- **Isključena je konstrukcija produljenog KD kod djela kojima se štite najviša pravna dobra** (*npr. život, tijelo, spolna ili druga sloboda i sl.*), a ako nije riječ o najvišim pravnim dobrima, radit će se o produljenom KD u pokušaju (*npr. radnik na blagajni koji u više navrata od istog poslodavca neuspješno pokuša protupravno prisvojiti novac koji mu je povjeren na radu*)
- Pokušaj kod supočiniteljstva postoji od trenutka kad je bilo koji od supočinitelja poduzeo radnju koja prostorno i vremenski prethodi ostvarenju bića KD ili radnju kojom započinje ostvarenje bića KD (*npr. riječ će biti o pokušaju silovanja u odnosu na sve supočinitelje kad jedan od njih primjeni silu prema žrtvi kako bi ostali s njom izvršili spolni odnošaj*)
- Što se tiče *posrednog počiniteljstva* kod kojeg je riječ o korištenju druge osobe kao sredstva u počinjenju KD uz uspostavu i zadržavanje potpune vlasti nad njezinom voljom, **pokušaj će postojati već od trenutka kad je posredni počinitelj ostvario vlast nad voljom sredstva** bez obzira je li ono poduzelo radnju koja prostorno i vremenski neposredno prethodi ostvarenju bića KD

KAŽNJAVANJE ZA POKUŠAJ

- Za pokušaj se kažnjava kod KD kod kojih je moguće izreći **kaznu zatvora od 5 godina ili težu kaznu i za ostala KD kad je to posebno propisano**
- Zakonodavac je time ograničio kažnjavanje za pokušaj na teška KD kao što su ubojstvo, silovanje, razbojništvo, itd.; primjer za izričito propisivanje kažnjivosti pokušaja je čl. 160. st. 3. KZ
- **Za pokušaj se u pravilu kažnjava kao za dovršeno KD**, što znači da kazneni okvir za određeno KD vrijedi i za pokušaj
- U pravilu će okolnost da je djelo ostalo u pokušaju biti uzeta u obzir kao olakotna okolnost zbog izostanka povrede zaštićenog pravnog dobra (čl. 48. st. 1.)

NEPRIKLADNI POKUŠAJ

- Čl. 34. st. 3. KZ
 1. **Objektivna teorija** – kažnjivost pokušaja opravdavaju objektivnom opasnošću po zaštićeno pravno dobro, a neprikladni pokušaj ne bi uopće trebalo kažnjavati jer se njime objektivno ne ugrožava objekt radnje

2. **Subjektivna teorija** – zalažu se za kažnjavanje pokušaja zbog manifestacije počiniteljeve zločinačke volje, pa i svaki pokušaj, tako i neprikladni, beznimno trebalo kažnjavati
 3. **Mješovite teorije** – prihvatio i hrvatski zakonodavac; ne isključuje kažnjivost neprikladnog pokušaja, ali ostavlja mogućnost oslobođenja od kazne ako je KD iz *grube nerazumnosti pokušano neprikladnim sredstvom ili prema neprikladnom objektu*
- Hrvatski zakonodavac ne razlikuje **apsolutno** (*riječ je o tome da s obzirom na neprikladnost sredstva ili objekta radnje KD ne može biti dovršeno, npr. pucanje iz prazne puške*) i **relativno neprikladan pokušaj** (*određenim sredstvom ili objektom može dovršiti KD, ali u konkretnom slučaju to nije moguće, npr. trovanje nekoga s premalom dozom otrova*); postoji i **irealni pokušaj (natprirodni pokušaj)** kod kojeg počinitelj pokušava povrijediti zaštićeno dobro radnjama koje, prema znanstvenim spoznajama, ne mogu dovesti do takvih posljedica
 - Pokušaj je neprikladan zbog *neprikladnosti sredstva ili objekta radnje* – neće se raditi o neprikladnom pokušaju u slučaju *neprikladnosti subjekta* odnosno počinitelja
 - Da bi riječ bila o neprikladnom pokušaju, počinitelj mora postupati iz **grube nerazumnosti** (*situacije u kojima počinitelj ima neobične predodžbe o inače općepoznatim uzročno – posljedičnim vezama*)

DOBROVOLJNI ODUSTANAK

- čl. 35. st. 1.
- Počinitelj koji se nalazi u stadiju kažnjivog pokušaja manifestirao je svoju zločinačku volju koju je na izvjestan način kompenzirao svojim dobrovoljnim odustankom od dovršenja djela
- Dobrovoljni odustanak je moguć samo ako je počinitelj svojom radnjom započeo ostvarivati KD, odnosno ako je ušao u stadij kažnjivog ponašanja; moguć kod **samostalnih KD (delicta sui generis)** jer je kod njih pokušaj moguć (*npr. netko započne s vrbovanjem potencijalnih bombaša samoubojica, no prije nego što je*

vrbovana osoba na to pristala, počinitelj svojom voljom odustane od daljnjeg vrbovanja – čl. 100. – novačenje za terorizam)

- Razlike između dobrovoljnog odustanka od nedovršenog i dovršenog pokušaja:
 1. **Nedovršeni pokušaj** – počinitelj još nije poduzeo sve radnje koje je prema svojoj namjeri (zamisli) trebao poduzeti da bi dovršio KD i dobrovoljni odustanak se u tom slučaju sastoji u *prekidu daljnje djelatnosti* (radnje); moguć kod formalnih KD
 2. **Dovršeni pokušaj** – počinitelj je ostvario sve što je po njegovoj zamisli potrebno za dovršenje KD, te se dobrovoljni odustanak tu manifestira kroz *spriječavanje nastupanja posljedice na objektu radnje*; moguć kod materijalnih KD
- Dobrovoljni odustanak se uvijek mora temeljiti na autonomnoj odluci počinitelja da ne dovrši KD iako zna da bi to mogao (tzv. **Frankova formula**) – dobrovoljni odustanak ne postoji ako je dovršenje djela izostalo zbog nekih okolnosti neovisno o volji počinitelja (*npr. otpor žrtve ili djelovanja trećih osoba*)
- Pobude zbog kojih je počinitelj odustao od dovršenja djela **nisu relevantne**
- Moguć je i kod supočiniteljstva s tim da se od supočinitelja traži više nego kad je riječ o (pojedinačnom) počiniteljstvu – **supočinitelju će biti priznat dobrovoljni odustanak samo ako je dobrovoljno spriječio ostale supočinitelje da dovrše KD**
- U čl. 35. st. 2. Uveden je **nekauzalni dobrovoljni odustanak** – situacije u kojima je počinitelj dobrovoljno poduzeo radnju koja bi spriječila počinjenje kaznenog djela, a ono je ostalo nedovršeno zbog razloga neovisnog od njegove radnje; moguće je oslobođenje od kazne
- Neказalni odustanak priznaje se i supočinitelju ili sudioniku koji je dobrovoljno poduzeo radnju koja bi spriječila počinjenje KD, a djelo je ostalo nedovršeno zbog razloga neovisnog od njegove radnje
- Počinitelj koji dobrovoljno odustane može biti oslobođen od kazne i to bez obzira je li riječ o kauzalnom ili nekauzalnom odustanku; ako sud ne primijeni odredbu o *oslobođenju od kazne*, može ju neograničeno *ublažiti*, a ako ni ne ublaži, može mu tu *okolnost uzeti kao olakotnu*
- Nakon što je KD dovršeno, dobrovoljni odustanak nije moguć, no ako počinitelj nakon formalnog, a prije materijalnog dovršenja KD poduzme radnje kojima nastoji umanjiti štetne posljedice prouzročene KD, radit će se o **djelotvornom kajanju**

- Sui generis odredbu o djelotvornom kajanju nalazimo kod ekoloških KD (čl. 213.); uvjet za primjenu te odredbe da je počinitelj prije nastupa teških posljedica dobrovoljno otklonio opasnost ili stanje koje je prouzročio

DOVRŠENO KAZNENO DJELO

- Posljednji stadij KD
- **Trajna KD formalno su dovršena u trenutku kad je počinitelj svojom radnjom stvorio protupravno stanje, a materijalno kad je takvo stanje prestalo;** s obzirom da protupravno stanje još uvijek traje, žrtva ima pravo na nužnu obranu, a osobe koje daju bitan doprinos održavanju takvog stanja će odgovarati kao supočinitelji
- Teže posljedice se uračunavaju počinitelju i ako su nastupile nakon materijalnog dovršenja djela pod pretpostavkom da je u odnosu na njih počinitelj postupao iz nehaja (*npr. žrtva koju je počinitelj držao zatočenom uspije pobjeći čime je okončano protupravno stanje, ali nakon nekoliko dana umre od infekcije zadobivene tijekom zatočenja*)
- KD formalno je dovršeno kad je počinitelj svojom radnjom ostvario sva njegova subjektivna i objektivna obilježja, a materijalno kad je ostvario cilj zbog kojeg je započeo s ostvarivanjem KD (*npr. KD krađe je formalno dovršeno u trenutku kad počinitelj oduzme tuđu pokretnu stvar, a materijalno u trenutku kad je realizirao cilj za kojim je išao, a to je prisvajanje te stvari, odnosno trenutak od kojeg stvar ima u sigurnom posjedu i može s njom slobodno raspolagati*)
 - Zastara počinje teći već od formalnog dovršenja KD, a eventualno pridruživanje drugih osoba u intervalu od formalnog do materijalnog dovršenja KD neće se pravno označiti kao supočiniteljstvo u tom KD jer su sva njegova objektivna i subjektivna obilježja ostvarena formalnim dovršenjem KD, nego kao počinjenje nekog drugog KD ili kao pomaganje ako je unaprijed dogovoreno
- **KD s iterativnom strukturom** takva su KD kod kojih se ponavlja radnja počinjenja (*npr. kod KD tjelesne ozljede koja se sastoji od većeg broja udaraca šakom u lice oštećenika, djelo će biti formalno dovršeno nanošenjem prvog udarca, a materijalno nanošenjem posljednjeg udarca; u tom vremenskom intervalu svako pridruživanje počinitelja će se označiti kao supočiniteljstvo*)
- **Složena, odnosno višeaktna KD** koja se sastoje od sukcesivnih radnji, dovršena su nakon što je počinitelj poduzeo sve radnje iz bića KD
 - **KD konkretnog ugrožavanja** dovršena su prouzročenjem opasnosti

- **KD apstraktnog ugrožavanja** kao formalna KD dovršena su u trenutku kad je počinitelj dovršio radnju KD čime su stvoreni uvjeti za nastupanje konkretne opasnosti za zaštićeno pravno dobro

SUDJELOVANJE VIŠE OSOBA U POČINJENJU KAZNENOG DJELA

- Sudioništvo u širem smislu obuhvaća:
 1. **Supočiniteljstvo** – označava kvalitetu sudioništva (u užem smislu) koja po svemu odgovara počiniteljstvu kao obliku pojedinačnog počinjenja KD; ovdje valja ubrojiti i posredno počiniteljstvo
 2. **Sudioništvo u užem smislu** – sudioničke figure su *figure poticatelja i pomagatelja*
- Materija sudioništva prvi put je regulirana u postrevolucionarnom francuskom kaznenom zakonodavstvu 18.st., pri čemu je značajan bio **Anselm Ritter von Feuerbach**

SUDIONIŠTVO U ŠIREM SMISLU

- Od čl. 26. do čl. 39. KZ
- Koncept polazi od restriktivnog shvaćanja pojma počinitelja prema kojem se počiniteljem KD može smatrati isključivo onaj tko osobno sudjeluje u ostvarenju obilježja zakonskog bića djela
- Svi oni koji na drugi način pridonose ostvarenju djela, smatraju se sudionicima u užem smislu (poticatelji i pomagači) – dualistički ili počiniteljsko-sudionički model (proširenje kažnjivosti)

POČINITELJSTVO

- 3 skupine teorija: objektivne, subjektivne i mješovite

OBJEKTIVNE TEORIJE POČINITELJSTVA

1. Formalno-objektivne teorije

- Počiniteljem KD smatraju osobu koja potpuno ili barem djelomično, osobno, odnosno vlastoručno, ostvaruje radnju opisanu u zakonskom biću KD
- Vrlo restriktivna, maksimalno sužuje pojam počinitelja (npr. počiniteljem ubojstva će se smatrati isključivo onaj tko poduzme radnju usmrćenja druge osobe, ne i onaj tko na bilo koji drugi način pridonosi ostvarenju KD)
- Hrvatski ih zakon ne prihvaća

2. Materijalno-objektivne teorije

- Naglasak stavljaju na stupanj opasnosti počinitelja smatrajući ju opasnijom od radnje poticatelja i pomagača
- U prvom planu je *uzročnost* – doprinos počinitelja smatra se uzrokom u funkcionalnom smislu riječi; uzrok je odlučujući uvjet (*condicio sine qua non*) dok uvjet predstavlja samo pozitivan doprinos, onaj koji povećava mogućnost uspješnog ostvarenja djela
- *Postulat istodobnosti* smatrajući supočiniteljem isključivo sudionika u širem smislu koji djeluje tempore criminis, u vrijeme počinjenja djela, označavajući sve prethodne radnje samo poticanjem ili pomaganjem
- Nije apsolutno prihvatljiva jer je moguće da netko djelujući prije formalne radnje KD ostvari izvanredno značajan doprinos – i obrnuto – djelujući u vrijeme radnje ostvari samo drugorazredan doprinos
- Ne mogu riješiti slučaj posrednog počinitelja koji u većini slučajeva ne djeluje u vrijeme počinjenja djela

SUBJEKTIVNE TEORIJE POČINITELJSTVA

- Polaze od ekstenzivnog pojma počinitelja prema kojem se počiniteljem smatra svatko tko poduzme bilo koju radnju kojom je prouzročena posljedica predviđena u zakonskom biću djela, odnosno tko je na bilo koji način utjecao na ostvarenje KD
- Temeljni standard razlikovanja doprinosa sudionika je subjektivne naravi, a podrazumijeva analizu psihičkih procesa koji se odnose na motivacijske, intelektualne i voluntativne sadržaje

1. Teorija dolusa ili teorija animusa

- Najpoznatija

- Kriterij razlikovanja sudioničkih figura nalazi se u usmjerenosti volje sudionika; počiniteljem se smatra onaj koji djelo hoće kao svoje te postupa s *počiniteljskom voljom (cum animo auctoris)*
- Sudionik je onaj koji djelo hoće kao tuđe, svoju volju podređuje volji drugog te postupa sa *sudioničkom voljom (cum animo socii)*

2. Teorija interesa

- Počiniteljem smatra onog tko postupa u vlastitom interesu; hoće li tko djelo kao svoje ili kao tuđe, ovisi o stupnju njegova interesa za ostvarenje djela – *indicij počiniteljske volje*
- Supočiniteljstvo je svjesno i voljno djelovanje više osoba kod kojih svaka od njih hoće, uz sudjelovanje drugoga, ostvariti djelo kao svoje; suprotno tome, sudionici od početka pristupaju djelu kao prema tuđem (u tuđem interesu)
- Problem nastaje kad pojedini sudionik djelo hoće kao svoje, no objektivno ostvaruje doprinos koji ga kvalificira kao počinitelja i obruto
- Nisu prihvaćene u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu

MJEŠOVITE TEORIJE POČINITELJSTVA

1. Teorija o podjeli rada (ili podjeli uloga)

- Prvi uvjet pretpostavlja *postojanje dogovora*, odnosno prethodnog sporazuma među sudionicima da se zajednički počini KD; oni su suautori odluke o djelu, odnosno njihovom zajedničkom počinjenju te svaki od njih postupa *cum animo auctoris*, tj. djelo hoće kao svoje
- Drugi uvjet se odnosi na *postojanje zajedničkog plana* koji uključuje podjelu rada, odnosno podjelu uloga, pri čemu svaki od sudionika mora ostvariti svoju ulogu
- Svi sudionici moraju postupati *tempore criminis*, u vrijeme počinjenja djela
 - Prekomjerno proširuje polje supočiniteljstva u odnosu na pomaganje
 - U hrv. kaznenopravnoj praksi se ne koristi od 1997.g.

2. Teorija vlasti nad djelom

- Na subjektivnom planu se traži upravljačka volja, a na objektivnom doprinos djelu u smislu *funkcionalne vlasti nad djelom* odnosno kvantitativnog doprinosa djelu (doprinosa određene težine)
- Za status počinitelja nije nužno sudjelovanje u radnji počinjenja, već dolazi u obzir i svaka druga radnja kojom sudionik funkcionalno doprinosi počinjenju KD na temelju koje se može zaključiti da on vlada, tj. *bitno pridonosi počinjenju djela* (čl. 36. st. 2.)
- Kod posrednog počiniteljstva govori se o vlasti nad djelom umjesto *vlasti nad radnjom*, iako se ona ostvaruje na specifičan način – tu se ostvaruje ili vlast nad voljom druge osobe koja se konkretizira kao vlast na temelju zablude

drugog ili se ostvaruje vlast na temelju institucionaliziranog hijerarhijskog modela korištenjem organiziranog aparata moći

- Teorija ne može objasniti počiniteljstvo kod *posebnih KD (delicta propria)* te *nepravih KD nečinjenjem (delikti dužnosti)*

POSEBNI OBLICI POČINITELJSTVA

- 3 moguća oblika:
 1. **Pojedinačno (neposredno) počiniteljstvo**
 2. **Posredno počiniteljstvo**
 3. **Supočiniteljstvo**

POSREDNO POČINITELJSTVO

- Situacija u kojoj netko „posredstvom druge osobe počinio KD“ (čl. 36. st. 1.)
- Posredni počinitelj se služi drugom osobom na počinjenje KD; ta osoba je puko sredstvo u rukama počinitelja; vladajući neposrednim počiniteljem kao sredstvom, *posredni počinitelj u cijelosti i apsolutno vlada KD*
- Za formalni status posrednog počinitelja traže se sve pretpostavke određenog KD, tj. samo osoba koja pod općim i posebnim uvjetima može biti počinitelj, može biti i posredni počinitelj; kod *posebnih KD (delicta propria)* i posredni počinitelj mora imati traženo svojstvo, a kod *vlastoručnih KD* je posredno počiniteljstvo isključeno jer njih po samoj definiciji počinitelj mora ostvariti osobno (čl. 167., čl. 179., itd.)
- Ne postoji autonomnost u postupanju, ponekad čak ni njezina mogućnost; postoji nekoliko situacija:
 1. Situacije u kojima **sredstvo ne ostvaruje obilježja KD** – posredni počinitelj inicira i usmjerava ponašanje žrtve na njezinu vlastitu štetu, uključujući i smrtnu posljedicu, a žrtva sama poduzima radnju zbog koje strada
 2. Situacije posrednog počiniteljstva kod **neslobodnog sredstva** – neposredni počinitelj djeluje pod prisilom posrednog te se, otklanjajući opasnost od sebe ili drugoga, nalazi u poziciji krajnje nužde (neovisno o tomu je li riječ o krajnjoj nuždi kao razlogu isključenja protupravnosti ili krivnje); npr. čl. 115. st. 1. i 3. /protupravni prekid trudnoće/
 3. Situacije kad je **osoba u zabludi (zabluda o biću djela)** – npr. KD krađe (čl. 228. st. 1.) ne znajući da je stvar koju oduzima drugome krađa
 4. situacije u kojima se koristi **osoba koja nije kriva** – djeteta koje je navršilo 14 godina ili nebrojive osobe, pod uvjetom da je *autonomnost* njihove volje *isključena*

5. situacije **zlouporebe hijerarhijskog modela organiziranog aparata moći** – takav počinitelj načelno ne poznaje neporesdne počinitelje, već samo formacijska mjesta njihovih djelovanja koja lako mogu biti smijenjena

SUPOČINITELJSTVO

- čl. 36. st. 2.

➤ subjektivna dimenzija

- *zajednička odluka o počinjenju djela*
- definira funkcionalnu vlast nad djelom kao objektivni element supočiniteljstva – posljedica toga je da se svi učinci ostvareni u okviru zajedničke odluke *uračunavaju svim supočiniteljima*
- kumulativna sa objektivnom oznakom koja se manifestira u sudjelovanju u počinjenju radnje ili drugom odlučujućem doprinosu počinjenju djela
- *doprinos svakog supočinitelja načelno je konstitutivne naravi za KD*; bez tog doprinosa uopće nema KD ili ga nema u dogovorenoj formi
- primarno pretpostavlja *postojanje svijesti i volje* kod svih supočinitelja da djeluju zajedno s ostalima (međusobna podjela uloga i rada, definiranje supočiniteljske zadaće svakog od njih, itd.)
- najčešće prethodno postoji dogovor, ali je moguće da pojedini počinitelj ili više njih pristupe djelu za vrijeme njegova počinjenja pa će se raditi o *sukcesivnom supočiniteljstvu* – oni naknadno ostvaruju svoj kauzalni doprinos djelu
- sukcesivno supočiniteljstvo je moguće sve do trenutka materijalnog dovršenja KD te će supočinitelji koji su naknadno pristupili, odgovarati samo za svoj doprinos, ne i za možebitni težak oblik KD koji su prethodno ostvarili drugi počinitelji – *sukcesivni počinitelj ne može imati vlast nad prošlim zbivanjima*
- zajednička odluka ne postoji ni u slučaju stjecaja više pojedinačnih počiniteljstava, u situaciji kad više počinitelja koristi istu priliku za počinjenje KD, bez ikakve subjektivne povezanosti, unatoč mogućoj činjenici da im se formalno sudi u istom kaznenom postupku – svaki od njih će odgovarati za posljedicu koju je sam prouzročio

➤ objektivna dimenzija

- podrazumijeva zajedničko sudjelovanje u počinjenju KD, pod čim valja razumjeti sudjelovanje u počinjenju radnje ili na drugi način bitno pridonosenje počinjenju KD

- *dovoljno je da svaki od njih ostvari barem jedno obilježje KD – npr. kod dvoaktnih KD barem u jednoj radnji od dviju iz zakonskog bića djela (uporaba sile ili oduzimanje pokretne stvari kod razbojništva)*
- *supočiniteljem se smatra onaj tko bitno doprinosi počinjenju KD, postupajući u skladu sa zajedničkom odlukom, podjelom uloga i rada, pri čemu njegov doprinos mora biti nužan da bi se KD uopće ostvarilo na zamišljeni način; čak i pripremne radnje u naravi formalno mogu biti kvalificirane kao supočiniteljske (pod istim uvjetom – da predstavljaju bitan doprinos djelu); nedostaje li bitan doprinos, radit će se samo o pomaganju*

➤ **nehajno supočiniteljstvo**

- nije naglasak na zajedničkoj odluci već na *povredi zajedničke dužne pažnje*, kojom je prouzročena zabranjena posljedica

➤ **supočiniteljstvo je formalno moguće i nečinjenjem**

- npr. roditelji na temelju zajedničke odluke uskratim hrane usmrte vlastito dijete čineći kao supočinitelji KD ubojstva (čl. 110.)
- dolazi u obzir *i kombinacija činjenja i nečinjenja* kad jedan supočinitelj odgovara za činjenje, a drugi za nečinjenje (čl. 291.)
- kod *posebnih KD (delicta propria)* uvjet supočiniteljstva je postojanje posebnog svojstva na strani svakog od supočinitelja, u protivnom, takva osoba može biti samo poticatelj ili pomagač
- svaki supočinitelj se kažnjava kaznom propisanom za počinitelja

SUDIONIŠTVO U UŽEM SMISLU (POTICANJE I POMAGANJE)

- dva oblika: poticanje i pomaganje
- sudionici u užem smislu ne sudjeluju u radnji počinjenja niti na drugi način bitno pridonose počinjenju KD – oni iniciraju, odnosno utječu na drugu osobu da počinj KD (poticatelj) ili podupiru njegovo počinjenje (pomagač)
- nemaju vlast nad djelom jer je ona u rukama počinitelja

POTICANJE

- *psihički utjecaj* na počinitelja s ciljem stvaranja kod njega odluke o počinjenju KD
- podrazumijeva svaku radnju kojom se s namjerom utječe na drugu osobu da počini KD
- od posrednog počinitelja se razlikuje po tome što *nema vlast nad voljom potaknutog*, počinjenje KD ne ovisi o njemu
- sam način poticanja nije naveden u zakonu, ali sudska praksa podrazumijeva *nagovaranje drugog (najčešće), zapovijed, prijetnju (koja ne dovodi drugog u stanje krajnje nužde), ali i zamolbu (s obećanjem nagrade ili bez njega), puki prijedlog, izražavanje želje*, itd.
- dolazi u obzir i **lančano poticanje** ili poticanje na poticanje; originarni poticatelj uopće ne mora poznavati počinitelja, pa ni sve posrednike počinitelja
- **poticatelj ne mora biti i inicijator**, on može utjecati na neodlučnu osobu koja je konačnu odluku donijeti tek na njegov poticaj
- za poticanje se **traži namjera**, pri čemu je dovoljna i ona *neizravna*; posebnost je da namjera poticatelja mora biti dvostruka: primarno, obuhvaća samo radnju poticanja uključujući svijest o poticanju i htijenje ili barem pristajanje; sekundarno, obuhvaća samo KD počinitelja
- kaznenopravni učinak je izjednačen s učinkom počiniteljstva; čl. 37. st. 1.; u konkretnom slučaju poticatelju unutar kaznenog okvira može biti izrečena teža stroža kazna nego samom počinitelju (*npr. za poticaj maloljetnika, smanjeno ubrojive, osobe u teškoj socijalnoj situaciji, itd.*)
- pojam **neuspjelo poticanje** – situacija kada netko „drugog s namjerom potakne na počinjenje KD za koje je pokušaj kažnjiv, a djelo ne bude ni pokušano“ (čl. 37. st. 2.) – riječ je o pokušaju poticanja koji je relevantan samo ako se radi o KD za koje je i pokušaj kažnjiv
- pokušaj poticanja može biti neprikladan, te se u tom slučaju počinitelj može osloboditi kazne (čl. 37. st. 3.)
- **standardno neprikladan pokušaj zbog objekta** je u situaciji u kojoj poticatelj djeluje prema osobi koja je ionako odlučila počiniti KD (*omnimodo facturus*) pa uzročna veza između radnje poticanja i odluke potaknutog ne postoji
- neuspjelo poticanje predstavlja izuzetak od *načela limitirane akcesornosti* prema kojem je uvjet kažnjivosti sudionika postojanje protupravnog djela na strani počinitelja

POMAGANJE

- svako podupiranje počinitelja u počinjenju KD ostvareno s namjerom
- pomagač daje kauzalan doprinos počinjenju djela, iako taj *doprinos nije nužan* za počinjenja KD – on olakšava, ubrzava, intenzivira, planirani uspjeh djela čini izvjesnim, itd.
- **nema vlast nad djelom i ne sudjeluje u radnji počinjenja**, njegov doprinos nije konstitutivnog značenja, nije bitan, tj. o njemu ne ovisi hoće li počinitelj i na koji način počiniti KD
- zakon ne nabroja izričito oblike pomaganja jer ih ima mnogo; razlikuje se **psihičko** (*usmjereno na jačanje volje, odnosno spremnosti počinitelja za počinjenje KD – davanje važnih informacija za počinjenje djela, unaprijed obećano prikrivanje djela, itd.*) i **fizičko** (*načelno podrazumijeva sve oblike podupiranja KD, u prvom redu stavljanje na raspolaganje počinitelju sredstva za počinjenje djela te uklanjanje prepreka za počinjenje djela*) pomaganje
- moguće je i *lančano pomaganje* ili *pomaganje u pomaganju*, no i drugi oblici posrednog pomaganja: *poticanje na pomaganje* ili *pomaganje u poticanju*
- pomagač djeluje prije ili za vrijeme počinjenog KD, a iznimno i nakon počinjenja djela (kad je unaprijed obećano u formi prikrivanja); **najčešće on djeluje tempore criminis**, u vrijeme počinjenja KD, odnosno u vremenu između formalnog i materijalnog dovršenja djela
- pomaganje nakon počinjenog djela (*auxilium post delictum*) ne smatra se pomaganjem, već prikrivanjem – „pribavljanje, preprodaja ili skrivanje ili pak pomaganje u preprodaji ili skrivanju“ (čl. 244.)
- traži se postupanje s namjerom, riječ je o *dvostrukoj namjeri*: pomagač mora biti svjestan da podupire počinitelja u njegovom KD te mora to htjeti ili barem na to pristati; **nehajno pomaganje nije kažnjivo**
- neuspjelo pomaganje ili pokušaj pomaganja nije kažnjiv – neuspjelo pomaganje uvijek može predstavljati posebno KD *izrade i nabavljanja oružja i sredstava namijenjenih počinjenju KD* (čl. 330.) čak i onda kad njima ne bude počinjeno ni jedno KD – samostalna djela (*delicta sui generis*)

NAČELO AKCESORNOSTI SUDIONIŠTVA U UŽEM SMISLU

1. teorija principalnosti sudioništva

- razvijena u okviru francuske kaznenopravne doktrine
- još se naziva i jedinstvena ili teorija o posuđenoj kažnjivosti
- zastupa shvaćanje o sudioništvu kao samostalnom KD – ostvareno onoliko KD koliko su radnji poduzeli svi supočinitelji i sudionici

2. teorija akcesornosti sudioništva

- razvijena u okviru njemačke kaznenopravne doktrine
 - ona sudioništvo čini ovisnim (akcesornim) o postojanju djela glavnog počinitelja razlikujući pritom pojedine sudioničke doprinose
- hrvatsko kazneno zakonodavstvo prihvaća model akcesornosti sudioništva u užem smislu; proteže se u 2 pravca:
 - a. *stadij počinjenja KD*
 - uvjet kažnjivosti sudionika je da je počinitelj ušao u kažnjivi stadij konkretnog KD; ako je počinitelj ostao samo u stadiju donošenja odluke, što nikad nije kažnjivo – neće biti kažnjivo ni sudioništvo
 - ako je počinitelj ušao u stadij kažnjivog pokušaja, i sudionik će odgovarati za pokušaj KD; iznimno će odgovarati i za pripremne radnje ako su one u konkretnom slučaju kažnjive
 - ako je počinitelj dovršio KD, kažnjivo je i sudioništvo
 - b. *ostvareni elementi KD od glavnog počinitelja*
 - uvjet kažnjivosti sudionika je da je počinitelj ostvario radnju iz zakonskog bića koja je protupravna – riječ je o konceptu ograničene ili limitirane akcesornosti; akcesornost se može stupnjevati odnosno biti shvaćena kao **minimalni uvjet** (prema kojem bi za odgovornost bila dostatna samo radnja iz zakonskog bića djela), kao **maksimalni uvjet** (stroga akcesornost, prema kojoj bi se za odgovornost sudionika tražila i krivnja na strani glavnog počinitelja), čak i **ekstremni uvjet** (hiperakcesornost ili ekstremna akcesornost, prema kojoj bi se odgovornost sudionika vezala za postojanje kažnjivosti na strani glavnog počinitelja)
 - odredbe o **limitiranoj akcesornosti** proizlaze iz čl. 39. st. 1. KZ – ostvareno načelo neovisnosti krivnje sudionika KD u širem smislu
 - svojevrsno odstupanje od koncepta limitirane akcesornosti u hrvatskom kaznom zakonodavstvu iznimno je vezano za *institut neuspjelog poticanja* gdje se zakonodavac oslanja na *principalnu teoriju* – sudionici će u tom slučaju odgovarati za

svoja djela i onda kad počinitelj djelo nije ni pokušao, a riječ je o djelima za koja je i pokušaj kažnjiv

KRIVNJA I KAŽNJAVANJE SUPOČINITELJA I SUDIONIKA U UŽEM SMISLU

1. prema konceptu limitirane akcesornosti odgovornost sudionika u užem smislu, poticatelja i pomagača, ne ovisi o krivnji počinitelja, tj. o tome postupa li on s namjerom ili iz nehaja – oblik krivnje *počinitelja* ne utječe na postojanje poticanja i pomaganja; i za poticanje i za pomaganje se traži namjera (i poticatelj i pomagač će odgovarati i onda kad je počinitelj počinio djelo iz nehaja)
 - kad je riječ o poticanju, **nehaj na strani počinitelja** načelno indicira da je on u tom slučaju samo sredstvo počinjenja, pa je riječ o *posrednom počiniteljstvu* (koji se najčešće nalazi u *zabludi o biću djela*)
- akcesornost sudioništva u užem smislu ne podrazumijeva isključivo postojanje protupravne radnje počinitelja, već obuhvaća i **kvalitetu neprava radnje počinitelja** (određeno *prenosivim i neprenosivim okolnostima* na strani počinitelja; čl. 39. st. 2.), o čemu će izravno ovisiti i kažnjavanje
- neprenosive okolnosti (u cijelosti vezane za osobu počinitelja te se ne prenose na poticatelja i pomagača):
 1. okolnosti zbog kojih zakon *isključuje krivnju* (neubrojivost, neotklonjive zablude i ispričavajući razlozi)
 2. okolnosti zbog kojih zakon propisuje *oslobođenje od kazne* (dobrovoljni odustanak)
 3. *strogo osobne okolnosti zbog kojih zakon propisuje ublažavanje kazne* (smanjena ubrojivost, otklonjiva zabluda o protupravnosti) osim ako ublažavanje nije vezano uz neku objektivnu situaciju (npr. činjenjicu da je KD ostalo u pokušaju)
 4. strogo osobe okolnosti zbog kojih zakon propisuje blaži oblik KD ili tzv. *privilegirajuće okolnosti* (npr. status majke kao obilježje KD usmrćenja, čl. 112. st. 2.)
 5. *osobne kvalificirajuće okolnosti* (npr. okolnosti vezane za motiv, odnosno pobude za počinjenje KD /npr. bezobzirna osveta/ koji djeluju teže na značaj; svojstvo počinitelja kod nepravni posebnih KD /delicta propria/ kad je ono obilježje težeg oblika KD /npr. službena ili odgovorna osoba/)
- prenosive okolnosti (nisu osobne naravi):
 1. *okolnosti vezane uz KD, u pravilu objektivne* (npr. način počinjenja djela), ali *mogu biti i subjektivne* (npr. poseban cilj, odnosno namjera kao obilježje KD)
 2. osobne okolnosti koje upućuju na *posebne dužnosti određenog kruga ljudi* (službenih ili odgovornih osoba) kod tzv. pravih posebnih KD koje djelu

odnosnih osoba daju teži značaj, no ne prenose se na sudionike pa mogu biti temelj njihovog blažeg kažnjavanja

2. nekoliko drugih postulata koji govore o odgovornosti počinitelja i sudionika u užem smislu, posebno kad je riječ o sudioničkim ekscesima
 - a. sukladno načelo krivnje (čl. 39. st. 1.), svaki sudionik odgovara u granicama vlastite krivnje – primjenjuje se *načelo neovisnosti krivnje* svakog sudionika, tj. odgovornost pojedinog sudionika ne proteže se i na ekscese drugih sudionika
 - b. *sudionici odgovaraju u granicama ostvarenog stadija realizacije KD* – ako KD ostane u pokušaju, poticatelj i pomagatelj kažnjavaju se za pokušaj
 - c. *sudionici mogu različito odgovarati*: za različita KD i za različite oblike istog KD
 - ako počinitelj ostvari više od onog na što ga je poticatelj nagovorio, samostalno će odgovarati za to (bilo za KD koje je dodatno počinio, u stjecaju ili za teži oblik djela)
 - d. za sudionike vrijedi pravilo *dobrovoljnog odustanka* – kaznenopravni učinak dobrovoljnog odustanka supočinitelja, poticatelja i pomagača je fakultativno oslobođenje od kazne (čl. 35. st. 3.)

NEKA POSEBNA PITANJA SUDIONIŠTVA

1. STJECAJ VIŠE OBLIKA SUDIONIŠTVA JEDNE OSOBE U KD
 - sudjeluje li *jedna osoba* u počinjenju istog KD na *više različitih načina*, odnosno u *više sudioničkih uloga*, pravilo je da neće biti kažnjena za sve te oblike sudjelovanja jer *teži oblik sudjelovanja isključuje lakši*
 - ne postoji kažnjivi stjecaj ni u situaciji kad ista osoba u više navrata u istom sudioničkom obliku sudjeluje u ostvarenju istog KD (npr. višekratno pomaganje, odnosno pomaganje na različite načine)
 - *radi se o prividnom stjecaju*
2. NUŽNO SUDIONIŠTVO
 - situacije kad je zakonski opis KD konstruiran tako da se djelo može ostvariti isključivo sudjelovanjem više osoba
 - za takve oblike ne primjenjuju se opće odredbe o supočiniteljstvu i sudioništvu

- može se pojaviti u više oblika:
 - nužno sudioništvo kao *bilateralni ili multilateralni delikt* – kod takvih delikata svaki sudionik u cijelosti ostvaruje zakonsko biće djela; riječ je o pluralitetu gdje je po naravi stvari isključena primjena odredbe o supočiniteljstvu; mogu biti konstruirani na sljedeći način:
 - **konvergentni delikti** (konvergentan – koji se uzajamno približava, teži istom cilju); počinitelji djeluju suglasno, s istih interesnih pozicija i funkcionalno na istoj strani, odnosno u istim ulogama na liniji ostvarenja zajedničkog cilja (npr. *dogovor za počinjenje KD /čl. 327., pobuna osoba kojima je oduzeta sloboda/ /čl. 309.)*
 - **delikti susretanja** – počinitelji djeluju suglasno, no funkcionalno na različitim stranama, u različitim ulogama (npr. *rodoskrvnuće /čl. 179.)*
 - **divergentni delikti** – podrazumijevaju postojanje sudionika na različitim, sukobljenim stranama (nekad, primjerice, KD hazardne igre)
 - nužno sudioništvo kao *unilateralni delikt* – atipični delikti susretanja; počiniteljem se smatra isključivo onaj tko je nositelj radnje počinjenja djela, druga osoba, iako faktički sudionik, ne smatra se sudionikom u formalnopravnom smislu

3. SUDIONIŠTVA KOD KD NEČINJENJEM

- moguće su 3 situacije:
 - a. **sudioništvo činjenjem u KD nečinjenja** – sudioništvo moguće
 - b. **sudioništvo nečinjenjem u KD činjenja** – propuštanje dužne pažnje, isključeno poticanje, dok je pomaganje načelno moguće iako se ponekad može raditi i o počiniteljstvu
 - c. **sudioništvo nečinjenjem u KD nečinjenjem** – propuštanje dužne pažnje, isključeno poticanje, dok je pomaganje načelno moguće iako se ponekad može raditi i o počiniteljstvu

STJECAJ I PRODULJENO KAZNENO DJELO

POJAM I VRSTE STJECAJA

- institut stjecaja rješava pitanja pluraliteta KD u situaciji kad počinitelj „jednom ili više radnji počinu više KD“ (čl. 51. st. 1.)
- načelno podrazumijeva situaciju u kojoj se počinitelju istodobno (u istom kaznenom postupku) sudi za više KD te mu se, na temelju kazni utvrđenih za svako pojedino KD te „na temelju ocjene počiniteljeve ličnosti i počinjenja KD u njihovoj ukupnosti“ izriče *jedinstvena kazna*
- stjecaj se po tome razlikuje od povrata – u oba slučaja je riječ o osobi koja je počinila dva KD ili više njih, ali se povratnikom smatra osoba koja je, nakon što je za prethodno KD bila osuđena i kaznu izdržala, počinila novo KD za koje joj se sudi
- sukladno zakonskoj definiciji stjecaja (čl. 51. st. 1.), moguće je razlikovati 2 vrste stjecaja:
 1. ako počinitelj *jednom radnjom počinu više KD* za koja mu se istodobno sudi – **idealni stjecaj**
 2. ako počinitelj, ostvarujući *više radnji, počinu više KD* za koja mu se istodobno sudi – **realni stjecaj**; valja razlikovati situaciju u kojoj počinitelj, iako ostvaruje više uzastopnih radnji, čini u konačnici samo jedno – *produljeno KD*
- u prirodnom smislu postojat će jedinstvo radnje uvijek kad se ljudska djelatnost svodi isključivo na jedan čin, odnosno jednoaktno djelovanje, neovisno o tome je li on prouzročio jednu posljedicu ili više njih (*npr. aktiviranjem eksplozivne naprave biva usmrćeno više ljudi*)
 - ❖ jedinstvo radnje postojat će i onda kad je ona ostvarena nizom pojedinačnih djelovanja, prostorno i vremenski povezanih tako da u svojoj ukupnosti predstavljaju prirodnu cjelinu (*npr. uzastopnim djelovanjem, zadavanjem udaraca ili uboda nožem, ispaljivanjem više hitaca u žrtvu kod ubojstva, itd.*)

IDEALNI STJECAJ

- postoji kad počinitelj jednom radnjom počinu više KD
- može biti **istovrsan (homogen)** kad je počinitelj jednom radnjom ostvario zakonsko biće više istovrsnih KD (*npr. uvreda /čl. 147. ili teško sramoćenje /čl. 148, većeg broja osoba jednom izjavom, itd.*)
- može biti **raznovrstan (heterogen)** kad počinitelj jednom radnjom počinu više raznovrsnih KD (*npr. krivotvorenje isprave /čl. 278. i prijevara /čl. 236., itd.*)
- nije nužno da jednom radnjom budu ostvarena sva obilježja obaju KD, već je dovoljan i djelomični identitet radnji počinjenja
- *identitet je potpun* kad je u pitanju radnja počinjenja koja je u cijelosti zajednička za dva ili više ostvarneih zakonskih bića djela, a *djelomičan* kad je radnja kojom se

ostvaruje jedno djelo istodobno dio radnje počinjenja zakonskog bića drugog KD (*npr. spolni odnošaj kod odnosnog KD bez pristanka /čl. 152. ili silovanja /čl. 153. i rodoskrvrnuće /čl. 179.*)

- dvije su **temeljne pretpostavke** idealnog stjecaja:
 - a. jedna radnja, odnosno jedinstvo radnje
 - b. ostvarenje više zakonskih opisa KD (*isključen prividni stjecaj*)
- što se tiče **posljedica**, idealni stjecaj se može javiti kao:
 - a. ostvarenje više različitih zakonskih bića bez prouzročenja posljedica (*uvreda više osoba*)
 - b. ostvarenje više različitih realnih posljedica (*krivotvorenje i prijevara*)
 - c. ostvarenje više istih realnih posljedica (*ubojstvo više osoba istom radnjom*)
- kod **materijalnih zaštićenih pravnih dobara** ne postoji idealni stjecaj KD, već samo jedno djelo jer je u pitanju veća kvantiteta neprava (*npr. oštećenje tuđe stvari /čl. 325., usmrćenjem većeg broja životinja ili uništenjem većeg broja stvari jednom radnjom*)
- moguć je i poseban slučaj stjecanja kvalifikatornih okolnosti pri počinjenju istog KD (*npr. teškog ubojstva počinjenog na okrutan način iz bezobzirne osvete /čl. 111. t. 1. i 4.*) – radit će se o jednom KD pri čemu će stjecaj kvalifikatornih okolnosti predstavljati otegotnu okolnost za počinitelja
 - ❖ isti kaznenopravni učinak će postojati i u situaciji **stjecaja kvalifikatorne i privilegirajuće okolnosti**: djelo će biti označeno kao privilegirano pri čemu će kvalifikatorna okolnost i ovdje biti otegotna (*usmrćenje drugog na okrutan način u stanju jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom oštećenika*)

REALNI STJECAJ

- postoji kad počinitelj poduzimanjem više samostalnih radnji počini više KD za koja mu se istodobno sudi
- može biti **istovrstan (homogen)** – počinitelj na taj način počini više istovrsnih KD (*npr. više teških krađa /čl. 229. ili razbojništava /čl. 230.*) ili **raznovrstan (heterogen)** – počinitelj s više radnji počinio više KD (radi počinjenja ili prikrivanja *teške krađe /čl. 229. počini KD teškog ubojstva /čl. 111. t. 5.*)
- uvjeti postojanja realnog stjecaja:
 1. **pluralitet radnji**
 2. **ostvarenje više zakonskih opisa KD**
 3. **procesna istodobnost (dodatni uvjet)**

- KD u realnom stjecaju najčešće su počinjena u različito vrijeme pri čemu duljina vremenskog intervala nije relevantna – svako djelo, bez obzira na to kad je počinjeno, može s prethodnim ili naknadnim djelom biti u realnom stjecaju sve dok nije nastupila zastara za neko od njih
- nužno je da je riječ o više samostalnih radnji
- u realnom stjecaju mogu se naći i *KD počinjena s namjerom i ona iz nehaja, dovršena i djela u pokušaju, djela počinjena samostalno i zajednički s drugim supočiniteljima ili sudionicima u užem smislu*

PRIVIDNI STJECAJ

- postoji kad je jednom radnjom ili više njih ostvareno više zakonskih bića koja su u takvu međusobnu odnosu da se samo jedno od njih može primijeniti dok su druga isključena, pa će počinitelj odgovarati samo za jedno KD
- ako su *jednom radnjom* ostvarena bića dvaju ili više KD, a sudi se samo za jedno djelo, riječ je o **prividnom idealnom stjecaju**
- **prividni realni stjecaj** – slučaj da *dvije ili više radnji* ispunjavaju zakonsko biće dvaju ili više KD, a počinitelj odgovara samo za jedno KD
- prividni stjecaj se pojavljuje u 3 temeljna oblika:

1. specijalnost (lex specialis derogat legi generali)

- međusobni odnos specijalnosti između dvaju KD postoji kad jedan kazneni propis (lex specialis) sadrži sva obilježja drugog (lex generalis), no uz to još i najmanje jedno specijalno obilježje
- specijalni zakon isključuje primjenu općeg zakona
- pravilo se temelji na *kriteriju logičke subordinacije*, prema kojem je specijalni zakon subordiniran, podređen općem, pa počinitelj, ostvarujući obilježja posebnog zakona, istodobno ostvaruje i obilježja općeg zakona – iz same pravne logike ne dolazi u obzir obrnuto
- u odnosu specijalnosti stoje *kvalificirana i privilegirana KD u odnosu na temeljno KD; specijalna (delicta propria) prema općim (delicta communia)*, itd.

2. supsidijarnost (lex primaria derogat legi subsidiariae)

- odnos supsidijarnosti upućuje na primjenu jedne odredbe tek ako se ne može primijeniti neka druga kaznena odredba

- može biti izričito izražen u samom zakonu (tzv. *formalna supsidijarnost*); najčešće izričajima: „...ako time nije počinjeno neko drugo KD...” – takva odredba, kojom se izričito upućuje na odnos supsidijarnosti između dvaju KD naziva se *klauzulom supsidijarnosti*
- *prešutna ili materijalna supsidijarnost* – nije izričito izražena u zakonu, već se o njezinu postojanju zaključuje tumačenjem polazeći od smisla određene zakonske odredbe odnosno njezina sustavnog odnosa prema drugoj odredbi izvan odnosa specijaliteta ili supsidijarnosti (npr. *zloupotreba položaja i ovlasti* /čl. 291. supsidijarna je u odnosu na druga KD protiv službene dužnosti pa će službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi mito odgovarati za KD primanja mita /čl. 293., iako je ostvarila i obilježja zloporabe položaja, ...)
- blaži oblik sudioništva biti će supsidijaran u odnosu na njegov teži oblik, pripreme radnje prema pokušaju, pokušaj prema dovršenom djelu, itd.

3. **konsumpcija (lex consumens derogati legi consumptae)**

- jedno zakonsko biće KD u svom ostvarenju obuhvaća biće drugog djela u cjelokupnu njegovu deliktну sadržaju
- glavno KD konzumira sporedno KD
- 3 temeljna tipa konsumpcije:
 - a. *konsumpcija kao odnos prethodnog i glavnog djela (tzv. nekažnjivo prethodno djelo)*
 - opisuje situaciju u kojoj jedno, prethodno djelo, prethodi drugom glavnom djelu (a nije riječ o supsidijarnosti)
 - prvo djelo omogućuje, olakšava ostvarenje drugog, glavnog djela pri čemu postoji i homogenost ciljeva konkurirajućih odredaba
 - slučaj kod prolaznih delikata odnosno KD koja obuhvaćaju prethodni stadij počinjenja te ostaju nekažnjena ako je počinitelj ušao u kasniji stadij – u takvom odnosu su pripreme radnje prema pokušaju, pokušaj prema dovršenom djelu, itd.
 - iako je u funkciji sredstva za počinjenje drugog KD, neće biti riječ o nekažnjivu prethodnom djelu ako se njime povređuje neko drugo pravno dobro ili druga, različita osoba oštećenika (npr. krivotvorenje službene ili poslovne isprave /čl. 233./; krađa /čl. 228./ sredstva za počinjenje KD razbojništva /čl. 230./ neće biti konzumirana potonjim djelom)
 - b. *kao odnos pratećeg i glavnog djela (tzv. nekažnjivo prateće djelo)*

- ono koje se najčešće čini s nekim drugim KD kao glavnim, ali je zbog zanemariva stupnja neprava isključeno
 - zove se još i inkluzija
 - npr. oštećenje tuđe stvari /čl. 235./ ili narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora /čl. 141./ prema teškoj krađi počinjenoj provaljivanjem /čl. 229./
- c. *kao odnos glavnog i naknadnog djela (tzv. nekažnjivo naknadno djelo)*
- djelo kojim se osigurava ili iskorištava stanje nastalo počinjenjem prethodnog, glavnog KD tako da se njime ne ostvaruje bitno nova šteta
 - riječ je o djelu koje slijedi glavno djelo u funkciji osiguranja, zadržavanja ili iskorištavanja onog što je ostvareno glavnim djelom
 - glavno i naknadno djelo predstavljaju funkcionalnu cjelinu povezanu zajedničkim ciljem
 - moraju biti ostvareni i neki dopunski uvjeti: da su oba djela usmjerena protiv istog dobra i istog zaštićenog objekta, da se oba djela tiču istog nositelja pravnog dobra (identitet oštećenika), da se novim djelom ne povećava bitno šteta nastala glavnim djelom te da drugom radnjom nije povrijeđeno novo pravno dobro

PRODULJENO KAZNENO DJELO

- čl. 52. st. 1. KZ
- ne može se smatrati posebnom vrstom prividnog stjecaja jer pojedinačne radnje koju obuhvaća nisu samostalna KD od kojih se kažnjava samo za neka od njih – **kod produljenog KD kažnjavaju se sve radnje koje ga tvore**
- konstrukciju produljenog KD stvorila je sudska praksa, a potom i legalizirala
- počinitelj se naziva *serijski počinitelj* – osoba koja u kraćem ili duljem vremenu ponavlja istu radnju KD (npr. *počinitelj koji višekratno protupravno prisvaja tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni na radu, čini jedno djelo pronevjere* /čl. 233. KZ)
- otvara se niz pitanja:
 - a. jedna kazna za produljeno, serijsko KD u pravilu je povoljnija za počinitelja, nego izricanje jedinstvene kazne za djela u stjecaju
 - b. pitanja u sudskoj praksi što se tiče identiteta oštećenika kod produljenog KD u situacijama kad su pojedine radnje istog KD počinjene na štetu različitih osoba (npr. *kod krađe* /čl. 228./ ili *prijevare* /čl. 236./)

- c. slučaj naknadnog otkrivanja pojedinih radnji djela koje nisu bile obuhvaćene presudom, a za koje se počinitelj (sukladno načelo *ne bis in idem*) više ne može kazniti jer je za odnosno KD već pravomoćno bio osuđen, a posebno kad je težina novootkrivenog KD znatna
 - d. dvojba o postojanju vremenske povezanosti među pojedinim radnjama te utvrđivanje trenutka dovršenja dječa zbog zastare; *produljeno KD smatra se dovršenim danom počinjenja posljednje radnje* (čl. 8. st. 2. KZ)
- nužne pretpostavke pojma produljenog KD
 - 1. počinitelj pojedinačnim radnjama nužno mora ostvariti obilježja **istih ili istovrsnih KD** – u tom slučaju produljeno će se KD pravno označiti prema najtežem od tih KD (čl. 52. st. 3. KZ)
 - 2. produljenim KD **ne mogu** se označiti KD koja predstavljaju napad na život, tijelo, spolnu i druge slobode (čl. 52. st. 2. KZ) – *KD ubojstva* (čl. 110.) *ili silovanja* (čl. 153.) *čak i kad je tijekom određenog razdoblja počinjeno višekratno na štetu iste žrtve, ni pod kojim uvjetima ne može biti konstruirano kao produljeno KD; isto se odnosi i na KD razbojništva* (čl. 230.)
 - 3. među pojedinim radnjama produljenog KD mora postojati kontinuitet u smislu vremenske povezanosti; kontinuitet u tom smislu indicira da počinitelj nije odlučio prekinuti djelatnost
 - 4. načelno, među pojedinim radnjama mora postojati i prostorna povezanost; iznimno to će biti slučaj i bez ovog uvjeta ako su ostvareni svi ostali uvjeti za postojanje produljenog KD
 - 5. posebna subjektivna pretpostavka je namjera počinitelja (čl. 52. st. 2.); ono je isključeno kod nehajnih delikata; svijest počinitelja od početka je trebala obuhvaćati sve radnje i posljedice u bitnim crtama uključujući i jasno izraženu volju da djelatnost nastavi i nakon prve radnje (produljena namjera)
- situacija kad pravna oznaka KD izravno ovisi o postojanju objektivnog, ali i subjektivnog mjerila (*npr. radit će se o sitnom djelu prijevare /čl.236. st. 3./ ako je KD pribavljena mala imovinska korist /do 1000 kn/, pod uvjetom da je počinitelj išao za pribavljanjem takve koristi*) – prema izričitoj odredbi zakona, *ostvaruje li se radnjama djela obilježja više istih KD, produljeno KD pravno će se označiti uzimajući u obzir zbog vrijednosti svih stvari, imovinska prava i koristi pribavljenih odvojenim radnjama* (čl. 52. st. 4.) – ratio legis spomenute zakonske odredbe je **postojanje jedinstvene**, a ne samo produljene namjere
- kaznenopravni učinak u pogledu odmjjeravanja kazne – prema izričitoj zakonskoj odredbi, počinitelju produljenog djela može se izreći kazna za polovicu veća od gornje

mjere kazne propisane za utvrđeno djelo, uz ograničenje da ona ne smije prijeći gornju mjeru propisanu za tu vrstu kazne (čl. 52. st. 5. KZ)

DRUGI DIO

KAZNENOPRAVNE SANKCIJE

SUSTAV KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- **monistički** (u sustavu postoji samo jedna kaznenopravna sankcija s jedinstvenom, identičnom svrhom bez obzira na to što ta sankcija može imati i vrlo brojne oblike kao npr. način izvršenja smrtne kazne, više načina trajanja zatvorske kazne, itd.) i **dualistički** (nastao krajem 19. i početkom 20.st., po sadržaju i svrsi razlikuje 2 tipa kaznenopravne prisile: *kazne i sigurnosne mjere*) odnosno **pluralistički sustav kaznenopravnih sankcija**
- određeni sadržaj kaznenopravne prisile istovremeno u kaznenim zakonodavstvima različitih država ili pak u istoj državi u različito vrijeme svrstava i naziva sporedna kazna, ili sigurnosna mjera, ili mjera upozorenja prema odraslim počiniteljima KD, i sl.

POJAM KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- opće definicije kaznenopravnih sankcija imaju 3 bitna sastojka:
 1. zakonitost kaznenopravne prisile
 2. odluku državne sudbene vlasti
 3. opću i posebnu svrhu kaznenopravnih sankcija
- iz ovoga možemo reći da su *kaznenopravne sankcije zakonom propisani sadržaji i načini kaznenopravne prisile koje nakon zakonom propisanog provedenog postupka primjenjuje državna sudbena vlast prema počinitelju KD radi ostvarenja opće i posebne svrhe upravo izrečene vrste tih sankcija*

BITNE OSOBINE SUVREMENIH KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- 6 načela prema kojim bi se kaznenopravne sankcije trebale oblikovati u suvremenim zakonima i njihovoj primjeni:
 1. *načelo ograničenja kaznenopravne prisile*
 2. *zakonitost kaznenopravnih sankcija*
 3. *individualizacija kaznenopravnih sankcija*
 4. *pravednost primjene kaznenopravne prisile*
 5. *čovječnost (humanost) sadržaja i primjene kaznenopravnih sankcija*
 6. *opozivost i popravljivost kaznenopravnih sankcija*

1. NAČELO OGRANIČENJA KAZNENOPRAVNE PRISILE

- temelj za propisivanje kaznenopravnih sankcija u kaznenim pravima suvremenih država
- ograničenje kaznenopravne prisile proizlazi iz međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, Ustava RH i tumačenja pojma pravne države ili vladavine prava
- ono se ostvaruje na 5 načina:
 - 1) *kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja koja su toliko pogibeljna za Ustavu zaštićene vrijednosti da se njihova zaštita ne može ostvariti bez kaznenopravne prisile; to je i dosljedna provedba načela vladavine prava kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka RH (čl. 3. Ustava RH)*
 - 2) *ograničenje zbog razmjernosti kaznenopravne sankcije težini KD; svako ograničenje slobode ili prava mora bit razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju – čl. 67. KZ-a: „Sigurnosna mjera mora biti u razmjeru s težinom počinjenog KD i KD koja se mogu očekivati kao i sa stupnjem počiniteljeve opasnosti“*
 - 3) *ograničenje sadržaja kaznenopravnih sankcija i načina njihove primjene prema počinitelju KD samo u mjeri koja odgovara vrsti kaznenopravne sankcije i njezinoj posebnoj svrsi*
 - 4) *ograničenje s obzirom na krivnju i dob počinitelja („Kazneno zakonodavstvo ne primjenjuje se prema djetetu koje u vrijeme počinjenja djela nije navršilo 14 godina“ /čl. 7. KZ/)*
 - 5) *kaznenopravna prisila mora biti ograničena samo na osobu počinitelja KD*

2. ZAKONITOST KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- u čl. 31. Ustava RH nalazimo definiciju načela zakonitosti po kojoj „*nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije negoli je bilo počinjeno, nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao KD niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom. ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu, odredit će se takva kazna*“
- bitna osobina suvremenih i naših kaznenopravnih sankcija da su zakonite znači:
 - a. da su zakonom propisane prije nego je KD zbog kojeg se primjenjuju počinjeno

- b. da su vrste kaznenopravnih sankcija i njihove mjere što preciznije u zakonu opisane po sadržaju i trajanju
- c. da nema mogućnosti primjene kaznenopravnih sankcija u neodređenom trajanju propisivanjem takvih sankcija u zakonu ni njihovim izricanjem

3. INDIVIDUALIZACIJA KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- omogućava se propisivanjem više vrsta i mjera kaznenopravnih sankcija
- *potpuna izvjesnost o kazni koja je u zakonu točno određena i koju sud mora izreći, ako se počini određeno KD, morala je ustuknuti pred životnom realnošću da ne postoje dva istovjetna počinjena KD iako velik broj njih odgovara istom zakonskom opisu*
- suština individualizacije je u upravo u tom prilagođavanju kaznenopravne prisile, prvenstveno da bi se prema osobitostima počinitelja KD postigla specijalnopreventivna svrha kaznenopravnih sankcija, a to je da ubuduće ne čini KD i da poštuje pravni sustav
- zakonitost kazne valja tumačiti kao *sigurnost i jamstvo da neće reagirati strože nego što je unaprijed najavljeno zakonom*; izvjesnost o najtežoj mogućoj vrsti i mjeri kaznenopravne prisile koja se prema njima može primijeniti
- uspostavlja se komplementarnost zakonitosti i individualizacije kazne
- individualizacija kaznenopravnih sankcija dolazi u obzir i nakon pravomoćnosti sudske odluke o izboru vrste i mjere kaznenopravne sankcije; npr. čl. 59. (*ona je omogućena tijekom izdržavanja zatvorske kazne primjenom uvjetnog otpusta*)

4. PRAVEDNOST PRIMJENE KAZNENOPRAVNE PRISILE

- čl. 41. KZ
- pravednost primjene kaznenopravne prisile postiže se dosljednom primjenom ograničenja koje se odnosi na kvalitativnu i kvantitativnu selekciju zaštićenih ustavnih vrijednosti zbog kojih se nužnom pokazuje primjena kaznenopravne prisile, potom razmjernošću težine KD i kaznenopravne prisile te i njezinom primjenom samo prema osobi koja je počinila KD
- 2 zaključka:

- a. bitna osobina pravednosti kaznenopravnih sankcija je izvedena iz dosljednog ostvarenja ostalih osobina
- b. kaznenopravne sankcije moraju temeljiti na pravednosti, *one ne smiju biti nepravedne* – ako su nepravedne mogu imati negativan učinak za politiku suzbijanja kriminala i ostale delikvencije

5. ČOVJEČNOST (HUMANOST) SADRŽAJA I PRIMJENE KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- od međunarodnih standarda koji su temelj brojnih dokumenata kojima su razrađene temeljne postavke o humanosti suvremenih kaznenopravnih sankcija valja spomenuti:
 - a. *Opću deklaraciju o pravima čovjeka UN-a iz 1948.*
 - b. *Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda VE-a iz 1950.*
- „Protokolom uz Konvenciju VE (1983.) za države članice VE-a je ukinuta smrtna kazna te je propisano da 'nitko ne smije biti osuđen na takvu kaznu ili biti pogubljen'“
- u Ustavu RH nema smrtne kazne

6. OPOZIVOST I POPRAVLJIVOST KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- uvedeno da bi se mogle barem djelomično ispraviti moguće sudske zablude zbog kojih nevina osoba neopravdano trpi primjenu kaznenopravne prisile
- sve sankcije se mogu opozvati (osim smrtne), ali se prouzročene posljedice ne mogu otkloniti – naknada štete samo je dio otklanjanja tih posljedica

VRSTE KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- dok je kazna u svojoj suštini milenijima bila usmjerena prema prošlosti, tj. prema onome što je počinjeno, kažnjavanje se smatralo nužnim zbog toga što je ono što je počinjeno bilo zabranjeno
- nova vrsta kaznenopravnih sankcija prvenstveno je usmjerena prema budućnosti, odnosno prema tome da se više ne ponovi ono zlo koje je počinitelj KD svojim ponšanjem ostvario
- u našem kaznenom pravu načelna podjela kaznenopravnih sankcija pojednostavljeno bi se mogla opisati kao podjela na *kazne i ostale vrste kaznenopravne prisile*

KAZNE

POVIJEST I SUVREMENOST KAZNE

- u suvremenom kaznenom pravu kao javnom pravu, pravo kažnjavanja pripada državi, u pravilu bez obzira na volju osobe koja je oštećena kaznenim djelom, pa in extremis i protiv njezine volje (*ius publicum* i *ius puniendi*)

SVRHA KAŽNJAVANJA

- ostvarenjem svrhe kažnjavanja ostvaruje se i opća svrha svih kaznenopravnih sankcija kao glavni strategijski cilj i zadatak primjene bilo koje vrste kaznenopravne prisile i djelovanja svih sadržaja kaznenog prava
- *teleološko značenje* svrhe kažnjavanja objašnjava krajnji cilj koji se želi postići primjenom kazne; *aksiološki pristup* kažnjavanju bavi se životnom i etičkom vrijednošću kažnjavanja
- prema postavkama o retributivnosti kazne, ona se primjenjuje zbog toga da se počinitelju vrati zlo zbog počinjenog zla; retributivna kazna izražava i društveni prijekor i opće neodobravanje zbog počinjenog djela, dok se odmazdom ostvaruje uglavnom samo osveta; 7 teza razvoja: (*Immanuel Kant* i *Friedrich Hegel*)
 1. temelj kazne je počinjeno KD (*ibi est poena ubi et delictum est*)
 2. kažnjava se počinitelj koji je skrivio KD
 3. kazna mora biti razmjerna težini KD (*proporcionalitet*)
 4. kazna mora biti razmjerna krivnji počinitelja
 5. počinitelj KD ima pravo biti kažnjen kao pripadnik društvene zajednice na temelju njegove dužnosti sudjelovanja u uspostavljanju kaznenim djelom narušenog pravnog poretka
 6. kazna je negacija stanja poremećenog kaznenim djelom pa je zbog toga, kao negacija negacije, afirmacija ranijeg društvenog stanja

7. kazna koja je isključivo vezana za počinjeno KD, ima svoje opominjuće i zastrašujuće djelovanje zbog toga što zlo koje je u njoj sadržano stiže svakoga
- utilitaristička koncepcija; najvažnije značajke: (*Jeremy Bentham*)
 1. kaznom se treba postići opće dobro (*utilitas communis*)
 2. kazna nije kao retributivna kazna okrenuta prema prošlosti, nego prema budućnosti
 3. retributivne su postavke o kazni ne samo osvetoljubive nego i konzervativne, nesuvisle i licemjerne, te ravnodušne prema pravednosti kažnjavanja
 - 3 temeljne skupine teorija:
 - a) *apsolutne*
 - b) *relativne*
 - c) *mješovite (eklektičke) teorije*

TEORIJE O SVRSI KAŽNJAVANJA

1. apsolutne teorije o svrsi kažnjavanja

- po njima su kazne i kažnjavanje *absolutae ad effectum* – neovisne od njihovih učinaka
- počinitelj KD kažnjava se samo zbog toga što je počinio KD i time se potpuno iscrpljuje svrha, odnosno cilj kažnjavanja
- u najvećim dijelom sadržaja se podudaraju s retributivnim koncepcijama o društvenim i pravnim temeljima kazne; zbog toga se *Kant i Hegel* smatraju glavnim predstavnicima apsolutnih teorija
- zlo je teza, kazna antiteza, a ponovna uspostava narušenog pravnog stanja sinteza – kazna je dakle negacija negacije pravnog poretka, dakle afirmacija prava

2. relativne teorije o svrsi kažnjavanja

- u literaturi se još zovu i teorijama obrane
- po njima kazna nije sama sebi cilj, nego sredstvo, mehanizam za postizanje određenih društvenih ciljeva
- ne kažnjava se prvenstveno zbog toga što je počinjeno KD, nego da se ubuduće ne počine KD
- najčešće se glavnim predstavnikom smatra Anselm Feuerbach
- ove teorije smatraju se izvištem za Pokret nove društvene obrane u kaznenom pravu nakon II. svj. rata

- u pozornosti imaju živu i stvarnu osobu, svakog potencijalnog počinitelja i onog tko je doista počinio neko KD
- prema tome obraća li se država svim građanima prije nego što je bilo tko od njih počinio KD ili se obraća izravno i samo prema onome tko je počinio KD, relativne teorije se mogu podijeliti na teorije s pretežno općom, generalnopreventivnom ili pak posebnom, specijalnopreventivnom namjenom; u generalnopreventivne teorije spadaju:
 - a) *stara teorija općeg zastrašivanja* zbog kojeg kazne moraju biti u pravilu vrlo krutne i javno se izvršavati
 - b) *teorija prijetnje ili psihološke prisile* po kojoj korist i zadovoljstvo od počinjena KD moraju biti manji od neugodnosti i zla koje vjerojatno ili neminovno pogađa počinitelja KD; najprihvatljivija, za izvjesnost primjene kazne se zalago i Cesare Beccarija
 - c) država se *prijetnjom kazne* svima brani od napada na prava i slobode bilo koga od njih
- specijalnopreventivna svrha kažnjavanja odnosi se samo na osobu koja je počinila KD i koju valja spriječiti konkretno primjenjenom kaznom da ubuduće poštuje pravni poredak i da više ne počini KD
 - a) kao njen načešći cilj je resocijalizacija delikventa – radi se o procesu transformacije koji pretpostavlja da je riječ o osobi koja zbog toga što je počinila KD, nije bila dovoljno socijalizirana ili je pak bila pogrešno socijalizirana

3. mješovite (eklektičke) teorije o svrsi kažnjavanja

- pokušavaju pomiriti ekstremne suprotnosti apsolutnih i relativnih teorija preuzimajući od njih neke postavke koje ih nastoje dovesti u međusobno suglasje; to se prvenstveno odnosi na retributivnu koncepciju iz apsolutnih i preventivnu koncepciju iz relativnih teorija
- kazna po ovim teorijama kazna bi bila usmjerena prema prošlosti, ali i prema budućnosti
- kazna ostaje glavna kaznenopravna sankcija, ali s uočava tendencija redukcije njezine primjene i zamjene drugim kaznenopravnim sankcijama
- svrha kažnjavanja sadrži 7 bitnih sastojaka:
 - a) društvenu osudu zbog počinjenog KD (retributivna snaga)
 - b) jačanje povjerenja građana u pravni poredak
 - c) utjecaj na počinitelja da ne čini KD (specijalna prevencija)
 - d) utjecaj na sve druge da ne čine KD (generalna prevencija)
 - e) jačanje svijesti počinitelja i svih građana o pogibeljnosti činjenja KD
 - f) jačanje svijesti počinitelja i svih građana o pravednosti kažnjavanja
 - g) omogućavanje počinitelju ponovno uključivanje u društvo
- oslobođenje od kazne znači da se svrha kažnjavanja može ostvariti i bez primjene kazne

NAČINI PROPISIVANJA KAZNI

SAMOSTALNO, ALTERNATIVNO I KUMULATIVNO PROPISANE KAZNE

3 vrste kazni po našem KZ (čl. 40.):

1. novčana kazna (glavna i sporedna)
2. zatvor
3. dugotrajni zatvor

- u našem kaznenom pravu za KD se propisuju 2, po sadržaju različite vrste kazni: *novčana kazna i kazna oduzimanja slobode, kao zatvorske kazne s njihovim varijantama*
- za neko KD moguće je propisati samo jednu ili više od u čl. 40. navedenih kazni; npr. za KD silovanja (čl. 153. st. 1.) je propisana samo jedna vrsta kazne – kazna zatvora i to u trajanju od jedne do deset godina; za KD uvrede (čl. 147. st. 2.) je također propisana samo jedna vrsta kazne – novčana kazna
- za KD protiv čovječnosti iz čl. 90. propisane su **alternativno** 2 vrste kazni i to: kazna zatvora od najmanje 5 godina ili kazna dugotrajnog zatvora (od najmanje 21 do 40 godina, a pod uvjetima iz čl. 46. st. 2. iznimno i do 50 godina)
- **kumulativno propisanim kaznama** smatra se zakonska mogućnost da počinitelj za jedno KD bude kažnjen s dvjema vrstama kazni, kaznom zatvora i novčanom kaznom – samo za KD počinjena iz koristoljublja, i to kad novčana kazna uopće nije propisana zakonom ili kad je propisana zakonom kao alternativna kazna, a sud je kao glavnu kaznu izrekao kaznu zatvora (čl. 40. st. 5. KZ)

GLAVNE I SPOREDNE KAZNE

- **zatvor i dugotrajni zatvor** po čl. 40. se mogu izreći *samo kao glavne kazne*
- **novčana kazna** se može izreći i kao *glavna i kao sporedna kazna*; i to kao glavna kazna kad je zakonom propisana kao kazna za određeno KD ili kad zakon određeno KD propisuje kaznu zatvora pa sud odluči novčanu kaznu izreći kao glavnu

TRAJNE I VREMENSKE KAZNE

- **trajne kazne** su one koje se propisuju doživotno za osuđenika, tj. do njegove smrti – kazna doživotnog zatvora

- ostale kazne oduzimanja slobode su **vremenske** jer mogu trajati samo određeno vrijeme koje je zakonom određeno kao najkraće i najdulje, a unutar kojeg se na temelju zakonskog okvira propisanog za određeno KD odmjera vremensko trajanje izrečene kazne prema konkretnom počinitelju KD

APSOLUTNO I RELATIVNO ODREĐENE KAZNE

- *apsolutno određene kazne* su one čije je trajanje (ako je riječ o kazni zatvora) ili iznos (ako je riječ o novčanoj kazni) točno određeni zakonom za neko KD i sud nema mogućnosti promijeniti tako propisanu mjeru; one onemogućavaju individualizaciju i u suvremenim kaznenim zakonodavstvima su rijetkost
- *relativno određene kazne* su one kazne u vremenskom trajanju (kazna zatvora) ili različitom iznosu (novčana kazna) kojima zakon određuje opće najmanje i najveće mjere i posebne najmanje i najveće mjere (opći i posebni minimum i maksimum); tako je najmanja opća mjera kazne zatvora u nas određena s 3 mjeseca, a najveća sa 20 godina; najmanja opća mjera novčane kazne je određena s 30 dnevnih iznosa, a najveća sa 360 dnevnih iznosa, a u slučaju KD iz koristoljublja s 500 dnevnih iznosa
- 3 kombinacije:
 1. **propisivanje određene vrste kazne s određivanjem samo posebnog minimuma što znači da se izravno primjenjuje opći maksimum** (npr. za KD ubojstva iz čl. 110. je propisano da će se počinitelj kazniti kaznom zatvora od najmanje 5 godina, što znači da je raspon te kazne određen primjenom općeg maksimuma po čl. 44. /20 godina/)
 2. **propisivanje određene vrste kazni s određivanjem samo posebnog maksimuma, što znači da se izravno primjenjuje opći minimum** (za KD protupravnog prekida trudnoće iz čl. 115. propisana kazna zatvora do 3 godine, što znači da je raspon te kazne određen primjenom minimuma iz čl. 44. st. 1. /3 mjeseca/)
 3. **propisivanje određene vrste kazne s određivanjem posebnog minimuma i maksimuma čime je određen i posebni raspon te vrste kazne za određeno KD unutar njezina općeg minimuma i maksimuma** (npr. počinitelj KD usmrćenja iz čl. 112. kazniti kaznom zatvora od 1 do 10 godina)

POSEBNO O RASPONU KAZNE

- mogućnosti individualizacije upravo su proporcionalne ili obrnuto proporcionalne s veličinom raspona (*što je veći raspon to je veća mogućnost individualizacije, a što je raspon manji, manja je mogućnost individualizacije*)
- što se tiče zakonitosti kazne kao izvjesnosti; *što je veća mogućnost individualizacije, to je izvjesnost o mogućoj kazni manja i obrnuto, što je manja mogućnost individualizacije, to je izvjesnost o kazni veća*

VRSTE KAZNI U NAŠEM KAZNENOM ZAKONU

- 2 temeljne vrste kazne: kazna zatvora i novčana kazna

NOVČANA KAZNA

- prema modelu koji je u projektu reforme švedskog kaznenog prava 1916. g. predložio prof. Thyren, a naziva se „dnevne novčane kazne“ ili „dani novčane kazne“ – prvi put primijenjen u finskom KZ 1921. g.
- čl. 42. KZ
- visinu dnevnog iznosa sud utvrđuje u svakom konkretnom slučaju uzimajući u obzir počiniteljeve prihode i imovinu te prosječne troškove nužne za uzdržavanje njegove obitelji
- izrečenu novčanu kaznu u iznosu *do 360 dnevnih iznosa sud može zamijeniti radom za opće dobro*
- jedan dnevni iznos je jednak 2 sata rada (čl. 55.)
- *najkraći rok može, ovisno o broju tih dana, biti 30 dana, a najdulji 6 mjeseci*, a može se naložiti i obročna otplata u roku do jedne godine; sud može produljiti plaćanje novčane kazne do 24 mjeseca ili odrediti obročnu isplatu u tom roku (čl. 42. st. 6. i 7.)
- ako kazna ni dotad ne bude plaćena, naplaćuje se prisilnim putem; čl. 42. st. 1. i 2.
- čl. 42. st. 3. i 4.
- ako je država pružila mogućnost novčanog kažnjavanja, a to osuđeni ne želi prihvatiti, može se neplaćanjem te kazne, uz postupanja kojima se onemogućava i prisilan postupak naplate, odlučiti na **supletorni zatvor**

KAZNA ZATVORA

- dva modaliteta zatvorskog oduzimanja slobode primjenom kaznenopravne prisile po KZ-u:
 1. **kazna zatvora** u trajanju koje ne može biti kraće od 3 mjeseca (opći minimum) ni dulje od 20 godina (opći maksimum)
 2. **dugotrajni zatvor** u trajanju od najkraće 21 godine (opći minimum) do najdulje 40 godina, ali ako je riječ o odmjeravanju kazne za KD u stjecaju, ta se kazna može izreći i u trajanju od 50 godina (opći maksimum)
- ta dva modaliteta nisu dvije različite vrste kazni, nego se one razlikuju samo po trajanju; *drugi modalitet je iznimka* i može se propisati samo za najteže i najpogibelnije oblike teških KD i *ne može se izreći počinitelju koji je KD počinio u vrijeme kad nije navršio 18 godina života*

O PROBLEMU KRATKOTRAJNIH I DUGOTRAJNIH KAZNI ZATVORA

- ne postoji suglasnost o tom što treba smatrati kratkotrajnom, a što dugotrajnom kaznom zatvora
- kratkotrajne kazne zatvora su sve koje traju kraće od najmanje 3 ili 6 mjeseci; što se dugotrajnih kazni tiče, većina smatra da je riječ o kaznama zatvora koje traju dulje od 10 ili najviše 15 godina
- 1990. je ukinuta smrtna kazna u našem kaznenom zakonodavstvu

a) o kratkotrajnim zatvorskim kaznama

- oni koji se zalažu za te kazne smatraju da suvremena individualizacija mora imati na raspolaganju i najmanje mjere kaznenopravne prisile koje mogu biti odgovarajuće i prisposobljene određenom počinitelju KD
- njihova učinkovitost kod slučajnih, jednokratnih počinitelja KD i osobito onih koji su postupali s nehajnim oblikom krivnje – za njih su kratkotrajne kazne zatvora šok koji je nužan i potreban za specijalnopreventivne, ali i generalnopreventivne svrhe kažnjavanja
- neprihvatljivost ovakvih kazni: one mogu biti vrlo štetne za osuđenika jer on, iako relativno blago kažnjen, na izdržavanju kazne dolazi u dodir s drugim osuđenima od kojih su neki višestruki povratnici i asocijalni tipovi – to može na slučajnog delikventa djelovati kontaminirajuće + takvo kažnjavanje može kod osuđenika probuditi revolt protiv državne vlasti koja ga, po njegovu mišljenju, za relativno lako KD nemilosrdno izjednačava sa teškim kriminalcima
- one nemaju nikakav ili vrlo slab generalnopreventivan učinak – nikakva se resocijalizacija ne može postići u nekoliko tjedana ili mjeseci
- gubitak radnog mjesta, etiketiranje i osuda sredine iako je riječ o relativno lakom KD, obitelj može nepotrebno imati teške posljedice, neekonomično jer zahtijeva uređenje prostora i prehrane za relativno velik broj osoba...
- čl 45., 55.
- rad za opće dobro izvršava se bez naknade

b) o dugotrajnim zatvorskim kaznama

- kad već nema smrtnu kaznu, upravo se doživotnim ili dugotrajnim oduzimanjem slobode za najteža KD, monstruozne zločine često mora odgovoriti oštrom društvenom reakcijom, tj. upravo ovakvom kaznenopravnom prisilom
- protivni argumenti: dugo zadržavanje na izdržavanju kazne može potpuno onesposobiti osuđenu osobu za ponovni život na slobodi; ona postaje dobar zatvorenik, ali se na slobodi više ne snalazi kao dobar građanin; nije ostvariva nikakva učinkovita resocijalizacija

- dugotrajne kazne nisu humane, i prema tome ne odgovaraju suvremenim zahtjevima o humanizaciji kaznenopravne prisile
- što se njih tiče, u dosta suvremenih kaznenih zakona nalazimo kaznu zatvora u doživotnom trajanju ili dugotrajni zatvor, ali s ugrađenim obveznim prekidom izdržavanja takve kazne nakon proteka određenog broja godina (dosta često nakon 15 godina)

IZBOR VRSTE I MJERE KAZNE POČINITELJU KAZNENOG DJELA

- u zakonu je za sve potencijalne počinitelje određenog KD propisivanjem kazne za to djelo obavljen *zakonski izbor vrste i mjere kazne*, a izbor vrste i mjere kazne počinitelju, nakon ponašanja kojim je ostvario zakonski opis tog KD, koji obavlja sud po zakonu propisanom postupku smatra se *sudskim izborom vrste i mjere kazne ili odmjerkavanjem kazne* (kako to naziva pozitivni hrvatski Kazneni zakon)
- zadatak suda je da iz pravnih odrednica u zakonskom opisu KD prepozna i utvrdi podudarnost nekog ponašanja s tim opisom i da od propisanih kazni izabere upravo za to ponašanje i odgovarajuću vrstu i mjeru kaznenopravne prisile sadržane u kazni i tim pravno oblikuje konkretno KD
- opće pravilo o izboru vrste i mjere kazne u našem KZ-u sastoji se od 2 dijela:
 1. *od temelja na kojima se određuje izbor*
 2. *od okolnosti koje se uzimaju u obzir kod izbora, a koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za počinitelje KD* (olakotne i otegotne okolnosti)

TEMELJI ZA ODREĐIVANJE IZBORA VRSTE I MJERE KAZNE

- temelji na kojima se određuje izbor vrste i mjere kazne su:
 1. stupanj krivnje počinitelja
 2. svrha kažnjavanja
- stupnjevanje sadržaja ubrojivosti i svih oblika krivnje kojima se KD za koje se izabire kazna može počiniti

- čl. 47. st. 2.: „visina kazne ne smije prekoračiti stupanj krivnje.“ – stupanj krivnje je granica strogosti izrečene kazne, ali mora istovremeno biti ravnopravan sa svrhom kažnjavanja i svim ostalim, za kažnjavanje relevantnim, sadržajima u Ustavu RH, međunarodnim izvorima prava koje je RH ratificirala i KZ kao dijelu njezina pravnog sustava

OLAKOTNE I OTEGOTNE OKOLNOSTI

- olakotne i otegotne okolnosti su sve okolnosti koje se, pored onih sadržaja na kojima se temelji izbor vrste i mjere kazne, uzimaju u obzir kod tog izbora i koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža
- svaka u zakonu navedena ili bilo koja druga okolnost koju sud uzima u obzir, može biti olakotna ili otegotna; neka okolnost može u jednom konkretnom slučaju izbora kazne biti uzeta kao olakotna, a u nekom drugom izboru, u vezi s ostalim konkretnim okolnostima, kao otegotna
- dijele se po svom sadržaju na *subjektivne*, *objektivne* i *subjektivno-objektivne*

1. SUBJEKTIVNE OKOLNOSTI

a. pobude iz kojih je djelo počinjeno

- riječ je o motivima ili razlozima zbog kojih je djelo počinjeno
- motivacija je, u djelovanju ljudskog bića, unutarnji poticaj koji je uvjet svakog postupanja, svake akcije; u temeljnom motivacijskom mehanizmu nema razlika između socijalno prihvatljivog i delikventnog ponašanja, ali su društvene reakcije na njih različite
- motivi mogu biti moralno indiferentni, pozitivni ili negativni
- neke pobude ili motive zakon smatra razlogom za teže kažnjavanje propisivanjem kvalificiranog oblika KD; u takvom slučaju, nije dopušteno dvostruko uzimanje u obzir takvih okolnosti
- motiv nikad nije irelevantan, mora ga se u procesu izbora kazne utvrditi i ocijeniti te uzeti u obzir bilo kao otegotnu, bilo kao olakotnu, a sasvim iznimno kao irelevantnu okolnost
- počinitelji se, prema nekim obilježjima motiva, mogu podijeliti na:
 - situacijske, prigodne delikvente
 - delikvente kod kojih pretežno motivacijsko značenje ima nepotpuno razumijevanje ličnosti
 - delikvente kod kojih se pobude stvaraju pretežno zbog utjecaja koji dolaze iz okoline

- treba voditi računa i o **frustraciji** – nagomilavanje napetosti i oslobođenja od nje; podrazumijevaju se i ona stanja kod kojih zbog neprestanog neuspjeha zbog zapreka prestaju uobičajeni načini ponašanja
 - b. prijašnji počiniteljev život*
- također može biti olakotna ili otegotna
- ranija osuđivanost, tj. povratništvo, otegotna je, a neosuđivanost je olakotna okolnost; no ne mora uvijek biti tako – ovisi o tome kad je i zašto osoba kojoj se sad sudi ranije kažnjavana
 - c. počiniteljevo ponašanje nakon počinjena djela*
- „odnos prema žrtvi i trud da nadoknadi štetu“; bilo da je riječ o pomoći, o otežavanju stanja prouzročenog KD i brojnim životnim situacijama koje se mogu ostvariti, valja ih uzeti u obzir kao dio razloga za strože ili blaže kažnjavanje
- kajanje počinitelja za ono što je optužen, „uporno poricanje“, itd...
- pravo osumnjičenika i optuženika je braniti se šutnjom, poricanjem i neistinom, i korištenje tog prava mu ne može štetiti prilikom izbora kazne
 - d. ukupnost osobnih uzroka koji su pridonijeli počinjenju KD*
- endogeni kriminogeni faktori – mnogobrojni i raznovrsni, a dijele se na opće (fiziološki temelji psihičkih pojava, motivacija, frustracija, obrambeni mehanizmi i emocije) i posebne osobne uvjete (posebnosti ličnosti počinitelja KD) i uzroke kažnjivog ponašanja
- u analizi strukture ličnosti razliku se dva sadržaja: **temperament** (skup psihičkih osobina neke osobe koje se prvenstveno odnose na njezine emotivne doživljaje, spada u naslijeđene osobine ličnosti; počinitelji KD se mogu podijeliti na emotivno stabilne i emotivno nestabilne, introvertirane i ekstrovertirane, itd...) i **karakter** (skup posebnih osobina neke osobe koje su povezane pretežno i prvenstveno s njezinim moralom, etičkom stranom koja se razvila djelovanjem socijalne sredine)

2. OBJEKTIVNE OKOLNOSTI

- a. jačina ugrožavanja ili povrede KD zaštićenog dobra*
- temelj za propisivanje nekog ponašanja kao KD i primjenu kaznenopravne prisile prema njegovu počinitelju (čl. 1. KZ)
- b. ukupnost društvenih uzroka koji su pridonijeli počinjenju KD*
- pretežitost sadržaja na objektivne i egzogene prirode; ti se društveni uzroci u kriminologiji označuju kao opći i posebni društveni uvjeti u kojima živi počinitelj KD

3. SUBJEKTIVNO-OBJEKTIVNE OKOLNOSTI

- a. stupanj povrede počiniteljevih dužnosti*

- preduvjet za uzimanje u obzir ove okolnosti je dužnost počinitelja koja ima izvor u nekoj zakonskoj ili ugovornoj obvezi (roditeljska dužnost, dužnost po ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju, itd.)
- često kao otegotna okolnost
 - b. *način počinjenja i skrivljeni učinci KD*
 - c. *okolnosti u kojima živi počinitelj nakon počinjenog djela*
- npr. raniji život počinitelja, prije počinjenja KD biti posebno zanimljiv kao ponašanje usklađeno sa zakonom ili ne, ali i školovanje, zaposlenje, obiteljske prilike, broj djece, stanovanje, itd.

POSTUPAK IZBORA VRSTE I MJERE KAZNE UZIMANJEM U OBZIR OLAKOTNIH I OTEGOTNIH OKOLNOSTI

- individualizacija znači dužnost suda da na temelju cjelokupnog istraživanja ličnosti, prognoziranja budućeg ponašanja i mogućnosti resocijalizacije, ako je potrebna, izrekne kaznu koja će pružiti relativno optimalnu mogućnost ostvarenja svrhe kažnjavanja
 - a. ispitivanje ličnosti usporava kazneni postupak koji u našim prilikama u prosjeku ionako predugo traje; ono se obavlja samo u ograničenom broju slučajeva – moguće je da se za neke slučajeve to ispitivanje propiše kao obligatorno, a u drugim kao fakultativno
 - b. ispitivanjem ličnosti zadire se vrlo široko i duboko u intimni život počinitelja; zaštita čovjekove intimne nalaže da se i u kaznenom postupku u povodu počinjenog djela ispituju samo činjenice i prikupljaju podatci koji su povezani s djelom i oni koji su neophodni za odluku o kazni
 - c. valja voditi računa o tome da pretjerano ispitivanje osobe ne prouzroči neželjeni učinak – sentimentalni i liberalistički stav razumijevanja, samilost i opraštanje
- 2 temeljne metode kako se te okolnosti mogu utvrđivati:
 - 1. sintetička metoda**
 - metoda po kojoj sud najprije odlučuje o kazni, a zatim za tu odluku nalazi razloge u otegotnim i olakotnim okolnostima
 - kazna se po toj metodi izriče na temelju cjelokupne impresije o počinitelju i djelu u kojoj su sadržani svi podatci odlučni za to koja će se vrsta i mjera kazne primijeniti, ali se oni tek kasnije pojedinačno analiziraju i obrazlažu
 - 2. analitička metoda**

- metoda po kojoj se prethodno svaka okolnost posebno ocjenjuje i vrednuje kao otegotna ili olakotna, a zatim se na temelju cjelokupnog rezultata takva postupanja odlučuje o tome koja će se kazna primijeniti
- u sudskoj praksi prevladava sintetička metoda zbog toga što je ona jedini praktični izlaz u situaciji kad se smatra da kaznu treba odmjeriti pravično i „po zasluži“ i zbog toga što je po toj metodi lakše i brže

UBLAŽAVANJE KAZNE

- čl. 48.
- izriče se kazna samo u granicama koje su određene zakonom za počinjeno KD
- u nekim posebnim slučajevima kad je riječ o takvim olakotnim okolnostima zbog kojih je i najmanja mjera blaže vrste kazne ipak još uvijek preteška kazna za počinitelja, postoji mogućnost ublažavanja kazne (čl. 48. KZ)
- 3 zakonom propisane vrste ublažavanja kazne:
 - a. zakonsko ublažavanje kazne*
 - sud može izreći kaznu blažu od propisane za određeno KD kad to zakon izričito propisuje
 - moguće i u općem i u posebnom dijelu
 - u općem dijelu za pokušaj KD (čl. 34. st. 2.), za pomaganje (čl. 38.), bitno smanjeno ubrojivom počinitelju (čl. 26.), za slučaj prekoračenja nužne obrane (čl. 21. st. 3.), itd.
 - b. kao sudsko ublažavanje*
 - kad postoje naročite olakotne okolnosti, osobito ako se počinitelj pomirio sa žrtvom, ako joj je u potpunosti ili većim dijelom nadoknadio štetu prouzročenu KD ili pak se ozbiljno trudio naknaditi tu štetu, a svrha kažnjavanja može se postići i takvom blažom kaznom
 - c. blažu kaznu od propisane za određeno KD sud može izreći i kad su se državni odvjetnik i okrivljenik o tome sporazumijeli*
 - tako omogućena individualizacija smanjuje izvjesnost o propisanoj kazni, ali uvijek u korist počinitelja

OSLOBOĐENJE OD KAZNE

1. kad se takva ovlast temelji na izričitoj zakonskoj odredbi
2. kad ga posljedice KD počinjenog iz nehaja tako teško pogađaju da je njegovo kažnjavanje nepotrebno radi ostvarenja svrhe kažnjavanja

3. kad je počinitelj nastojao otkloniti ili umanjiti posljedice KD počinjenog iz nehaja te naknadio štetu koju je njime prouzročio
4. kad se počinitelj KD za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine pomirio sa žrtvom i naknadio štetu

KAŽNJAVANJE ZA STJECAJ KAZNENIH DJELA

- jedinstvena kazna se može na temelju pojedinačnih utvrđenih kazni izabrati uglavnom na 3 načina:
 1. **kumulacija** ili *zbrajanje pojedinačno utvrđenih kazni*
 2. **apsorpcija** ili *preuzimanje svih kazni u samo jednoj, i to najtežoj kazni*
 - ona u sebe upija ili preuzima sve ostale utvrđene kazne; taj način osobito dolazi u obzir u slučaju smrtno kazne ili doživotnog zatvora
 3. **aspercija** ili *oštrina primjene jedinstvene kazne*
 - primjenjuje se tako da se izabranoj kazni dodaju sve ostale kazne, ali samo do određene mjere koja se određuje dvama ograničenjima; jedinstvena kazna mora biti manja od jednostavnog zbroja svih kazni i ne smije prijeći opći zakonski maksimum određene vrste kazne
 - jedinstvena kazna se sastoji u povišenju najviše pojedinačne utvrđene kazne, ali ne smije doseći zbir pojedinačnih kazni niti premašiti najveću mjeru kazne dugotrajnog zatvora, odnosno novčane kazne

KAŽNJAVANJE ZA PRODULJENO KAZNENO DJELO

- za produljeno KD može se izreći kazna koja je za polovicu veća od gornje posebne mjere kazne propisane za utvrđeno djelo, ali ne smije prijeći opću gornju mjeru propisanu za tu vrstu kazne
- npr. za KD za koje je propisana kazna zatvora od 3 do 10 godina, ako se ono smatra produljenim djelovanjem, moći će se odmjeriti kazna zatvora do 15 godina

IZBOR VRSTE I MJERE KAZNE OSUĐENOJ OSOBI

- u ovom slučaju je riječ o izricanju jedinstvene kazne osobi koja je već osuđena, a sudi joj se za:
 1. *KD koje je počinjeno prije nego što je započelo izdržavanje kazne po prijašnjoj presudi ili*
 2. *za KD koje je počinjeno za vrijeme izdržavanja kazne dugotrajnog zatvora, zatvora ili maloljetničkog zatvora*
- u oba slučaja sud će postupiti kao da je riječ o kažnjavanju za stjecaj KD primjenom čl. 51. KZ uzimajući raniju kaznu kao utvrđenu; kazna ili dio kazne koju je osuđenik izdržao, ne računajući vrijeme provedeno na uvjetnom otpustu, uračunat će se u izrečenu jedinstvenu kaznu; postoje 2 iznimke:
 - a. kad se osuđeniku sudi za KD koje je počinjeno tijekom izdržavanja dugotrajnog zatvora, zatvora ili maloljetničkog zatvora ako se, a obzirom na još preostali dio ranije izrečene kazne, primjenom odredbi o stjecaju ne bi mogla postići svrha kažnjavanja – *u tom slučaju bi se izbor kazne za novo KD trebao obaviti nezavisno od ranije izrečene kazne*
 - b. slučaj kad osuđenik za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, dugotrajnog zatvora ili maloljetničkog zatvora počini KD za koje je zakonom propisana kazna zatvora do jedne godine ili lakša kazna – *tada se primjenjuje samo stegovna mjera koja se izriče po propisima o izvršenju kazne zatvora*

URAČUNAVANJE PRITVORA I RANIJE KAZNE

- vrijeme provedeno u pritvoru i istražnom zatvoru, kao i svakooduzimanje slobode u vezi s KD, po čl. 54., uračunava se u izrečenu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora ili kaznu maloljetničkog zatvora

ODNOS ZAKONSKOG I SUDSKOG IZBORA KAZNE ZA ODREĐENO KAZNENO DJELO

- najveći broj izabranih kazni počiniteljima KD s takvim propisanim kaznama nalazi vrlo blizu najmanjih mjera, a da se najveća mjera vrlo rijetko izabire ili u nekim razdobljima nikad ne izabere

SIGURNOSNE MJERE

- prvenstveni cilj nije retribucija, nego otklanjanje opasnosti počinitelja da se u budućnosti više ne ponaša delikventno

SVRHA SIGURNOSNIH MJERA

- po čl. 66. KZ je „otklanjanje okolnosti koje omogućavaju ili poticajno djeluju na počinitelje novog KD“
- između kažnjavanja i primjene sigurnosnih mjera bitna je razlika upravo u tome što je kaznom izražava društvena osuda zbog počinjenog KD i nastoji utjecati na sve ostale da ne čine KD i da se utječe na svijest građana o pogibelnosti KD, dok se sigurnosnim mjerama prvenstveno nastoji djelovati na one čimbenike i okolnosti koji imaju, manje ili više, utjecaj ili snažno determiniraju ponašanje svake osobe, a osobito one koja je zbog određenih endogenih i egzogenih čimbenika sklona asocijalnom i kažnjivom ponašanju
- individualizacija kod sigurnosnih mjera je pretežito terapijske prirode

VRSTE SIGURNOSNIH MJERA

1. obvezno psihijatrijsko liječenje
 2. obvezno liječenje o ovisnosti
 3. obvezan psihosocijalni tretman
 4. zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti
 5. zabrana upravljanja motornim vozilom
 6. zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja
 7. udaljenje iz zajedničkog kućanstva
 8. zabrana pristupa internetu
 9. zaštitni nadzor poslije punog izvršenja zatvorske kazne
-
- načelo razmjernosti iz čl. 67. KZ
 - vidi čl. 71. st. 3. i čl. 72. st. 5. KZ

POSEBNE KAZNENOPRAVNE MJERE

UVJETNA OSUDA

- ovom kaznenopravnom sankcijom upozorenja država privremeno odustaje od kažnjavanja dok se ne uvjeri da je ono doista nepotrebno (dok ne istekne rok kušnje ili provjere ponašanja osuđenika) i tad definitivno odustaje od kažnjavanja

MODELI UVJETNIH OSUDA

1. francusko-belgijski ili europsko kontinentalni model uvjetne osude
 2. anglosaksonski model uvjetne osude s nadzorom (probation)
 3. mješoviti europsko-anglosaksonski model uvjetne osude
- 3 značajke po kojima se razlikuju izvorni europsko-kontinentalni i anglosaksonski model:
 1. *izricanje kazne ili odgađanje tog izricanja*; po europskom modelu kazna se izriče, ali se odgađa njezino izvršenje, a po anglosaksonskom modelu nakon što se okrivljenik proglasi krivim, odgađa se izricanje kazne
 2. *nadzor nad uvjetno osuđenim počiniteljem KD*; po europskom modelu nema nadzora i osoba prema kojoj je primijenjena uvjetna osuda je prepuštena sama sebi, dok u anglosaksonskom modelu službena osoba brine o osobi koja je na probaciji; ako se uvjetno osuđena osoba ne pridržava savjeta, uputa i obveza, službena osoba za nadzor o tome obavještava sud koji na temelju tog izvješća može tijekom roka kušnje odustati od pružene mogućnosti počinitelju KD da ne bude kažnjen i izreći mu kaznu
 3. *primjena uvjetne osude s pristankom ili bez pristanka počinitelja KD*; prema europskom se ne traži taj pristanak, a prema anglosaksonskom se traži
 - 4 zajednička uvjeta ili sadržaja:
 1. da je u pravilu riječ o lakšem KD
 2. da se s obzirom na sve okolnosti, ličnosti počinitelja i ostale subjektivne okolnosti, može opravdano očekivati da se svrha kažnjavanja u konkretnom slučaju može ostvariti i bez izricanja ili izvršenja kazne, tj. bez kažnjavanja
 3. da osuđena osoba za vrijeme roka kušnje ne počini novo KD
 4. da uvjetno osuđena osoba za vrijeme roka kušnje ispuni određene obveze koje su joj u vezi s počinjenim KD ili kao zaštita od počinjenja novog KD naložene

UVJETNA OSUDA U NAŠEM SUSTAVU KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

- uvjetna osuda po našem KZ (čl. 56.) kaznenopravna sankcija koja se kao konkretna mjera upozorenja sastoji od:
 1. izrečene kazne
 2. vremena provjeravanja u kojem se ta kazna ne izvršava
 3. počiniteljeva ispunjenja obveza za vrijeme provjeravanja koje mu sud odredi
- hrvatski model može se smatrati primjenom mješovitog izvornog kontinentalnog i anglosaksonskog modela uvjetne osude; dakle, ako je riječ o počinitelju koji je osuđen na kaznu zatvora do jedne godine ili na novčanu kaznu, sud će ocijeniti hoće li izrečena kazna biti bezuvjetno izvršena ili se njezino izvršenje može odgoditi uvjetnom osudom
- vrijeme na koje se odgađa izvršenje kazne (vrijeme provjeravanja) po našem zakonu **ne može biti kraće od jedne godine niti dulje od pet godina, može se odmjeravati samo na pune godine i počinje teći od dana pravomoćnosti presude**

OBVEZE UVJETNO OSUĐENE OSOBE

- glavna obveza uvjetno osuđene osobe da tijekom vremena provjeravanja (a po mogućnosti i kasnije) ne počini novo KD
- ne traži se pristanak počinitelja niti se odgađa izricanje kazne

OPOZIV UVJETNE OSUDE

- propisane su dvije vrste opoziva: obligatorni (obvezni) i fakultativni (neobvezatni) opoziv
- sud će obvezatno opozvati osudu ako osuđeniku za jedno ili više KD počinjenih za vrijeme provjeravanja izrekne kaznu zatvora u trajanju duljem od 1 godine (čl. 58. st. 1.)
- ako sud u slučaju fakultativnog opoziva članka ne opozove osudu, može:
 - a. za novo KD izreći kaznu i odrediti njezino izvršavanje ne mijenjajući raniju uvjetnu osudu
 - b. za novo KD izreći kaznu koju će kao i raniju uvjetnu kaznu uzeti kao utvrđene te izreći jedinstvenu kaznu prema odredbama o jedinstvenoj kazni za stjecaj KD te novo vrijeme provjeravanja u kojem se ova kazna neće izvršiti

RAD ZA OPĆE DOBRO

- prema čl. 55. Kz postoje 2 mogućnosti i zakonske upute o primjeni te sankcije:
 1. sud može izreći novčanu kaznu u iznosu do 360 dnevnih iznosa ili kaznu zatvora u trajanju do 1 godine zamijeniti radom za opće dobro
 2. kad izrekne kaznu zatvoru u trajanju do 6 mjeseci, sud će ju zamijeniti radom za opće dobro, osim ako se time ne može ostvariti svrha kažnjavanja
- jedan dnevni iznos novčane kazne ili jedan dan zatvora se zamjenjuje sa 2 sata rada za opće dobro
- ako se utvrdi da počinitelj nije izvršio obveze iz opravdanih razloga ili da je iz opravdanih razloga izbjegavao zaštitni nadzor, sud može obveze zamijeniti drugima, ili mu izreći zaštitni nadzor ako ga dotad nije imao, ili ga može osloboditi obveza, odnosno zaštitnog nadzora ili pak mu može produžiti rok za izvršenje izrečenih obveza ili zaštitnog nadzora

POSEBNE OBVEZE

- s kriminološkog gledišta, riječ je o uklanjanju kriminogenih čimbenika
- neke od tih obvezada svojim ponašanjem umanju posljedice KD i time ujedno doprinose za sebe povoljnijim posljedicama primjene kaznenopravnih sankcija
- što se tiče vremena za one obveze kojima s njihovo trajanje određuje njihovim izricanjem, sud može naknadno, a prije isteka vremena trajanja obveze, na prijedlog tijela nadležnog za njezino provođenje povisiti minimum, odnosno sniziti maksimum vremena trajanja obveze, ukinuti ju ili zamijeniti nekom drugom obvezom
- sudovi u primjeni ovih obveza su vrlo pažljivi i striktno primjenjuju dobro oblikovanu uputu i obvezu zakona da se počinitelju ne smiju postavljati nerazumne i nemoguće obveze te obveze koje vrijeđaju njegovo dostojanstvo

ZAŠTITNI NADZOR

- specijalnopreventivna kaznenopravna sankcija kojom se počinitelju KD omogućavaju od države organizirana pomoć, vođenje i nadzor probacijskog službenika kako ubuduće ne bi činio KD i kako bi se lakše uključio u društvo

- sud će zaštitni nadzor prema općem propisu iz čl. 64. KZ u pravilu odrediti uz uvjetnu osudu, rad za opće dobro ili uvjetni otpust ako je izrekao kaznu zatvora veću od 6 mjeseci i ako je riječ o osuđeniku koji je mlađi od 25 godina
- postupak izvršenja je detaljno opisan u Zakonu o probaciji
- od zaštitnog nadzora kao posebne kaznenopravne mjere valja razlikovati sigurnosnu mjeru zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora (čl. 76. KZ)

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

- čl. 5. KZ
- nije kaznenopravna sankcija, već posljedica načela pravednosti po kojem, među ostalim, nitko ne može imati bilo kakvu, pa ni imovinsku korist od toga što je počinio KD
- uvjeti i način oduzimanja imovinske koristi propisani su čl. 77. KZ
- poseban model oduzimanja imovinske koristi je propisan čl. 78., tzv. prošireno oduzimanje imovinske koristi kojim se počiniteljima određenih KD onemogućava manipulacija imovinom stečenom počinjenjem tih KD – *riječ je o imovinskoj koristi od KD za koje je nadležan Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), KD spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (npr. čl. 163.) te kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka (npr. čl. 272.)*
- kao i obično oduzimanje imovinske koristi, i prošireno oduzimanje je moguće od trećih osoba uključujući i od članovi obitelji okrivljenika

ODUZIMANJE PREDMETA

- čl. 79. je propisano da će se predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni i uporabljeni za počinjenje KD ili su pak nastali njegovim počinjenjem (u kriminalistici corpora delicti), oduzeti ako postoji opasnost da će se ponovno uporabiti za počinjenje KD ili kad je njihovo oduzimanje potrebno radi zaštite opće sigurnosti, javnog poretka ili zbog moralnih razloga
- sud može oduzeti predmete i sredstva i kad počinitelj protupravne radnje nije kriv
- valja razlikovati od oduzimanja imovinske koristi, čl. 77. i 78.

JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE

- čl. 80. – sud može odrediti da se presuda, kojom se proglašava krivim počinitelj KD počinjenog javnim objavljivanjem, u cijelosti ili djelomično, javno objavi o trošku počinitelja, za zahtjev zainteresirane osobe ili državnog odvjetnika kad je to u interesu oštećene osobe ili u javnom interesu
- oslobađajućom presudom sud može na zahtjev oslobođene osobe, kad je to u njezinom ili javnom interesu, odrediti da se ona u cijelosti ili djelomično javno objavi na teret državnog proračuna ili o trošku privatnog tužitelja

PRAVNE POSLJEDICE OSUDE, KAZNENA EVIDENCIJA I REHABILITACIJA

PRAVNE POSLJEDICE OSUDE

- nastupaju po sili zakona, automatizmom, sud ih u presudi posebno ne utvrđuje ili izriče niti ih u presudi spominje, no u izvjesnim slučajevima mogu i teže pogoditi počinitelja nego sudski izrečena, odnosno primjenjena sankcija
- pravne posljedice tradicionalno ograničavaju određena počiniteljeva prava, odnosno nameću mu određene zabrane
- pravne posljedice mogu se ukinuti oprostom (amnestijom) ili pomilovanjem, a pomilovanjem se može skratiti i njihovo trajanje

USTAVNOPRAVNI I ZAKONSKI OKVIR

- čl. 16.
- čl. 30.
- pravne posljedice nastupaju danom pravomoćnosti odluke kojom je počinitelj proglašen krivim za počinjenje KD i kojom mu je izrečena kazna, a prestaju najkasnije 10 godina nakon izdržane, oprostene ili zastarijele kazne zatvora, plaćene novčane kazne, izvršenja rada za opće dobro, odnosno protekom roka provjeravanja iz uvjetne osude (čl. 2.)

- za zabranu preuzimanja poslova u državnoj službi je bilo propisano da prestaje 5 godina nakon nastupanja
- u kaznenopravnoj teoriji (i praksi) nisu do kraja definirani pojmovi „teško KD“ i „osobito nečasno KD“, što rezultira nestandardnim tj. proizvoljnim kriterijima njihove procjene

KAZNENA EVIDENCIJA

- kaznenu evidenciju ustrojava i vodi nadležno ministarstvo nadležno za pravosuđe, dok evidenciju odgojnih mjera izrečenih maloljetnim osobama i mlađim punoljetnim osobama vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (čl. 3.)

KAZNENA EVIDENCIJA

- čl. 9. st. 1. i 2.
- čl. 14.b., st. 1.
- ministarstvo dostavlja podatke iz kaznene evidencije izdavanjem uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije – to uvjerenje sadržava cjelovite podatke iz kaznene evidencije za određenu osobu (opće uvjerenje) ili djelomične podatke iz kaznene evidencije za određenu osobu (posebno uvjerenje) (čl. 10. st. 1. i 2.)
- razgledavanje podataka iz kaznene evidencije koji se upisuju u opće uvjerenje može tražiti svatko za sebe (čl. 12.)
- načelno, nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti (čl. 14. st. 1.); postoje 2 iznimke:
 1. kad je riječ o zasnivanju radnog odnosa ili povjeravanju poslova čije obavljanje podrazumijeva redovite kontakte s djecom, poslodavac može, uz suglasnost osobe za koju se podatci traže, uz obrazloženi zahtjev zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja o podacima koji se odnose na počinitelje KD spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te drugih KD navedenih u čl. 13. st. 4.
 2. kad su podatci iz kaznene evidencije potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji (čl. 14. st. 3.)
- podatci o ranijom osuđivanosti upućuju na prijašnji počiniteljev život kao jednu potencijalnu (potencijalno otegotnu) okolnost važnu u postupku odmjerenja kazne (čl. 47. st. 1.) – nužan učinak rehabilitacije; brisanje podataka iz kaznene evidencije

REHABILITACIJA

- označava pravnu fikciju ponovne uspostave statusa punopravnog, neosuđivanog građanina
- čl. 18.
- po izvornom značenju, sadržaju i učinku, znači ponovnu uspostavu dobra glasa, ugleda, časti, povjerenja, prikladnosti za status građanina ravnopravnog u pravima i slobodama nakon počinjenja KD sa svim ostalima koji se nisu kažnjivo ponašali
- uvedena u hrvatsko kazнено zakonodavstvo tek 1998.g.
- nakon izdržane, oprostene ili zastarjele kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora, odnosno plaćene novčane kazne, osuđene osobe imaju sva prava građanina utvrđena Ustavom, zakonom ili drugim propisima te mogu stjecati sva prava, osim onih koja su im ograničena sigurnosnom mjerom ili nastupanjem pravne posljedice osude
- rehabilitacija nastupa po sili zakona kad proteknu ovi rokovi:
 1. 20 godina od dana izdržane, zastarjele ili oprostene kazne kod osude na kaznu dugotrajnog zatvora
 2. 15 godina od dana izdržane, zastarjele ili oprostene kazne kod osude na kaznu zatvora od 10 godina ili težu kaznu
 3. 10 godina od dana izdržane, zastarjele ili oprostene kazne kod osude na kaznu zatvora od 3 godine ili težu kaznu
 4. 5 godina od dana izdržane, zastarjele ili oprostene kazne kod osude na kaznu zatvora od 1 godine ili teže kazne te kazne maloljetničkog zatvora
 5. 3 godine od dana izdržane, zastarjele ili oprostene kazne kod osude na kaznu zatvora do 1 godine, od dana plaćanja novčane kazne, od dana isteka roka provjeravanja kod uvjetne osude, od dana izvršenja rada za opće dobro i od dana pravomoćnosti odluke o oslobođenju od kazne
- protekom navedenih rokova počinitelj KD smatra se neosuđivanim i svaka uporaba podataka o osobi kao počinitelju KD je zabranjena je, a uporaba tih podataka nema pravni učinak
- čl. 19.

AMNESTIJA I POMILOVANJE

AMNESTIJA

- akt milosti zakonodavca kojim se u odnosu na osobe njome obuhvaćene:
 1. obustavlja kazneni postupak (abolicija)
 2. daje im se potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne
 3. izrečene kazne se zamjenjuju blažom kaznom
 4. ukida uvjetna osuda
 5. daje privremena rehabilitacija
 6. ukida određena pravna posljedica osude
- ona se odnosi na:
 - a) određena KD (navedena u aktu o amnestiji)
 - b) određene izrečene ili izdržane kazne (npr. sve izrečene kazne do 3 mjeseca zatvora, itd.)
 - c) kombinacija obaju načina, no uvijek se odnosi na neodređen broj neimenovanih osoba koje će njome biti automatski obuhvaćene, bez obzira na njihove osobitosti koje se tiču učinaka kažnjavanja (npr. ostvarenu specijalnopreventivnu svrhu kažnjavanja itd.)
- abolicijski način amnestije, obustavom (ili uopće nepokretanjem) kaznenog postupka, poznat je iz rimskog kaznenog prava (*abolitio est deletio, oblivio et extinctio accusationis*)
- amnestija se tradicionalno daje u povodu nekih važnih političkih događaja, obljetnica, državnih praznika, vjerskim blagdana, itd.
- u RH amnestiju daje Hrvatski Sabor (čl. 80. Ustava) u obliku zakona, u propisanom postupku; prvi je *Zakon o amnestiji (1990.)* kojim su određene osobe oslobođene od izvršenja ¼ ukupno izrečene kazne za pretežito nepolitička djela
- KZ11 ne sadrži posebnu odredbu o amnestiji

POMILOVANJE

- akt milosti državnog poglavara kojim se poimenice određenoj osobi daje:
 - a) potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne

- b) zamjenjuje se izrečena kazna blažom kaznom ili se primjenjuje uvjetna osuda
 - c) daje se prijevremena rehabilitacija
 - d) ukida se ili određuje kraće trajanje pravne posljedice osude, sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, pri čemu se ne dira u prava trećih osoba koja se temelje na osudi (Zakon o pomilovanju)
- KZ11 ne sadrži posebnu odredbu o pomilovanju, već tu materiju regulira Zakon o pomilovanju
 - nezaobilzan institut jer ponekad jedino njime mogu otkloniti sudske pogreške i ublažiti moguću pretjeranu strogost sudova
 - daje se u posebnim, svečanim prilikama, ali i u redovitim situacijama
 - za razliku od amnestije, pomilovanje je poimenični akt, primarno vezan uz osobu kojoj se daje
 - u RH pomilovanje daje Predsjednik Republike Hrvatske (v. čl. 98. Ustava) za sudske kaznenopravne sankcije koje su izrečene u RH ili koje se izvršavaju u RH i za njihove pravne posljedice
 - **pomilovanjem se više ne može dati abolicija, tj. obustaviti kazneni postupak**

POSTUPAK

- postupak se pokreće molbom osuđene osobe; molba se može podnijeti nakon pravomoćnosti presude, nema suspenzivan učinak i može se podnijeti ponovno
- predaje se odnosno dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa
- uz molbu osuđenika prilaže se i izvješće o ponašanju osuđenika, stanju njegova fizičkog i psihičkog zdravlja itd.
- izvješće s obrazloženjem ministra nadležnog za poslove pravosuđa se dostavlja Predsjedniku; on može imenovati savjetodavno stručno povjerenstvo, odnosno Komisiju za pomilovanje – tad se izvješće nadležnog ministarstva prvo upućuje povjerenstvu koje to prosljeđuje Predsjedniku
- Predsjednik nije formalno dužan navesti razloge na temelju kojih daje pomilovanje, može ih navesti samo općenito ili istodobno za veći broj ljudi
- odluka o pomilovanju objavljuje se u službenom glasilu RH